課程名稱：刑法12

00:00:05 - 00:00:07
好，我們昨天跟各位講不能晚睡，講到了一個小段落，那今天的話，我們就來看

00:00:07 - 00:00:11
到昨天講的幾個考題。

00:00:12 - 00:00:17
這裡呢，我們先來看到19頁，19頁的第11題，我們先來看一下這個題目。

00:00:19 - 00:00:21
19頁第11題。

00:00:22 - 00:00:25
這一題啊，以當年的高考法制來講，算是考得非常的簡單。

00:00:25 - 00:00:30
因為這個題目所涉及到的內容就是純粹的

00:00:30 - 00:00:32
能不能未遂的要件判斷，非常的簡單。

00:00:33 - 00:00:40
而爭點的話呢，原本我覺得他不應該是問題，但是當年考出來之後啊，就釣出了一些觀念不是很清楚的考生，認為這一題有問題，所以我稍微來講一下。

00:00:44 - 00:00:51
來，這裡首先涉及到一個條文，我們可能還沒有講過，但是同學以前在學校學過刑法的話，應該就知道這個條文。

00:00:52 - 00:00:54
那個，那個什麼，225。

00:00:55 - 00:00:56
趁機性交罪。

00:00:56 - 00:00:58
好，等下225條的趁機性交罪。

00:00:59 - 00:01:04
我們先講，整體不會有討論強制性交的可能性，不會，完全不會。

00:01:04 - 00:01:06
為什麼？

00:01:06 - 00:01:11
因為這個題目當中，被害人他處於無從抵抗的狀態。

00:01:11 - 00:01:12
第一個

00:01:13 - 00:01:14
跟行為人無關。

00:01:14 - 00:01:15
對不對，跟行為人無關。

00:01:15 - 00:01:21
那再來，被害人在性行為的過程當中，他有沒有醒過來表意，也沒有。

00:01:22 - 00:01:26
所以這一題百分之百一定是趁機性交，知道嗎？

00:01:26 - 00:01:30
所以我們記得，那一種夜店且虛弱案例，夜店解釋。

00:01:31 - 00:01:35
而且被害人是從頭到尾都沒有醒過來的，那一種案例

00:01:36 - 00:01:37
一定是趁機，那個不會是強姦，知道嗎？

00:01:38 - 00:01:39
怎麼樣才會變強姦？

00:01:40 - 00:01:43
比如說那個被害人是被行為人迷昏的。

00:01:43 - 00:01:46
或者是被害人中間有醒來，行為人還壓制他，那個才會變強制，知道吧？

00:01:47 - 00:01:49
所以真體不可能，真體他百分之百一定是趁機。

00:01:52 - 00:01:54
好，既睡還未睡。

00:01:55 - 00:01:56
我們看條文。

00:01:56 - 00:01:57
225條。

00:01:58 - 00:02:00
這個我們雖然還沒有講刑分,但你

00:02:00 - 00:02:01
這個是很基本的條文,

00:02:01 - 00:02:02
同學都可以瞭解。

00:02:02 - 00:02:02
來,

00:02:02 - 00:02:04
我們來看一下225怎麼說。

00:02:06 - 00:02:07
225條啊,

00:02:07 - 00:02:07
他說,

00:02:07 - 00:02:08
對於男女,

00:02:09 - 00:02:10
利用其精神、

00:02:10 - 00:02:10
身體障礙。

00:02:10 - 00:02:14
心智缺陷或其他類似的情形,

00:02:14 - 00:02:17
不能或不知抗拒而為性交。

00:02:18 - 00:02:18
好,

00:02:19 - 00:02:20
225要對誰犯？

00:02:21 - 00:02:22
條文講對男女,

00:02:22 - 00:02:23
就對人嘛，

00:02:23 - 00:02:23
對不對？

00:02:23 - 00:02:24
你要對人才能罰。

00:02:24 - 00:02:25
啊所以那個人死掉了，

00:02:25 - 00:02:26
他是25的課題嗎？

00:02:27 - 00:02:27
當然不是啊,

00:02:27 - 00:02:29
常識上我們當然可以想像,

00:02:29 - 00:02:31
那個性侵害要對活人才算吧。

00:02:32 - 00:02:33
姦屍哪叫性侵害,

00:02:34 - 00:02:35
姦屍那個叫侮辱屍體。

00:02:35 - 00:02:36
247,

00:02:36 - 00:02:36
對吧?

00:02:36 - 00:02:38
所以這一題當中很明顯,

00:02:38 - 00:02:39
被害課題,

00:02:39 - 00:02:40
那個行為課題啊,

00:02:40 - 00:02:41
根本就不存在。

00:02:42 - 00:02:43
可是行為人卻怎麼樣？

00:02:44 - 00:02:45
以為那個人活著，

00:02:45 - 00:02:45
對不對？

00:02:45 - 00:02:46
所以這個是什麼？

00:02:46 - 00:02:47
未遂啊。

00:02:47 - 00:02:49
客觀上沒有行為客體,

00:02:49 - 00:02:53
可是行為人主觀上卻誤以為那個行為客體存在,

00:02:53 - 00:02:54
所以不用懷疑,

00:02:54 - 00:02:54
他就是未遂,

00:02:54 - 00:02:55
知道嗎？

00:02:55 - 00:02:56
當初在考這一題的時候啊，

00:02:56 - 00:02:57
考出來，

00:02:57 - 00:02:59
網路上很多同學在糾結這個東西耶。

00:03:40 - 00:03:40
會說，

00:03:41 - 00:03:44
我不知道為什麼那麼多同學學的是那種50年前的理論。

00:03:44 - 00:03:45
就是很多同學糾結說,

00:03:46 - 00:03:46
啊可是,

00:03:47 - 00:03:48
這一題是行為課題不存在耶,

00:03:49 - 00:03:50
那個不是叫構成要件不該當嗎?

00:03:51 - 00:03:51
沒有啦,

00:03:51 - 00:03:52
我跟你們說啊,

00:03:53 - 00:03:54
很久以前,

00:03:54 - 00:03:55
很久以前,

00:03:55 - 00:03:56
大概五六十年前,

00:03:56 - 00:03:58
當時有流行一種說法，

00:03:58 - 00:03:59
當時有人說啊，

00:04:00 - 00:04:00
只要行為人主觀上有多意的故意，

00:04:02 - 00:04:03
那個就叫未遂，知道嗎？

00:04:03 - 00:04:04
那個是未遂。

00:04:04 - 00:04:05
所以這個就跟什麼很像

00:04:06 - 00:04:10
你要殺人，看到被害人在床上熟睡，你就拿刀捅他

00:04:10 - 00:04:14
結果後來證明說那個被害人在十分鐘前就心肌梗塞斃了，不是一樣嗎，對不對？

00:04:14 - 00:04:16
一樣嘛，所以這一題不用懷疑

00:04:18 - 00:04:20
他就是趁機性交的未遂

00:04:21 - 00:04:22
來，那是不是不能未遂？

00:04:23 - 00:04:26
我們一般來說，不能未遂放三階之外，知道嗎？

00:04:26 - 00:04:27
我們寫的聊說嘛，一說叫不能未遂無著手。

00:04:29 - 00:04:31
另外一說說不能未遂放三階之外。

00:04:32 - 00:04:35
正常來講，我的寫題，我會把不能未遂放在三階之外。

00:04:36 - 00:04:39
因為那個目前在國內稍微比較多數說，知道嗎？

00:04:39 - 00:04:41
所以我認為未遂放三階之外

00:04:42 - 00:04:44
不能未遂你要放構成要件

00:04:44 - 00:04:45
不是不行

00:04:45 - 00:04:47
有些學者放構成要件

00:04:47 - 00:04:49
可是那個比較不好寫

00:04:49 - 00:04:51
所以我習慣都是放三階之外

00:04:52 - 00:04:58
而這一題當中你也不必特別在題目裡面爭執說那二六要放構成要件還是要放三階之外

00:04:58 - 00:04:59
你也不用特別去爭執這個點

00:05:00 - 00:05:00
因為實益不大

00:05:00 - 00:05:02
知道嗎，這一題不涉及共犯

00:05:02 - 00:05:04
這一題也不涉及正當防衛

00:05:04 - 00:05:06
所以這個題目當中就不用特別去管它

00:05:06 - 00:05:09
我們就直接把不能未遂放在三階之外

00:05:09 - 00:05:12
來，不能未遂兩大要件，我們跑一遍熟悉一下喔

00:05:14 - 00:05:16
這一題是哪一種不能發生犯罪結果

00:05:17 - 00:05:18
客體不能，對不對？

00:05:18 - 00:05:20
那個人早就掛了，客體不能

00:05:20 - 00:05:21
有沒有危險？

00:05:23 - 00:05:23
這個有沒有危險？

00:05:24 - 00:05:25
照客觀危險說呢

00:05:26 - 00:05:27
一定沒有嘛，因為人死了，對不對？

00:05:28 - 00:05:29
照具體危險說呢

00:05:30 - 00:05:31
旁觀者會不會知道那個人死掉了

00:05:32 - 00:05:33
應該不會喔

00:05:33 - 00:05:35
看起來跟喝醉一樣嘛,對不對?

00:05:35 - 00:05:36
所以旁觀者來看呢,有危險

00:05:37 - 00:05:39
那這種是不是重大無知

00:05:40 - 00:05:41
把剛猝死的人當活人,還好,對不對?

00:05:41 - 00:05:43
也不算,所以這一題如果照通說有沒有危險

00:05:45 - 00:05:46
有，知道嗎？

00:05:46 - 00:05:47
這一題是有危險的，OK，所以不能未遂就這樣審查，知道嗎？

00:05:47 - 00:05:50
我就不寫黑板了，該當違法有責都過，三階之外，再來跑這兩大要件

00:05:55 - 00:05:56
好，這一題是這樣

00:05:57 - 00:05:59
接下來另外一題，那個

00:06:00 - 00:06:01
魚肉香米那一題，20頁的第16題，我們來看。

00:06:32 - 00:06:35
好，20頁的第16題。

00:06:35 - 00:06:37
我就不再念題目了。

00:06:37 - 00:06:38
我一定同學回去都有先看過。

00:06:39 - 00:06:40
來，這題我們怎麼寫呢？

00:06:41 - 00:06:44
先講一件事，正犯跟共犯我們接著就會講到了。

00:06:45 - 00:06:50
我們講說，當一個題目當中同時有正犯跟共犯的話，我們要先寫誰？

00:06:51 - 00:06:53
當然是先正犯，知道嗎？

00:06:53 - 00:06:54
記得這個原則，有正犯有共犯的時候，我們必然要先正犯。

00:06:57 - 00:06:58
為什麼？

00:06:58 - 00:06:59
因為共犯從屬性。

00:07:00 - 00:07:03
有正犯的存在，共犯才有可能成立，知道嗎？

00:07:03 - 00:07:05
所以先正犯後共犯。

00:07:06 - 00:07:08
好，所以以這個題目來說，

00:07:10 - 00:07:11
我們講，

00:07:11 - 00:07:13
先正犯後共犯，先正犯後共犯。

00:07:14 - 00:07:17
所以這一題來說，我們要先檢討的是，

00:07:19 - 00:07:20
那個，

00:07:20 - 00:07:22
正犯的刑責，正犯的部分。

00:07:23 - 00:07:24
好，

00:07:24 - 00:07:26
所以這個乙呢,把那個安眠藥啊,

00:07:30 - 00:07:32
摻入A的飲食,就乙做的這樣的行為嘛。

00:07:34 - 00:07:35
乙的部分,各位,乙的部分,

00:07:37 - 00:07:38
重點你知道在哪裡嗎?

00:07:39 - 00:07:42
這一題乙的重點,不在不能未遂的兩大要件。

00:07:43 - 00:07:44
因為很多同學都會寫錯。

00:07:44 - 00:07:47
很多同學寫這一題給我改的時候，花了一堆篇幅在講什麼叫不能發生犯罪結果，什麼叫危險。

00:07:51 - 00:07:52
我跟你講，這一題不能未遂的要件根本就不重要。

00:07:52 - 00:07:53
為什麼？

00:07:53 - 00:07:55
因為括號裡面他說了，稍有醫學常識的人，也知道那個安眠藥吃不死人。

00:07:59 - 00:07:59
對不對？

00:08:00 - 00:08:00
題目裡面已經這樣說了，所以代表什麼意思你知道嗎？

00:08:02 - 00:08:07
代表啊，就算你用最嚴格的重大無知說，他也會是重大無知。

00:08:07 - 00:08:07
瞭解吧？

00:08:08 - 00:08:09
所以採各說根本沒差，我們記得一件事。

00:08:11 - 00:08:12
什麼時候要把各說並列？

00:08:13 - 00:08:15
就是採各說結論會不一樣的時候。

00:08:16 - 00:08:17
你才要把各說並列。

00:08:18 - 00:08:19
我常舉個例子嘛。

00:08:20 - 00:08:23
你們有些同學如果在學校學過殺人罪的話都知道。

00:08:23 - 00:08:32
那個殺人罪的第一課是在講人的始期跟中期，有什麼獨立呼吸說啊，什麼那個生命現象終止說，同學你們都聽過吧？

00:08:33 - 00:08:37
你在涉及那個正當防衛而殺人的考題，你會相信人的始期跟中期嗎？

00:08:37 - 00:08:38
不會寫，那個幹嘛？

00:08:38 - 00:08:39
不重要，對不對？

00:08:39 - 00:08:45
所以記得，什麼時候才要並列各說，採各說結論會不一樣的時候，知道嗎？

00:08:45 - 00:08:49
採各說結論會不一樣的時候,才有把各說並列的意義。

00:08:49 - 00:08:52
所以這一題我說了,無危險的各說根本就不重要。

00:08:53 - 00:08:55
因為你不管在哪裡說,一定都不會有危險。

00:08:55 - 00:08:57
就算那個最嚴格的也沒有危險。

00:08:57 - 00:08:58
所以這一題的重點反而在什麼?

00:08:59 - 00:09:03
不能未遂的不罰，你要放三階論的哪裡？

00:09:03 - 00:09:04
知道嗎？重點反而在這個地方。

00:09:04 - 00:09:07
因為這題有共犯啊，幫助犯。

00:09:08 - 00:09:10
洩漏被害人的資訊給兇手。

00:09:10 - 00:09:12
洩漏被害人的行蹤給兇手。

00:09:12 - 00:09:14
那不就是幫助，幫助犯嗎？

00:09:14 - 00:09:15
對啊，沒有錯啊。

00:09:15 - 00:09:17
所以這一題的重點在於什麼呢？

00:09:18 - 00:09:20
正犯的不罰是有...

00:09:20 - 00:09:22
到底放在哪裡？

00:09:22 - 00:09:24
會不會影響到共犯的成立？

00:09:24 - 00:09:25
等一下，再處理這個問題。

00:09:25 - 00:09:27
我們昨天畫過圖了，如果不能未遂放在構成要件的話。

00:09:30 - 00:09:32
那不能未遂根本構成要件不該當，既然如此共犯可不可以成立？

00:09:34 - 00:09:35
不可以。

00:09:35 - 00:09:37
但如果你把不能未遂放在三階之外的話。

00:09:38 - 00:09:39
共犯可不可以成立？

00:09:40 - 00:09:40
可以。

00:09:40 - 00:09:42
所以這題在考的是這個東西。

00:09:42 - 00:09:42
知道嗎？

00:09:42 - 00:09:43
這題在考這個，很多同學在寫這一題完全搞錯方向。

00:09:46 - 00:09:49
你在不能未遂的要件寫再多，不會有分，因為那個不是配分的點，知道嗎？

00:09:50 - 00:09:52
重點反而是不罰的東西，不罰這個東西。

00:09:54 - 00:09:56
到底放在三階論的哪裡？

00:09:56 - 00:09:57
好，所以我說。

00:09:58 - 00:10:00
如果你把不罰放在

00:10:00 - 00:10:03
構成要件的話,那個幫助犯會不能從屬,但如果你把不法放在三期之外的話呢,代表不能為是一個不法的行為哦。

00:10:09 - 00:10:11
幫助犯就可以從屬可以權力咯,知道嗎,這一題是這樣哦。

00:10:13 - 00:10:16
所以這個題目非常適合練習之用,因為這個題目啊,我覺得設計的還不錯,他確實呢,考到了比較同學不會去接觸到的知識。

00:10:23 - 00:10:26
好,所以這一題我們就先講到這邊。

00:10:26 - 00:10:28
接下來我們來看到課本。

00:10:30 - 00:10:32
255頁花生牛奶這一題。

00:10:43 - 00:10:46
花生牛奶這一題啊，這個是九年前警特四等的考題。

00:10:47 - 00:10:50
那個年代的警特四等考的跟法研所一樣。

00:10:50 - 00:10:50
真的啊。

00:10:51 - 00:10:59
這一題警特，我跟你講，這一題如果你遮住那個考試的名稱，讓我去猜這個是什麼考試，我可能會猜什麼高考二級或法研所。

00:11:00 - 00:11:00
做。

00:11:00 - 00:11:02
結果不是，考警特式的。

00:11:02 - 00:11:07
我想說奇怪，那個機產原理要會那麼，那麼學理的法律問題幹什麼，這搞得現在考法研所一樣。

00:11:09 - 00:11:10
好，這一題啊。

00:11:11 - 00:11:12
我跟你們說。

00:11:12 - 00:11:13
這一題很特殊，這一題他只問假。

00:11:15 - 00:11:18
也就是他只問那個教唆犯的行責。

00:11:18 - 00:11:21
所以這一題的考點一樣，再考你什麼呢？

00:11:22 - 00:11:24
正犯的不能為遂，放在哪裡？

00:11:25 - 00:11:26
對共犯的影響，一樣在考這個東西。

00:11:27 - 00:11:31
瞭解嗎，正犯的不能為遂對共犯的影響。

00:11:32 - 00:11:33
好，我們先想一下那個正犯的部分。

00:11:36 - 00:11:36
那個正犯是以。

00:11:38 - 00:11:39
以，他怎麼樣呢？

00:11:41 - 00:11:41
你看喔。

00:11:43 - 00:11:46
閱讀了醫學報告之後。

00:11:46 - 00:11:51
相信啊，給小朋友喝有花生成分的牛奶，那個小朋友會過敏死掉。

00:11:52 - 00:11:54
但是他誤讀了醫學報告。

00:11:54 - 00:11:55
就以來說。

00:11:56 - 00:11:57
你要不要說他是不等偽罪?

00:11:59 - 00:11:59
各位。

00:12:00 - 00:12:02
你一定要把它說成是不能未遂,

00:12:02 - 00:12:04
不然假議題有什麼好寫的。

00:12:04 - 00:12:05
瞭解吧?

00:12:05 - 00:12:08
如果你說以只是個普通未遂，

00:12:08 - 00:12:10
以只是普通未遂的話，

00:12:10 - 00:12:12
那甲就是一般的教唆犯，

00:12:12 - 00:12:14
這一題還有什麼意義，

00:12:14 - 00:12:14
知道嗎？

00:12:14 - 00:12:16
所以這個是考試導向的寫法,

00:12:16 - 00:12:18
你一定要把它認為是不能未遂。

00:12:18 - 00:12:19
所以來,

00:12:19 - 00:12:21
以,第一個來,不能未遂放哪裡?

00:12:22 - 00:12:23
這個你要先處理。

00:12:23 - 00:12:26
放構成要件或放三階外，會影響到這一題的結論。

00:12:27 - 00:12:27
好,

00:12:27 - 00:12:30
再來，以有沒有符合26條？

00:12:31 - 00:12:33
它是哪一種不能？

00:12:34 - 00:12:36
給小朋友喝花生牛奶想把它毒死。

00:12:36 - 00:12:37
那個叫手段不能嗎,

00:12:37 - 00:12:37
對不對?

00:12:37 - 00:12:38
有沒有危險?

00:12:38 - 00:12:40
來，試說我們跑跑看喔。

00:12:40 - 00:12:42
客觀危險說的話一定沒有嘛,

00:12:42 - 00:12:42
對不對？

00:12:42 - 00:12:43
始終不能。

00:12:44 - 00:12:45
那如果採具體危險說呢？

00:12:46 - 00:12:50
旁觀者看到有家長給小朋友喝花生牛奶，

00:12:50 - 00:12:51
旁觀者會有什麼想法？

00:12:51 - 00:12:53
覺得好可怕喔，那個嬰兒快要死掉了。

00:12:54 - 00:12:55
會這樣想嗎？一定不會嘛。

00:12:55 - 00:12:57
就花生牛奶啊，對不對？

00:12:57 - 00:12:59
所以從具體危險來說呢，

00:12:59 - 00:13:40
沒有危險。

00:13:40 - 00:13:42
那重大無知說呢？

00:13:43 - 00:13:46
我覺得這一題是不喜歡重大無知說的老師出的。

00:13:46 - 00:13:49
我覺得很可能是黃惠婷老師出的，很有可能，

00:13:49 - 00:13:51
因為警大老師出警特還蠻常見的嘛。

00:13:51 - 00:13:53
我猜測啦，臆測而已。

00:13:54 - 00:13:58
黃惠婷老師他在文章裡面就說他不喜歡重大無知說,

00:13:58 - 00:13:58
為什麼呢?

00:13:59 - 00:14:00
因為要怎麼樣的重大才算重大無知？

00:14:00 - 00:14:02
會，因為那個東西完全不可信，對不對？

00:14:02 - 00:14:04
結果這個人呢，他好像有點掉漆哦。

00:14:05 - 00:14:07
他可以看國外的醫學期刊,

00:14:08 - 00:14:09
只是解讀錯誤,

00:14:09 - 00:14:10
你說這個算重大缺失,

00:14:11 - 00:14:12
好像有點灰色,對不對?

00:14:12 - 00:14:16
那我跟各位說,你這一題,一定要把它解成危險,

00:14:16 - 00:14:18
我說的嘛，不然的話共犯寫不到嘛，對不對？

00:14:19 - 00:14:21
所以這一題我反而不建議你採重大五之說，

00:14:21 - 00:14:22
因為不好操作，

00:14:23 - 00:14:25
你就乾脆用具體危險，就讓它變危險，知道嗎？

00:14:25 - 00:14:26
就這樣操作。

00:14:27 - 00:14:31
所以，來，正犯不能未遂，危險的話，共犯就不成立。

00:14:31 - 00:14:34
那又回到剛剛跟那個魚肉鄉民那一題一樣。

00:14:34 - 00:14:38
如果你把不能未遂放構成要件的話，幫助犯不成立，

00:14:38 - 00:14:40
對不對？因為沒辦法從屬。

00:14:41 - 00:14:44
來，聽清楚喔，這一題最難的地方在後面。

00:14:44 - 00:14:48
那如果你把不能未遂放三階之外呢,

00:14:49 - 00:14:50
這一題可不可以從屬？

00:14:50 - 00:14:51
可以,

00:14:51 - 00:14:53
對吧？可以吧，沒有疑問吧。

00:14:53 - 00:14:54
可是聽清楚啊,

00:14:55 - 00:14:58
這一題不能未遂犯三階之外，它也只是可以從屬而已哦。

00:14:59 - 00:15:01
不代表假要成立教唆犯哦。

00:15:01 - 00:15:02
你知道為什麼嗎？

00:15:03 - 00:15:07
因為假是教唆做一個根本沒有危險的行為。

00:15:08 - 00:15:09
我舉個例哦。

00:15:10 - 00:15:13
我叫你用兇殘的手段去把路博言殺掉,

00:15:14 - 00:15:17
結果你超迷信，你對他狂扎稻草人。

00:15:18 - 00:15:19
這樣的案例，

00:15:20 - 00:15:23
你的不能未遂放在構成要件跟放在三階之外,

00:15:24 - 00:15:26
是不是會影響到我共犯的成立？

00:15:26 - 00:15:27
這我們昨天講過嘛,對不對?

00:15:28 - 00:15:31
好,那假設,我也是一個超迷信的人喔,

00:15:32 - 00:15:34
我就真的相信扎稻草人會死,

00:15:34 - 00:15:38
然後我就跟超迷信的說,你快扎稻草人,快對他狂扎狂扎,

00:15:38 - 00:15:42
這樣子呢,49天之後,路博言就會七孔流血而死。

00:15:43 - 00:15:45
我超迷信，我跟妳這樣說，我叫妳去做這樣的事。

00:15:46 - 00:15:49
好，就算你的不能未遂放在三階之外可以從屬好了，

00:15:50 - 00:15:52
我的教唆行為難道不是不能未遂嗎？

00:15:53 - 00:15:54
懂我的意思吧？

00:15:54 - 00:15:55
也是啊。

00:15:55 - 00:15:59
我叫你去對人家紮稻草人，我的教唆行為怎麼會有法益侵害的危險？

00:15:59 - 00:16:00
懂我的意思嗎？

00:16:00 - 00:16:00
意思吧？

00:16:00 - 00:16:02
所以可從屬是一回事，

00:16:02 - 00:16:07
但是呢，共犯自己有沒有符合不能未遂，那是另外一回事喔。

00:16:08 - 00:16:08
知道吧,

00:16:08 - 00:16:14
所以這一題當中，就算你把正犯的不能未遂放三階之外好了,

00:16:15 - 00:16:17
對，他這個時候共犯可以從屬,

00:16:17 - 00:16:22
可是那個共犯假借自己的幫助或教唆行為，是不是也是不能未遂？

00:16:22 - 00:16:23
對啊

00:16:23 - 00:16:25
他叫，他叫那個誰啊？

00:16:26 - 00:16:28
他叫他的同居人給嬰兒喝花生牛奶，

00:16:29 - 00:16:30
那怎麼會有生命法益的危險，

00:16:31 - 00:16:31
瞭解吧？

00:16:31 - 00:16:35
所以這一題當中，我講，就算共犯可以從屬，

00:16:36 - 00:16:37
但共犯會怎麼樣？

00:16:37 - 00:16:39
他自己也不能未遂，

00:16:39 - 00:16:40
所以那個共犯還是無罪，知道嗎？

00:16:41 - 00:16:41
這題就是這樣。

00:16:42 - 00:16:44
對啊，是不能未遂有史以來最難的一題。

00:16:44 - 00:16:46
考上警特四等，我覺得很不輕鬆。

00:16:47 - 00:16:49
警特四等考那麼難，搞得在考法研所一樣。

00:16:51 - 00:16:53
好，所以這一題是這樣子。

00:16:53 - 00:16:53
OK。

00:16:54 - 00:16:56
接著，我們進入下一個單元前，

00:16:57 - 00:17:01
我看一下，應該有幾個題目再帶同學看一下。

00:17:48 - 00:17:50
很多題目同質性很高啦。

00:17:50 - 00:17:52
像比如說你來看題目本。

00:17:56 - 00:18:00
來，那個題目本的，我看一下第

00:18:00 - 00:18:01
照客觀危險說的話，

00:18:01 - 00:18:01
沒有

00:18:01 - 00:18:02
人不在嗎

00:18:02 - 00:18:02
對不對？

00:18:03 - 00:18:04
照具體危險說呢？

00:18:04 - 00:18:05
有啊

00:18:05 - 00:18:06
因為裡面沒有人,

00:18:06 - 00:18:07
旁觀者不會知道啊,

00:18:07 - 00:18:07
對不對?

00:18:08 - 00:18:10
照重大無知說有沒有危險?

00:18:10 - 00:18:11
也有,

00:18:11 - 00:18:11
為什麼？

00:18:12 - 00:18:14
因為搞錯裡面有沒有人這點，

00:18:14 - 00:18:15
我們一般不會覺得他很愚蠢，

00:18:15 - 00:18:16
知道嗎？

00:18:16 - 00:18:17
所以三說跑下來大概是這樣。

00:18:18 - 00:18:18
好,

00:18:19 - 00:18:19
然後再來,

00:18:21 - 00:18:22
右邊第八題,

00:18:22 - 00:18:23
一模一樣。

00:18:24 - 00:18:25
就課題不存在嘛,

00:18:25 - 00:18:28
所以三種操作下來的結果完全一樣。

00:18:28 - 00:18:29
好,

00:18:29 - 00:18:30
然後,

00:18:33 - 00:18:34
然後我跟你們說啊,

00:18:35 - 00:18:36
那個第14題,

00:18:36 - 00:18:37
我上課不講。

00:18:38 - 00:18:41
但我跟你們說第14題是一個非常適合用來練習的題目。

00:18:42 - 00:18:43
這一題超難。

00:18:44 - 00:18:44
真的，

00:18:44 - 00:18:45
這一題超難。

00:18:45 - 00:18:47
怎麼解我先不透露。

00:18:47 - 00:18:48
有興趣自己想一想，

00:18:49 - 00:18:50
有什麼想法可以來跟我討論一下。

00:18:51 - 00:18:52
這一題超難，

00:18:52 - 00:18:52
真的。

00:18:52 - 00:18:53
這一題超難。

00:18:54 - 00:18:56
這一題的難度大概就跟花生牛奶那一題差不多，

00:18:56 - 00:18:57
甚至更難。

00:18:57 - 00:18:58
這個，

00:18:59 - 00:19:00
我覺得出題老師很有創意。

00:19:00 - 00:19:01
能想到這樣的題目，

00:19:01 - 00:19:04
這一題應該是臺大有史以來考過最難的一次。

00:19:06 - 00:19:07
然後，

00:19:08 - 00:19:08
我看喔，

00:19:09 - 00:19:10
其他的

00:19:14 - 00:19:15
20題稍微看一下。

00:19:16 - 00:19:16
20頁20題，

00:19:17 - 00:19:17
看一下。

00:19:56 - 00:19:56
好，

00:19:57 - 00:19:57
20頁20題，

00:19:58 - 00:19:58
來,

00:19:58 - 00:19:59
誤認手槍的射程

00:20:00 - 00:20:00
範圍。

00:20:02 - 00:20:03
這個一樣,不能為遂兩大要件,

00:20:03 - 00:20:04
我們熟悉一下。

00:20:05 - 00:20:07
它是哪一種不會發生犯罪結果？

00:20:07 - 00:20:08
手段不會，

00:20:08 - 00:20:09
對不對？

00:20:09 - 00:20:10
那有沒有危險？

00:20:11 - 00:20:12
照客觀危險說當然沒有嘛。

00:20:12 - 00:20:13
是致命打不到嗎？

00:20:14 - 00:20:15
啊，照具體危險說呢？

00:20:15 - 00:20:17
一般人知道手槍的射程範圍嗎？

00:20:18 - 00:20:19
不會知道。

00:20:19 - 00:20:20
所以會有危險的感受。

00:20:20 - 00:20:20
會。

00:20:20 - 00:20:22
阿照重大無知說,

00:20:22 - 00:20:23
這種專業知識的不知,

00:20:23 - 00:20:24
不算是重大無知,

00:20:24 - 00:20:25
當然沒有。

00:20:25 - 00:20:25
就這樣,

00:20:25 - 00:20:26
知道嗎?

00:20:26 - 00:20:27
所以這個同學應該都會操作了喔。

00:20:28 - 00:20:28
好,

00:20:29 - 00:20:30
最後我們來看一題難的。

00:20:32 - 00:20:33
26題

00:20:33 - 00:20:33
來，來

00:20:33 - 00:20:34
我們看一下

00:20:34 - 00:20:35
26題。

00:20:48 - 00:20:49
26題在考什麼？

00:20:49 - 00:20:51
在考隔離犯的著手。

00:20:52 - 00:20:53
昨天講過的，

00:20:53 - 00:20:54
隔離犯的著手。

00:20:55 - 00:20:56
所以26題這一種題目，

00:20:56 - 00:20:57
我跟你說，

00:20:57 - 00:20:58
這種題目啊，

00:20:58 - 00:21:01
如果你只用傳統的著手理論去操作，

00:21:01 - 00:21:02
形式客觀，

00:21:02 - 00:21:03
實質主觀，

00:21:03 - 00:21:03
主觀。

00:21:03 - 00:21:04
主客觀混合，

00:21:05 - 00:21:06
不會沒有分，

00:21:07 - 00:21:08
但分數沒那麼漂亮。

00:21:09 - 00:21:11
這一題如果你要拿到漂亮的分數，

00:21:11 - 00:21:12
比如說你想考司法官啊，

00:21:12 - 00:21:15
或者是考那種錄取人數非常少的考試,

00:21:15 - 00:21:17
像調查局之類的,

00:21:17 - 00:21:18
如果你想考那種考試,

00:21:18 - 00:21:20
你分數要拿得漂亮,

00:21:20 - 00:21:22
那你必須要能寫出特殊的學說。

00:21:23 - 00:21:23
我說啦,

00:21:23 - 00:21:26
這個題目你用一般的著手理論去處理,

00:21:26 - 00:21:27
不會沒有分。

00:21:28 - 00:21:29
啊假設考律師的話,

00:21:29 - 00:21:30
因為律師的錄取率夠高,

00:21:31 - 00:21:33
所以假設你考律師，你能寫出一般的四說，

00:21:34 - 00:21:35
那也夠上榜，

00:21:35 - 00:21:35
也OK。

00:21:36 - 00:21:37
但我就說如果你要考什麼司法官之類的考試，

00:21:38 - 00:21:39
你就必須要會比較多的學說。

00:21:40 - 00:21:40
所以咧,

00:21:40 - 00:21:43
昨天我們講的那個隔離防禦的著手三說,

00:21:43 - 00:21:44
我們大概來看一下喔,

00:21:44 - 00:21:45
回頭檢視一下。

00:21:47 - 00:21:48
這一題,

00:21:48 - 00:21:49
著手了沒有?

00:21:50 - 00:21:51
來,如果你照食物見解,

00:21:51 - 00:21:52
那個嚴格的個別理論,

00:21:53 - 00:21:53
有沒有著手?

00:21:54 - 00:21:54
有啊,

00:21:54 - 00:21:55
因為行為做完了,對不對?

00:21:56 - 00:21:56
所以著手啦。

00:21:57 - 00:21:57
再來,

00:21:57 - 00:21:59
那如果你照修正的個別理論,

00:21:59 - 00:22:00
像許

00:22:00 - 00:22:01
昨天老師那個說法，

00:22:01 - 00:22:02
那我言行有沒有失控？

00:22:03 - 00:22:03
有啊，

00:22:03 - 00:22:05
那都包裹寄出去了，他怎麼控制？

00:22:05 - 00:22:06
對不對？也是控了。

00:22:07 - 00:22:10
但是如果你照許恆達老師的整體理論呢，從這個地方著手，

00:22:10 - 00:22:11
沒有，

00:22:11 - 00:22:12
因為法益的危險根本還不迫切，

00:22:13 - 00:22:13
知道吧？

00:22:14 - 00:22:15
所以這一題在考你什麼？

00:22:16 - 00:22:17
隔離犯的著手

00:22:17 - 00:22:18
各說要列出來喔，知道嗎？

00:22:19 - 00:22:20
這個東西就不是一般著手理論的問題喔

00:22:21 - 00:22:22
這個叫隔離犯的著手。

00:22:24 - 00:22:25
身障

00:22:26 - 00:22:27
身障特考那麼難。

00:22:27 - 00:22:28
對啊,

00:22:28 - 00:22:31
身障特考，我之前是不是有帶你們看過其他,

00:22:31 - 00:22:32
反正等一下會看到啦,

00:22:32 - 00:22:34
那身障特考經常考得很變態,

00:22:34 - 00:22:36
那連私律考程都不會寫的，就拿去考身障，

00:22:37 - 00:22:37
這個超常見。

00:22:38 - 00:22:38
好，

00:22:39 - 00:22:41
這個，好，所以不能未遂，我們就看到這邊。

00:22:42 - 00:22:43
來，接著往下。

00:22:44 - 00:22:47
我們接著來看一個東西叫中止未遂

00:22:48 - 00:22:50
256頁，我們來看中止未遂。

00:22:55 - 00:22:57
中止未遂啊，近年來很喜歡考

00:22:58 - 00:23:02
而且近年來跟未遂犯有關的新考點很多都集中在中止未遂。

00:23:02 - 00:23:04
因為不能未遂其實沒有什麼新東西

00:23:05 - 00:23:07
不能未遂就兩大要件跟他效果討論到爛了,

00:23:07 - 00:23:10
不能未遂10年前是這樣,現在也幾乎是這樣,

00:23:10 - 00:23:11
可是中止未遂不是喔,

00:23:11 - 00:23:15
中止未遂近年來其實很多新的東西加入。

00:23:15 - 00:23:16
我先跟各位講一下,

00:23:17 - 00:23:19
其實中止未遂這個東西啊,

00:23:19 - 00:23:23
如果你就嚴格的法律邏輯來講，它不應該在犯罪論，

00:23:24 - 00:23:24
真的啦，

00:23:25 - 00:23:27
中止未遂其實嚴格來講，它不應該，它不應該在犯罪論，

00:23:28 - 00:23:29
它應該放在刑罰論。

00:23:30 - 00:23:30
真的啊,

00:23:31 - 00:23:34
因為我們講犯罪論是跟什麼有關？跟犯罪成立有關的東西,

00:23:35 - 00:23:39
可是中止未遂的前面，它叫什麼？刑事政策上的刑法介入是有,

00:23:40 - 00:23:41
它其實跟犯罪的成立根本就沒關係,

00:23:41 - 00:23:42
對不對？

00:23:42 - 00:23:44
所以其實中止未遂應該放刑法論才對,

00:23:44 - 00:23:47
可是因為我們的法條把它跟一般的未遂犯編在一起,

00:23:47 - 00:23:49
所以我們就乾脆連它一起講,

00:23:49 - 00:23:50
知道嗎？它是一個這樣的位置。

00:23:52 - 00:23:55
所以其實嚴格來講，中止未遂它不是犯罪論的問題,

00:23:55 - 00:23:56
它是刑法論的問題,

00:23:57 - 00:23:57
就像我舉個例子,

00:23:58 - 00:24:00
你們應該有學過民法債。

00:24:00 - 00:24:00
點嘛，應該有學過嘛，對不對？

00:24:01 - 00:24:05
民法債篇我們在學債務不履行的時候不是有學給付遲延嗎？

00:24:05 - 00:24:09
那給付遲延裡面是不是有偷偷塞一個東西叫受領遲延？

00:24:09 - 00:24:11
受領遲延是債務不履行嗎？

00:24:11 - 00:24:11
其實不是。

00:24:12 - 00:24:13
真的啊，他其實不是啊。

00:24:14 - 00:24:18
因為那個是債權人自己遲延的，違反協力義務怎麼會是債務不履行？

00:24:18 - 00:24:21
只是立法者因為方便的考量就把它放在那個地方。

00:24:21 - 00:24:22
懂這意思吧？

00:24:22 - 00:24:25
所以其實終止未遂也是。

00:24:25 - 00:24:26
他其實跟犯罪者沒有關係啦。

00:24:27 - 00:24:28
這是刑法論的議題啦。

00:24:28 - 00:24:31
照理說這個東西應該是要跟什麼自首那些東西放在一起。

00:24:31 - 00:24:33
可是因為我們的法條把它編在一起。

00:24:33 - 00:24:34
所以我們就一起來講。

00:24:34 - 00:24:34
OK喔。

00:24:35 - 00:24:35
好。

00:24:37 - 00:24:38
終止未遂是這樣。

00:24:38 - 00:24:40
終止未遂就是說哈。

00:24:40 - 00:24:42
行為人為什麼未遂？

00:24:42 - 00:24:44
他出於己意終止，這個犯罪才會未遂。

00:24:45 - 00:24:46
所以這個叫終止未遂。

00:24:47 - 00:24:52
比如說我殺的人之後，我突然後悔了，趕快打119把別人送醫，被害人沒有死，這種情況我們叫做中止未遂。

00:24:54 - 00:24:56
好，我們來看一下中止未遂的要件。

00:24:57 - 00:25:00
第一個，中止未遂要符合未遂犯的一般要件。

00:25:00 - 00:25:02
因為它是一種未遂嘛，當然。

00:25:02 - 00:25:04
所以中止未遂呢，要符合未遂犯的一般要件。

00:25:05 - 00:25:11
所以這裡說，過失犯既遂犯還有不法未遂，不法未遂的犯罪，無從中止喔。

00:25:12 - 00:25:14
第一個，過失犯不會有中止。

00:25:15 - 00:25:17
真的啦，過失犯不會有中止，你不要亂寫。

00:25:19 - 00:25:20
這很多同學會寫錯欸。

00:25:21 - 00:25:24
我常看到啊，什麼殺人，什麼過失致死的中止未遂。

00:25:24 - 00:25:25
沒有這種東西,好嗎?

00:25:26 - 00:25:27
所以舉個例來說哈。

00:25:27 - 00:25:30
如果我在路上不小心開車撞到路人。

00:25:30 - 00:25:33
路人被我撞之後啊,倒在地上奄奄一息。

00:25:33 - 00:25:36
甚至警消來了之後啊,他是卡的狀態。

00:25:38 - 00:25:39
我就很緊張啊，趕快把他送醫啊。

00:25:39 - 00:25:42
送醫之後起死回生，那個人活過來了。

00:25:42 - 00:25:43
這樣的話我論什麼罪？

00:25:44 - 00:25:45
那就過失傷害，知道嗎？

00:25:45 - 00:25:46
就過失傷害。

00:25:47 - 00:25:50
因為過失犯的論罪一定是用最終的結果來決定。

00:25:50 - 00:25:55
雖然一度這個人快要死掉了,我成功把他從鬼門關前搶回來了。

00:25:56 - 00:25:59
但不要寫什麼過失致死的終止未遂,沒這種東西哦。

00:25:59 - 00:26:00
過失犯沒有未遂啊，所以這個就過失傷害，好嗎？

00:26:00 - 00:26:01
所以這個就過失傷害，好嗎？

00:26:02 - 00:26:06
然後再說，既遂犯不會有終止的空間。

00:26:07 - 00:26:10
這就是一個流傳在考生間的都市傳說。

00:26:10 - 00:26:13
我以前也聽過，這真的是都市傳說，來我跟你們說。

00:26:14 - 00:26:17
如果失敗，那就是既遂了。

00:26:17 - 00:26:21
不要去給我說什麼類推適用終止未遂，沒這種東西，好嗎？

00:26:21 - 00:26:26
所以我殺了人之後，我突然後悔了，趕快打119把被害人送醫。

00:26:26 - 00:26:30
可是很無奈啊，被害人傷勢過重，送醫之後仍然不治。

00:26:30 - 00:26:31
那我要叫什麼？

00:26:32 - 00:26:33
殺人既遂，好嗎？

00:26:33 - 00:26:37
我就殺人既遂吼，你不要給我很白爛的說，這要類推適用終止未遂，沒有那個說法，好嗎？

00:26:38 - 00:26:40
沒有這個說法吼，他就既遂了喔。

00:26:42 - 00:26:45
好，還有吼，那個不法未遂的犯罪，無從中止。

00:26:46 - 00:26:47
大部分都是行為犯。

00:26:47 - 00:26:49
好像比如說肇事逃逸。

00:26:49 - 00:26:50
肇事逃逸罪什麼時候成立？

00:26:51 - 00:26:52
逃走的瞬間就成立。

00:26:53 - 00:26:56
那我逃了300公尺之後啊，越想越不對勁。

00:26:56 - 00:26:59
想法網恢恢疏而不漏，到處都是路口監視器。

00:26:59 - 00:27:01
我是能逃多久？

00:27:01 - 00:27:02
越想越不對，趕快掉頭回來。

00:27:03 - 00:27:04
那就還是成立本罪啊。

00:27:05 - 00:27:07
對不對，是並沒有什麼中止未遂，沒有吼。

00:27:07 - 00:27:09
所以這個是第一個前提，我們要注意的吼。

00:27:09 - 00:27:12
要有法未遂的犯罪才會有中止未遂的適用。

00:27:12 - 00:27:13
來，那第二個。

00:27:14 - 00:27:15
預備犯有沒有終止未遂的適用？

00:27:16 - 00:27:17
萬年考點。

00:27:18 - 00:27:19
預備階段終止怎麼辦？

00:27:20 - 00:27:21
好，比如說。

00:27:21 - 00:27:22
我想砍殺被害人。

00:27:24 - 00:27:26
那我就拿刀在被害人家附近埋伏。

00:27:27 - 00:27:30
埋伏到被害人已經出現了。

00:27:30 - 00:27:30
我

00:27:30 - 00:27:32
原本要拿著刀衝上去砍了。

00:27:33 - 00:27:34
但是越想越不對。

00:27:34 - 00:27:36
覺得被害人也沒那麼壞吧。

00:27:36 - 00:27:39
然後想一想，這殺人很重，至少關十年，算了算了，不殺了。

00:27:40 - 00:27:41
趕快走，刀子收起來。

00:27:42 - 00:27:43
我掉頭走掉了。

00:27:44 - 00:27:46
預備階段的終止怎麼論罪？

00:27:47 - 00:27:48
你看這邊有三種說法喔。

00:27:49 - 00:27:50
有人說根本不成立犯罪。

00:27:51 - 00:27:52
林山田老師的說法，好說預備行為沒有完成的話。

00:27:54 - 00:27:55
根本不足以彰顯那個惡性，所以說根本不成立犯罪。

00:27:58 - 00:27:59
然後再來吼。

00:27:59 - 00:28:00
也有

00:28:00 - 00:28:01
有人說就成的預備犯,

00:28:02 - 00:28:03
這個是一個很形式的推演,

00:28:04 - 00:28:05
因為有人會說啊你看法條嘛,

00:28:06 - 00:28:07
中止未遂要以著手

00:28:08 - 00:28:09
那預備犯沒有著手啊,

00:28:09 - 00:28:10
預備犯怎麼中止,

00:28:10 - 00:28:12
所以很遺憾,預備階段中止沒有效果,

00:28:13 - 00:28:14
也有這個說法。

00:28:14 - 00:28:17
比較持平的,現在比較多人採的是第三說,

00:28:18 - 00:28:20
類推適用中止未遂。

00:28:21 - 00:28:21
為什麼？

00:28:22 - 00:28:26
因為有人會說嘛，你看，著手之後的中止，都可以減免其刑了。

00:28:27 - 00:28:31
那著手前的危險性更低，不是更應該要可以減免嗎？

00:28:31 - 00:28:33
對不對？舉重以明輕嘛。

00:28:33 - 00:28:35
著手後都可以,那著手前為什麼不行?

00:28:35 - 00:28:36
應該要更可以啊,

00:28:36 - 00:28:41
所以又有人說呢,著手前的話應該要類推適用中止未遂,

00:28:41 - 00:28:42
三說各有人採。

00:28:43 - 00:28:44
那有些人就會問啊,

00:28:45 - 00:28:48
欸，你看喔，像不成立犯罪那一說，那個是食物啊，

00:28:48 - 00:28:49
司法院解釋啊，

00:28:50 - 00:28:51
那成立預備犯罪說也是食物啊，

00:28:51 - 00:28:52
最高法院判例啊。

00:28:53 - 00:28:55
那考一式選擇題怎麼辦？

00:28:55 - 00:28:59
我跟你說，一式選擇題它不會正面問你說食物在哪一說，

00:28:59 - 00:29:01
因為一跟二都是食物，

00:29:01 - 00:29:03
他會很賤的問說哪一說不是食物，

00:29:04 - 00:29:05
真的醫師有這樣出過，

00:29:05 - 00:29:07
他問你說哪一說不是食物。

00:29:07 - 00:29:08
所以三不是食物,

00:29:08 - 00:29:09
瞭解吧?

00:29:09 - 00:29:13
所以遇到這種東西，食物分好幾種說法,

00:29:14 - 00:29:15
他無法正面問你,

00:29:15 - 00:29:17
他會反面問你，說哪個不是食物。

00:29:18 - 00:29:19
你說考這是不是很無聊？

00:29:19 - 00:29:22
我至少覺得很無聊，它沒辦法考試就只會考嘛。

00:29:22 - 00:29:24
所以記得，第三說不是食物喔。

00:29:26 - 00:29:30
好，所以這個是我們講中者為第一個前提，要符合未遂犯的一般要件。

00:29:30 - 00:29:32
再來第二個，非失敗未遂。

00:29:33 - 00:29:37
我跟各位說，失敗未遂是近三年來非常重要的考點，失敗未遂。

00:29:39 - 00:29:42
這個東西，以前我大學的時候根本沒有人在討論。

00:29:43 - 00:29:46
真的，我大學的時候，這個東西大概就教科書兩行帶過，

00:29:46 - 00:29:49
反而現在超喜歡考，失敗未遂。

00:29:50 - 00:29:52
我跟各位講，失敗未遂這個要件是什麼意思？

00:29:53 - 00:29:56
它的功能叫做中止未遂的排除要件。

00:29:57 - 00:30:00
也就是你看喔，中止未遂後面不是還有一堆要件嗎？

00:30:00 - 00:30:01
你看，終止意思，

00:30:01 - 00:30:03
終止行為，

00:30:03 - 00:30:06
然後還有什麼因果關係，有沒有，後面還有一大堆東西。

00:30:07 - 00:30:08
我們先審查失敗未遂。

00:30:09 - 00:30:13
當這個行為被判定成失敗未遂的時候，它就出局了。

00:30:14 - 00:30:16
後面的要件三四五六七你就不用再管了，

00:30:16 - 00:30:16
知道嗎？

00:30:17 - 00:30:21
所以失敗未遂它就是一個前提的審查要件。

00:30:22 - 00:30:23
很像那個刑法行為，

00:30:23 - 00:30:24
瞭解吧？

00:30:24 - 00:30:27
我們進三階之前不是會先審那個刑法行為嗎？

00:30:27 - 00:30:29
如果他不是刑法行為就不進三階的嘛，

00:30:30 - 00:30:31
類似的意思，知道吧？

00:30:31 - 00:30:33
所以失敗未遂它就是一個這樣的功能。

00:30:33 - 00:30:38
進終止未遂的各項要件前，我們先看它是不是失敗未遂，

00:30:38 - 00:30:41
如果是，排除掉了，後面要件不用看了，

00:30:41 - 00:30:41
知道嗎？

00:30:41 - 00:30:42
它就這樣的功能。

00:30:43 - 00:30:43
好。

00:30:45 - 00:30:47
失敗未遂，通說說有兩種。

00:30:48 - 00:30:53
第一個是行為人發現客觀構成要件根本無法實現。

00:30:54 - 00:30:59
這是第一種情況，行為人發現客觀構成要件根本無法實現。

00:31:00 - 00:31:04
比如說小偷潛入一戶民宅偷東西。

00:31:05 - 00:31:12
結果小偷進入這戶民宅之後發現，這一戶民宅的舊屋主剛搬家，剛搬走。

00:31:12 - 00:31:16
屋內什麼東西都沒有，連一包面紙也沒有。

00:31:17 - 00:31:18
所以他走了。

00:31:19 - 00:31:20
這個叫失敗未遂。

00:31:20 - 00:31:22
因為完全沒有帶得走的東西。

00:31:22 - 00:31:22
知道嗎?

00:31:23 - 00:31:24
所以這個叫失敗未遂,

00:31:24 - 00:31:27
第一種情況，根本客觀構成要件無法實現。

00:31:27 - 00:31:30
或者比如說行為人要去被害人家殺人,

00:31:30 - 00:31:32
進到被害人家才發現被害人根本就不在。

00:31:32 - 00:31:36
這一種發覺客觀構成要件無法實現，這是第一種失敗未遂，

00:31:36 - 00:31:38
這也沒有爭議，第一種。

00:31:39 - 00:31:39
好。

00:31:40 - 00:31:41
再來還有第二種情況。

00:31:42 - 00:31:47
第二種失敗未遂是，客觀構成要件雖然無法，雖然可以實現，

00:31:48 - 00:31:55
可是行為人發覺，這個犯罪做下去啊，他原本預期中的犯罪利益無法達成。

00:31:56 - 00:31:58
這也是失敗未遂，知道嗎？

00:31:58 - 00:31:59
這第二種，

00:31:59 - 00:32:00
第二種。

00:32:00 - 00:32:00
會稍微有一些爭議，我們等一下會看到。

00:32:02 - 00:32:03
再講一次喔，第二種是什麼樣？

00:32:04 - 00:32:06
雖然客觀構成要件，可以實現。

00:32:07 - 00:32:09
可是行為人的判斷，他所預期的犯罪利益

00:32:11 - 00:32:15
遠遠不早就不存在，根本無法達成。

00:32:15 - 00:32:17
這是第二種失敗未遂，知道嗎？

00:32:17 - 00:32:18
這是第二種哈，好。

00:32:20 - 00:32:20
第二種是這樣。

00:32:21 - 00:32:22
第二種哈。

00:32:23 - 00:32:23
那樣。

00:32:24 - 00:32:25
小偷進到被害人家。

00:32:26 - 00:32:28
進到被害人家之後啊,

00:32:28 - 00:32:31
追悔啊,發現被害人家確實有一些東西。

00:32:32 - 00:32:36
可是被害人家裡都是一些不怎麼值錢的東西。

00:32:36 - 00:32:41
用了十幾年20年的破爛傢俱,沙發上還有小孩的塗鴉。

00:32:41 - 00:32:45
然後有一些舊家電,但顯然沒有什麼財產價值。

00:32:45 - 00:32:48
左看右看，算了，這家沒有錢，不想偷了。

00:32:48 - 00:32:50
這是第二種失敗未遂。

00:32:50 - 00:32:52
他要偷可不可以偷得到？

00:32:52 - 00:32:56
可以，他可以偷得到，可是他對這些東西沒有興趣啊，那個不值錢，他偷它幹什麼？

00:32:57 - 00:32:58
這也是失敗未遂，知道嗎？

00:32:58 - 00:32:59
這是第二種情況，這也是

00:32:59 - 00:33:00
失敗未遂。

00:33:01 - 00:33:03
還有像我上課也常舉另外一個例子。

00:33:04 - 00:33:04
好，比如說哈，

00:33:05 - 00:33:06
我去偷模型飛機。

00:33:07 - 00:33:08
假設哈,

00:33:09 - 00:33:16
我聽說阿，A的家裡有一款模型飛機是我找了好多年，一直想找的絕版品。

00:33:17 - 00:33:19
比如說我一直想找這款模型飛機哈,

00:33:19 - 00:33:21
聽說A的家裡有，於是我半夜就潛入A家。

00:33:21 - 00:33:25
要去A家偷我要的那一款模型飛機，結果我進到A家之後,

00:33:25 - 00:33:27
我發現阿A有超多模型飛機。

00:33:29 - 00:33:32
可是左看右看，就是沒有我要的那一款。

00:33:32 - 00:33:34
他還有別款超值錢的，對，可是我沒興趣。

00:33:34 - 00:33:36
就是沒有我要的那一款，我就退出了。

00:33:37 - 00:33:38
這是不是失敗未遂？

00:33:38 - 00:33:40
照通說是喔，知道嗎？

00:33:40 - 00:33:44
雖然我要實現竊盜罪的客觀要件是有可能的。

00:33:44 - 00:33:46
可是我要的那一臺不在嘛。

00:33:47 - 00:33:47
我就退出了。

00:33:47 - 00:33:49
OK吧，這也是一種失敗未遂哈。

00:33:49 - 00:33:49
好。

00:33:51 - 00:33:52
接著來。

00:33:53 - 00:33:56
當我們判定完他不是失敗未遂之後，

00:33:56 - 00:33:59
我們就要接下來看到58頁，我們來看到終止意思。

00:34:00 - 00:34:01
好，確定他不是中止未遂了，那我們就進到中止未遂自身要件的審查。

00:34:07 - 00:34:11
第一個來，中止意思是第一個，要有終局放棄的意思。

00:34:12 - 00:34:15
也就是行為人之後真的不想再做了。

00:34:16 - 00:34:24
所以啊，砍人砍到一半，突然心生憐憫，覺得殺人是不對的，趕緊放棄把被害人送醫，OK，這個是中止意思。

00:34:25 - 00:34:27
可是如果行為人不是這樣想的。

00:34:27 - 00:34:31
比如說，如果小偷進到被害人家要偷東西。

00:34:31 - 00:34:40
這個小偷在被害人家搜尋財務的時候，突然看到被害人的客廳掛了一本日曆。

00:34:40 - 00:34:47
上面是富有農曆那種日曆，那小偷就看了一下，哇塞，一看糟糕，今天日子不好。

00:34:47 - 00:34:50
月逢受死日，諸事不宜，今天日子不好。

00:34:50 - 00:34:57
小偷想說那，今天偷東西可能會出事，接著小偷就翻一翻，那哪一天日子好呢，翻到後天好日子。

00:34:57 - 00:35:00
後天宜取到，那我後天再來偷好了。

00:35:00 - 00:35:02
於是小偷今天就走了。

00:35:02 - 00:35:04
這樣算中止未遂嗎？

00:35:04 - 00:35:07
不算，因為他沒有中止的意思，知道嗎？

00:35:07 - 00:35:09
終局放棄才算，這是第一個。

00:35:16 - 00:35:19
好，再來，我們來看到第二個，要出於己意，因己意而中止。

00:35:25 - 00:35:26
所謂因己意是這樣子。

00:35:27 - 00:35:30
我們要怎麼判斷行為人是因己意或非因己意呢？

00:35:30 - 00:35:33
學理上有下列幾種不同的說法。

00:35:33 - 00:35:35
這也是中止未遂的傳統考點。

00:35:36 - 00:35:38
第一個叫做主觀說。

00:35:38 - 00:35:41
主觀來說是同學最熟悉的那個叫法蘭克公式。

00:35:41 - 00:35:43
主觀是什麼意思？

00:35:43 - 00:35:47
他區分兩種情況，得為而不欲為。

00:35:47 - 00:35:50
我可以做，但我卻不想做，得為而不欲為。

00:35:50 - 00:35:54
跟另外一種叫做欲為而不得為。

00:35:55 - 00:35:57
所謂欲為而不得為是。

00:35:58 - 00:36:00
我想繼續做，但我沒辦法繼續做。

00:36:00 - 00:36:03
這是欲為而不得為，區分前這兩種情況。

00:36:04 - 00:36:08
得為而不欲為，這才是終止意思，這才是引起意。

00:36:09 - 00:36:14
反過來說，欲為而不得為的話呢，那就不是引起意，它區分成那兩種情況。

00:36:15 - 00:36:17
這個叫做法蘭克公式。

00:36:17 - 00:36:21
因為提出這個學說的學者，他叫法蘭克。

00:36:22 - 00:36:23
就這樣，法蘭克公式。

00:36:23 - 00:36:28
名字不要記錯，記錯很尷尬，以前有同學寫成法蘭克服公式。

00:36:29 - 00:36:30
多一個字差很多。

00:36:30 - 00:36:33
你講法蘭克公式，老師會笑你。

00:36:33 - 00:36:35
所以有法蘭克公式，那有沒有什麼慕尼黑公式？

00:36:35 - 00:36:37
沒有這種東西，他就是法蘭克公式。

00:36:38 - 00:36:40
我記得之前聽原仔分享過。

00:36:40 - 00:36:44
就是民法的侵權行為的因果關係。

00:36:44 - 00:36:46
有一種說法叫蛋殼頭蓋骨理論。

00:36:46 - 00:36:47
同學聽過嗎？

00:36:47 - 00:36:49
結果你知道嗎？原仔說最近改考卷，

00:36:50 - 00:36:52
看到有同學寫雞蛋頭蓋骨理論。

00:36:52 - 00:36:53
原仔給他打叉。

00:36:53 - 00:36:56
我就問原來說，學長，那寫雞蛋頭蓋骨不行嗎？

00:36:57 - 00:37:04
原仔說，不行啊，因為原本的英文是寫egg，他沒有寫是哪一種鳥類的蛋啊，那你寫雞蛋就奇怪啊，那為什麼不是別的蛋？

00:37:04 - 00:37:06
所以有些名詞不要寫錯，好嗎？

00:37:06 - 00:37:08
這個，這叫法蘭克公式喔。

00:37:08 - 00:37:09
好。

00:37:09 - 00:37:11
照法蘭克公式來看的話。

00:37:11 - 00:37:13
我們講就是自主動機啦，自主動機。

00:37:14 - 00:37:17
至於這個動機背後的，這個動機的背後。

00:37:20 - 00:37:21
良不良善。

00:37:22 - 00:37:22
不重要喔。

00:37:23 - 00:37:27
所以我們講，只要是得為而不欲為，他就是中止未遂。

00:37:30 - 00:37:34
至於這個動機好不好，良不良善，在道德上值不值得鼓勵。

00:37:35 - 00:37:36
這不重要。

00:37:36 - 00:37:36
知道嗎？這不重要。

00:37:37 - 00:37:40
所以如果是性侵犯，把被害人壓制之後，然後把被害人翻過身來啊。

00:37:43 - 00:37:46
發現比如說被害人是他的舊識。

00:37:46 - 00:37:48
被害人長得很醜之類的。

00:37:48 - 00:37:49
放棄了。

00:37:49 - 00:37:50
是不是引起注意？

00:37:50 - 00:37:51
是喔。

00:37:51 - 00:37:52
知道嗎?這是引起義喔。

00:37:52 - 00:37:54
好，我們來看到下面各種具體的情況。

00:37:55 - 00:37:56
第一個，廣號一。

00:37:56 - 00:37:59
那被他人勸阻而停止了。

00:38:01 - 00:38:04
我們講啊，被他人勸阻而停止，一般認為是引起義。

00:38:07 - 00:38:08
真的啊，這種情況是情義啦，為什麼？

00:38:09 - 00:38:12
因為被勸阻的情況，當然是得為而不欲為啊。

00:38:13 - 00:38:19
哎，你想啊，被勸阻的人，如果他心夠狠，有沒有可能不顧勸阻繼續殺，有啊，當然有可能啊。

00:38:20 - 00:38:27
有沒有聽過以前有一個國民黨籍的屏東縣議會議長叫鄭太吉，30年前的。

00:38:27 - 00:38:29
有不知道的話，你們去看臺灣啟示錄。

00:38:29 - 00:38:30
有報導過。

00:38:31 - 00:38:34
鄭太吉應該是在1994年的時候吧。

00:38:34 - 00:38:41
他是國民黨的，然後他當時靠買票，選上議員，其實選上這個屏東縣議會議長。

00:38:41 - 00:38:46
當時他喊一個口號，說過高屏溪殺人無罪，真的啊。

00:38:46 - 00:38:52
當時他當著被害人，我記得那個被害人叫鍾源峰嘛，他兒子玩伴。

00:38:52 - 00:38:54
當時他去殺那個鍾元峰。

00:38:54 - 00:39:00
當時鄭太吉去殺人的時候，被害人的媽媽當著鄭太吉的面跪著求說不要殺。

00:39:01 - 00:39:04
鄭太吉不理她，還是把那個鍾元峰給殺了。

00:39:04 - 00:39:06
後來鄭太吉被抓。

00:39:06 - 00:39:10
他跟檢警的說法是他很後悔，沒有連被害人的媽媽一起殺。

00:39:10 - 00:39:14
因為鄭太吉說如果他連被害人的媽媽一起殺的話，以後就不會有人檢舉他了。

00:39:15 - 00:39:16
對啊，有這種人啊。

00:39:16 - 00:39:18
那真的以前發生過，當上議長嘿。

00:39:19 - 00:39:20
所以我說啊。

00:39:20 - 00:39:23
行為人如果夠心狠手辣的話，有人求也沒用啊。

00:39:23 - 00:39:25
他還是可以照殺，對不對？所以我們講被請求而放棄，這確實是引起憂慮。

00:39:25 - 00:39:25
知道嗎？

00:39:25 - 00:39:27
這確實是引起疑慮喔，好。

00:39:32 - 00:39:33
那有一種情況比較特殊。

00:39:34 - 00:39:41
欸，那如果有一個小混混啊，他在路上拿水果刀持槍，拿這個水果刀，隨機打劫路人。

00:39:41 - 00:39:45
結果小混混打劫路人A的時候就拿那個水果刀抵著A啦,說要錢還是要命。

00:39:46 - 00:39:51
結果A呀,從口袋中掏出一把手槍抵著小混混,說你有本事再問一次。

00:39:51 - 00:39:56
小混混嚇呆了,認錯人了,馬上把刀子丟下,說大哥對不起,我錯了,趕快落跑。

00:39:57 - 00:39:59
這種情況這個小混混是強盜的中止未遂嗎？

00:40:00 - 00:40:02
欸,不是喔,這個是被脅迫而放棄喔。

00:40:02 - 00:40:03
這不是己意,

00:40:03 - 00:40:03
知道吧。

00:40:03 - 00:40:06
所以這個我們講，被求情的話還算啦。

00:40:06 - 00:40:07
再來第二個括號二，

00:40:09 - 00:40:15
那如果是誤認客觀上的既遂可能性降低而停止呢？

00:40:16 - 00:40:17
這個是不是因為己意？

00:40:18 - 00:40:18
這個不是。

00:40:19 - 00:40:19
這個不是。

00:40:20 - 00:40:22
所以比如說你偷東西偷到一半，

00:40:22 - 00:40:23
突然聽到警報器，

00:40:24 - 00:40:26
你想說糟糕了，是不是觸動保全系統？

00:40:26 - 00:40:27
你趕快逃跑。

00:40:27 - 00:40:32
後來發現不是啦，那個聲音是隔壁棟大樓的消防警報器壞掉。

00:40:33 - 00:40:34
跟這一棟根本無關。

00:40:35 - 00:40:36
這是什麼？

00:40:36 - 00:40:38
欲為而不得為喔。

00:40:38 - 00:40:42
所以我們講到底是得為而不欲為還是欲為而不得為，

00:40:43 - 00:40:45
我們從誰的觀點判斷？

00:40:46 - 00:40:47
從行為人的認知，

00:40:47 - 00:40:47
知道嗎？

00:40:49 - 00:40:52
中止未遂這邊,原則上我們都是從行為人認知去判斷,

00:40:52 - 00:40:55
所以這種情況的話,它不是因已意,

00:40:55 - 00:40:57
它不是,同樣的,

00:40:58 - 00:40:59
偷到一半,

00:41:40 - 00:41:42
聽到好像有巡邏車的聲音,

00:41:43 - 00:41:46
啊這個小偷就想說糟糕警察來了

00:41:46 - 00:41:46
趕快逃跑

00:41:47 - 00:41:52
結果後來才發現，原來是附近的小孩在玩遙控警車發出的聲音

00:41:52 - 00:41:53
那警察根本就沒有來

00:41:54 - 00:41:55
一樣喔，非因已意喔

00:41:55 - 00:41:56
知道喔。

00:41:57 - 00:41:58
好，再來括號三，

00:41:59 - 00:42:00
那如果是遭人發覺或認出身分而停止呢？

00:42:00 - 00:42:01
這當然不是啊。

00:42:02 - 00:42:05
因為他就只想解釋啊，那被害人起得來怎麼解？對不對，這當然是什麼？

00:42:05 - 00:42:07
欲為而不得為，可以理解嗎，對不對？

00:42:08 - 00:42:08
用或者來說。

00:42:09 - 00:42:11
比如說，我想殺館長。

00:42:12 - 00:42:15
那你覺得以我這樣的身材，我要殺館長。

00:42:15 - 00:42:17
我當然只能偷襲啊。

00:42:17 - 00:42:19
我跟他正面對決，我怎麼可能贏，我很弱。

00:42:19 - 00:42:21
我一定一拳就被他打趴嘛，對不對？

00:42:21 - 00:42:22
我要勝他，我只能偷襲啊。

00:42:23 - 00:42:26
結果我拿刀接近他的時候，他突然回頭。

00:42:27 - 00:42:28
那我怎麼殺，對不對？

00:42:28 - 00:42:32
所以如果是第一種情況，括號一這邊。

00:42:32 - 00:42:34
如果這是一種犯罪。

00:42:35 - 00:42:37
就一定要在被害人不知道情況下才能做。

00:42:37 - 00:42:39
如果人被發現了，他還能怎麼做下去？

00:42:39 - 00:42:40
所以一定是什麼？

00:42:41 - 00:42:42
欲為而不得為，對不對？

00:42:42 - 00:42:43
一定是這樣喔。

00:42:43 - 00:42:45
好，那相對的，括號二。

00:42:47 - 00:42:53
但是，如果行為人被發覺身分，無關犯罪的既遂可能性。

00:42:55 - 00:42:56
這種情況是引起誘。

00:42:57 - 00:42:58
像徐安老師舉的例子。

00:42:59 - 00:43:00
偷東西偷到一半。

00:43:00 - 00:43:05
被害人是不在家啦,但發現被害人家有監視器。

00:43:05 - 00:43:05
所以放棄了。

00:43:06 - 00:43:07
這種例子你要注意喔。

00:43:09 - 00:43:12
這跟說我要殺館長，結果被館長髮現我逃跑，不一樣哦。

00:43:13 - 00:43:16
因為我想殺館長，結果被他發現我逃跑。

00:43:17 - 00:43:19
那那我當然只能逃啊，不然我能怎麼做？

00:43:20 - 00:43:22
我跟他正面對決，我又不會有勝算。

00:43:22 - 00:43:23
懂我的意思吧？

00:43:23 - 00:43:25
所以這種情況的話，確實是非引起議。

00:43:25 - 00:43:29
可是偷東西偷到一半，發現現場有監視器。

00:43:30 - 00:43:32
有監視器跟他既遂的成功率什麼事啊？

00:43:33 - 00:43:33
瞭解吧？

00:43:34 - 00:43:38
有監視器就只是他的身份曝光了吧，他日後更容易被抓嘛。

00:43:38 - 00:43:40
但這個跟他既遂的可能性沒有關係啊，知道吧？

00:43:41 - 00:43:42
所以這種情況算不算引起異議？

00:43:42 - 00:43:44
算哦，徐老師認為算哦。

00:43:46 - 00:43:46
好。

00:43:47 - 00:43:51
所以像或者圈圈二後面也是哦。

00:43:51 - 00:43:54
要性侵那個被害人啊，結果發現這個被害人是自己的國中同學。

00:43:55 - 00:43:56
一樣是引起爭議啊。

00:43:56 - 00:43:58
你難道國中同學都不能性侵哦？

00:43:59 - 00:44:00
只是如果是你

00:44:00 - 00:44:01
發現國中同學的話

00:44:01 - 00:44:02
因為被害人知道你是誰嘛,

00:44:02 - 00:44:03
更容易被發現嘛,

00:44:03 - 00:44:03
知道吧,

00:44:03 - 00:44:05
所以這種情況容易引起。

00:44:06 - 00:44:07
來，所以這個是目前的多數說。

00:44:07 - 00:44:08
這個叫主觀說。

00:44:09 - 00:44:12
主觀說的話，目前有實務也有採它喔。

00:44:12 - 00:44:13
注意12,

00:44:13 - 00:44:15
目前的實務也有採這一說。

00:44:15 - 00:44:15
好，

00:44:16 - 00:44:18
再來第二說叫限定主觀說。

00:44:18 - 00:44:21
這個是一個相對比較少見的說法。

00:44:21 - 00:44:25
限定主觀說顧名思義，它就是一個更嚴格的主觀說。

00:44:26 - 00:44:28
它除了得為而不欲為之外，

00:44:28 - 00:44:32
還要再加上一個要件，叫做倫理上的自我要求。

00:45:35 - 00:45:37
好，什麼叫倫理上的自我要求呢？

00:45:37 - 00:45:40
這個東西是一個哲學的用語啦。

00:45:40 - 00:45:44
我們講，一個人之所以會做或不做某些事，

00:45:44 - 00:45:47
想像上有兩種可能，第一個叫自律，第二個叫他律。

00:45:47 - 00:45:48
什麼叫自律呢？

00:45:49 - 00:45:51
就是你發自內心覺得說對，我應該這樣，我不應該這樣，

00:45:51 - 00:45:52
這個叫自律。

00:45:52 - 00:45:54
第二種叫他律，

00:45:54 - 00:45:58
他律的話就是說，這個人其實他本身也沒有真的想這麼做，

00:45:58 - 00:46:00
只是他考量到

00:46:00 - 00:46:05
如果我不這麼做的話，我會招致一些不利的後果，那算了，我勉為其難舉了這麼做，這個叫他律，應該可以感受得到吧，對不對？

00:46:07 - 00:46:09
比如說，我舉個例子，我舉個例子。

00:46:11 - 00:46:14
我們開車在路上啊，在行人穿越道的時候要停讓行人。

00:46:14 - 00:46:19
這個不停讓的話罰6000嘛，同學們都知道，近兩年來政府一直在宣導。

00:46:19 - 00:46:21
那我平常開車的感覺是這樣子。

00:46:21 - 00:46:25
我經過一般的路口,比如說最常的情形是綠燈右轉。

00:46:26 - 00:46:29
綠燈右轉的話,通常行人也會是綠燈嘛。

00:46:29 - 00:46:32
所以這種情況的話,我當然要先讓行人過,我才能過啊。

00:46:33 - 00:46:36
所以如果我是綠燈要右轉,而行人也是綠燈的時候。

00:46:37 - 00:46:41
那我當然會停下來啊,因為我也會覺得說對,沒錯,我應該尊重行人的優先權。

00:46:41 - 00:46:47
而且我當然也會想，那換作我是行人的時候，如果車子不讓我，我怎麼過，而且我容易被撞，對不對？

00:46:48 - 00:46:51
所以這種情況的話，我確實是心甘情願地讓。

00:46:51 - 00:46:53
所以這個是自我要求，自律。

00:46:53 - 00:46:53
OK。

00:46:54 - 00:46:57
好，有一種情況，老實說我真的不想讓。

00:46:57 - 00:46:57
就是行人闖紅燈。

00:46:58 - 00:46:58
對。

00:46:59 - 00:47:02
遇到闖紅燈的行人，說真的我一點都不想讓。

00:47:02 - 00:47:05
因為我的感覺是自己要闖紅燈，那就自己為自己的安全負責。

00:47:06 - 00:47:07
我為什麼要讓他？

00:47:07 - 00:47:09
我覺得我們國家的政策很奇怪。

00:47:09 - 00:47:12
行人闖紅燈，他自己的安全自己都不顧了。

00:47:13 - 00:47:14
為什麼國家還要保護他？

00:47:15 - 00:47:16
我覺得很奇怪啊，對啊。

00:47:16 - 00:47:19
就是闖紅燈那是一種自我安全的放棄。

00:47:19 - 00:47:21
那他要放棄的話，那也是他的自由啊。

00:47:21 - 00:47:22
國家應該尊重他才對啊。

00:47:22 - 00:47:24
為什麼還是要強制其他駕駛人去讓他呢？

00:47:24 - 00:47:26
我覺得這個真的是很奇怪。

00:47:26 - 00:47:29
所以我遇到闖紅燈的行人，說真的我真的一點都不想讓他。

00:47:30 - 00:47:30
讓他。

00:47:31 - 00:47:32
可是你說我會不會讓，會，我還是會讓他。

00:47:32 - 00:47:34
因為有人檢舉我的話，我要被罰6000，我覺得不值得。

00:47:36 - 00:47:37
可以瞭解我的想法吧，這個叫什麼？

00:47:37 - 00:47:38
這個叫他律。

00:47:39 - 00:47:40
我其實一點都不想讓，可是我不能不讓啊。

00:47:40 - 00:47:42
這個叫他律。

00:47:43 - 00:47:43
所以這邊也是。

00:47:44 - 00:47:46
倫理上的自我要求就是說，行為人要注意那一種。

00:47:47 - 00:47:50
發自內心地覺得說，對對對，我不應該這麼做。

00:47:50 - 00:47:51
這種才算，如果行為人他只是出於某些利害權衡。

00:47:55 - 00:47:56
其實我是想做了，可是考慮到。

00:47:57 - 00:48:00
我還在緩刑期間，那我在假釋。

00:48:00 - 00:48:01
仔細見到，如果這已經被發現，

00:48:01 - 00:48:03
我要被抓去關的話不划算。

00:48:03 - 00:48:04
算算不要做了

00:48:04 - 00:48:05
這一種就算了

00:48:05 - 00:48:05
知道嗎？

00:48:05 - 00:48:07
這個叫倫理上的自我要求。

00:48:08 - 00:48:10
這個說法是林東老師提出的說法

00:48:10 - 00:48:11
倫理上自我要求,

00:48:12 - 00:48:13
但這一說很少人採,

00:48:13 - 00:48:13
為什麼?

00:48:14 - 00:48:18
因為這一說，我們撇開它在實質上有沒有道理,

00:48:19 - 00:48:20
這一說會有一個技術上的問題啦,

00:48:21 - 00:48:22
就是食物沒辦法操作。

00:48:23 - 00:48:25
你怎麼知道行為人在想什麼？

00:48:25 - 00:48:26
對啊，不好操作啊。

00:48:26 - 00:48:28
所以這一說，我們不管理論上什麼道理，

00:48:29 - 00:48:31
食物上的難題就是它很難操作。

00:48:31 - 00:48:31
知道吧？

00:48:32 - 00:48:34
好，接下來，第三說叫客觀說。

00:48:35 - 00:48:36
客觀說是什麼意思呢？

00:48:37 - 00:48:39
客觀說看的是一般人會怎麼做。

00:48:40 - 00:48:44
一般人在這種情境之下，他會不會停下來？

00:48:45 - 00:48:46
所以客觀來說的看法是，

00:48:47 - 00:48:51
在這種情境之下，一般人喔，一般人會怎麼做？

00:48:52 - 00:48:54
來，如果一般人都會停下來，

00:48:55 - 00:48:56
行為人也停下來了，

00:48:57 - 00:48:58
你覺得值得獎勵嗎？

00:48:59 - 00:49:01
還好嘛，沒什麼，跟大家一樣嘛，

00:49:01 - 00:49:01
對不對？

00:49:02 - 00:49:05
所以這種情況不值得解，它就不是隱已意。

00:49:06 - 00:49:07
相對的，

00:49:07 - 00:49:11
那如果這個情況，一般人都會停，都不會停下來喔。

00:49:11 - 00:49:13
一般人都不會停,

00:49:13 - 00:49:16
而行為人卻停下來了,有沒有感覺他很特別值得獎勵？

00:49:17 - 00:49:17
知道吧？

00:49:18 - 00:49:22
所以客觀來說看的是這個，一般人會不會停下來。

00:49:24 - 00:49:26
一般人都會而行為人做了,

00:49:26 - 00:49:26
這沒什麼,

00:49:27 - 00:49:29
但一般人都不會為人卻挺身而出的，這才值得獎勵。

00:49:30 - 00:49:31
好，這個叫做客觀說。

00:49:32 - 00:49:33
所以像食物講，食物說，

00:49:34 - 00:49:37
一般人發現殺錯人的話，

00:49:37 - 00:49:39
一般人都會停下來。

00:49:40 - 00:49:44
所以行為人發現殺錯人而停下來呢,這個沒有什麼。

00:49:45 - 00:49:46
這不值得說。

00:49:46 - 00:49:47
這是食物的說法。

00:49:48 - 00:49:49
對,這個是食物的說法。

00:49:49 - 00:49:50
73年的決議。

00:49:51 - 00:49:51
我跟你們說啊，

00:49:52 - 00:49:53
考試不建議採客觀說，

00:49:53 - 00:49:55
因為它不好操作。

00:49:55 - 00:49:57
你怎麼知道一般人會怎麼做？

00:49:58 - 00:50:00
對啊，像我大一的刑中老師就調侃。

00:50:00 - 00:50:01
這個客觀說啊，

00:50:01 - 00:50:06
他說奇怪，最高法院的法官為什麼會知道一般人發現殺錯人都會停下來？

00:50:07 - 00:50:08
法官是有殺過人喔？

00:50:09 - 00:50:13
那你們自己想一想，當時老師說他以前在監獄問過殺人犯。

00:50:13 - 00:50:17
問說，那你們發現殺錯人會停下來嗎？

00:50:18 - 00:50:20
結果殺人犯給他的答案是，

00:50:21 - 00:50:25
我發現殺錯人，我當然不會停下來，我會繼續把這個人殺死。

00:50:25 - 00:50:29
因為如果是受託殺人的話，我發現殺錯人我停了，

00:50:30 - 00:50:33
那那個人一定會去報案，我就被警察抓了。

00:50:33 - 00:50:37
這樣子的話，對的人我沒有殺到，我拿不到酬金，

00:50:37 - 00:50:39
然後我還要去坐牢，我幹嘛？

00:50:39 - 00:50:41
我當然是繼續把那個人殺死，我再去找到對的對象。

00:50:42 - 00:50:44
欸，這樣說好像也蠻符合理性的，對不對？

00:50:45 - 00:50:47
對啊，所以你說一般人都會這樣做嗎？誰知道？

00:50:48 - 00:50:50
我們，對啊，你說這個一般人到底是什麼人啊？

00:50:51 - 00:50:52
一般殺人的人嗎？

00:50:52 - 00:50:54
還是我們這樣的一般人？

00:50:54 - 00:50:57
可是你講我們這樣的一般人的話，那我們就不會殺人啊。

00:50:57 - 00:50:58
這很難用，知道吧？

00:50:58 - 00:51:02
所以這一說的話，你可以寫，但不建議操作，因為這一說不好操作。

00:51:03 - 00:51:05
來，下面這個東西，我們來看一下。

00:51:06 - 00:51:09
下面這個東西啊，它偏思慮。

00:51:09 - 00:51:10
好，它偏思慮。

00:51:10 - 00:51:12
但說真的它沒有很難。

00:51:12 - 00:51:14
所以我還是來講一下。

00:51:15 - 00:51:18
就思慮以外的同學就加減聽，它真的沒有到很難。

00:51:19 - 00:51:22
這個不像什麼雙重具體化錯誤什麼的，不像那個東西那麼抽象，

00:51:23 - 00:51:24
這個還好。

00:51:25 - 00:51:29
這個，是許恆達老師對失敗未遂不同的理解。

00:51:29 - 00:51:30
來，我們複習一下喔。

00:51:31 - 00:51:35
剛剛我們才講過，通說認為失敗未遂有兩種，對不對？

00:51:36 - 00:51:37
第一種是什麼？

00:51:37 - 00:51:40
發現客觀構成要件無法實現。

00:51:40 - 00:51:44
而第二種呢，發現所預期的犯罪利益不存在，對吧？

00:51:44 - 00:51:45
通說認為有兩種。

00:51:46 - 00:51:49
那我跟各位說，許恆達老師認為只有一種。

00:51:49 - 00:51:50
就第一種才算。

00:51:51 - 00:51:53
許恆達老師認為第二種不是失敗未遂。

00:51:54 - 00:51:55
簡單講是這個意思，知道嗎？

00:51:56 - 00:51:59
許恆達老師認為只有第一種才算失敗未遂。

00:52:00 - 00:52:01
第二種根本就不算。

00:52:01 - 00:52:06
所以第二種，行為人發覺犯罪利益不存在而停止的情況，許老師認為說這不是失敗未遂。

00:52:10 - 00:52:13
所以這會有開啟中止未遂的審查空間喔。

00:52:13 - 00:52:14
這是許老師的看法。

00:52:14 - 00:52:15
來，可是。

00:52:16 - 00:52:21
徐老師雖然認為第二種情形，有開啟中止未遂的審查空間，沒有錯。

00:52:22 - 00:52:27
但是徐老師會接著說，第二種情形，他一定也不是因其一中止。

00:52:28 - 00:52:28
為什麼？

00:52:29 - 00:52:33
發覺犯罪利益不存在，那一定怎麼樣？

00:52:33 - 00:52:33
欲為而不得為嘛。

00:52:33 - 00:52:34
對不對？

00:52:34 - 00:52:34
一定是這樣嘛。

00:52:35 - 00:52:37
所以其實結論都是什麼？不成立終止未遂啦，其實結論都一樣，知道嗎？

00:52:38 - 00:52:42
像徐老師舉的例子，發現殺錯人而停止。

00:52:43 - 00:52:44
好，你發現殺錯人而停止。

00:52:45 - 00:52:46
趙通說的說法，

00:52:46 - 00:52:47
會說什麼？

00:52:48 - 00:52:49
那你跟那個人又沒有仇。

00:52:49 - 00:52:50
所以這個叫什麼呢？

00:52:51 - 00:52:52
發覺犯罪利益不存在。

00:52:52 - 00:52:55
趙通說會直接講這個叫失敗未遂哦，知道嗎？

00:52:55 - 00:52:55
通說會這樣說。

00:52:56 - 00:52:58
那許恒大老師的說法又說什麼呢？

00:52:59 - 00:52:59
會說這個。

00:53:00 - 00:53:02
這個，他不是失敗未遂，不是。

00:53:03 - 00:53:04
但有沒有引起注意？

00:53:04 - 00:53:05
也沒有。

00:53:05 - 00:53:05
為什麼？

00:53:06 - 00:53:06
再講一次。

00:53:07 - 00:53:11
因為徐老師的說法會覺得，你照因其意的標準來講，

00:53:11 - 00:53:14
行為人跟那個被錯殺的人又沒有仇。

00:53:15 - 00:53:15
那沒有仇的話，

00:53:16 - 00:53:17
犯罪對他沒有利益啊。

00:53:18 - 00:53:19
所以他停下來叫什麼？

00:53:19 - 00:53:20
欲為而不得為嘛，知道吧？

00:53:21 - 00:53:22
所以其實結論一樣，

00:53:23 - 00:53:25
發覺犯罪利益不存在而停止，

00:53:26 - 00:53:28
其實通說跟徐老師的操作，

00:53:28 - 00:53:30
結論是一樣，只是論證過程

00:53:30 - 00:53:30
不同。

00:53:31 - 00:53:31
不同。

00:53:31 - 00:53:33
通常會直接在失敗未遂就把它擋掉。

00:53:34 - 00:53:35
而選到所以說

00:53:35 - 00:53:36
這不是失敗未遂。

00:53:37 - 00:53:39
但是呢，這也不能算因此一終止，瞭解吧？

00:53:39 - 00:53:40
簡單講這個意思。

00:53:42 - 00:53:42
好。

00:53:43 - 00:53:45
我們來看一個失敗未遂的典型考題。

00:53:46 - 00:53:48
這一題很多同學看不出這個是失敗未遂。

00:53:48 - 00:53:48
來。

00:53:49 - 00:53:50
21頁第27題，這一題我覺得出的還不錯。

00:54:36 - 00:54:42
來，這一題假的犯罪成立的程式，我們先寫330第二項，這個叫加重強盜未遂。

00:54:43 - 00:54:44
起分我們還沒有教，所以罪名的部分同學先寫。

00:54:46 - 00:54:49
這是330第二項，這個叫加重強盜未遂。

00:54:49 - 00:54:50
為什麼加重？

00:54:52 - 00:54:56
他拿槍啊，他帶兇器啊，加重強盜未遂。

00:54:57 - 00:54:58
來，會不會有中止未遂？

00:54:58 - 00:55:00
先講，中止未遂放哪裡？

00:55:00 - 00:55:04
三期外喔，知道嗎，罪責已著才可以中止未遂。

00:55:04 - 00:55:06
同學你不要把終止未遂放罪責，知道嗎？

00:55:06 - 00:55:09
終止未遂的位置，就是在三階外。

00:55:09 - 00:55:13
該當違法有責三階都及數，才可以終止未遂。

00:55:14 - 00:55:16
一樣是考生間的都市傳說。

00:55:17 - 00:55:19
超多人會把終止未遂放罪責。

00:55:21 - 00:55:22
好，那我跟你們說。

00:55:23 - 00:55:25
你們要把終止未遂放罪責，嚴格來說不能說你錯。

00:55:28 - 00:55:30
因為日本學說確實有這一說。

00:55:30 - 00:55:30
陳子平老師的書上寫。

00:55:32 - 00:55:33
責任減輕說，有，日本學說。

00:55:35 - 00:55:36
可是你覺得，你把終止未遂寫罪責。

00:55:39 - 00:55:41
出題老師會覺得你踩日本的責任減輕說。

00:55:42 - 00:55:43
還是會覺得你記錯？

00:55:44 - 00:55:45
應該會覺得你記錯，對吧？

00:55:46 - 00:55:46
對啊，一定的啊。

00:55:47 - 00:55:48
我之前就遇過這樣的同學啊。

00:55:49 - 00:55:50
解題班遇到啊，我都說你同學。

00:55:50 - 00:55:52
你把終止寫罪責，嚴格來說不能說你錯啦。

00:55:52 - 00:55:53
日本學說有這一說啦。

00:55:53 - 00:55:56
可是，你應該不是看了陳子平老師說的書。

00:56:00 - 00:56:00
選擇日本學說，而起來最扯者吧，不是吧，你應該只是記錯吧。

00:56:00 - 00:56:00
他同學那個臉超尷尬，說對，我記錯了。

00:56:05 - 00:56:06
知道吧？

00:56:06 - 00:56:10
所以終止我一直不要放罪責喔，放三期之外喔，知道，三期之外。

00:56:10 - 00:56:10
好。

00:56:11 - 00:56:12
這一題，這一題。

00:56:14 - 00:56:15
照通說的看法。

00:56:15 - 00:56:16
它是什麼？

00:56:17 - 00:56:19
它就是失敗未遂。

00:56:20 - 00:56:21
當然是。

00:56:21 - 00:56:21
為什麼？

00:56:22 - 00:56:25
題目裡面特別跟你說這個人他欠了3萬塊的賭債。

00:56:26 - 00:56:27
這句話其實有意義耶。

00:56:29 - 00:56:31
欠3萬塊的賭債。

00:56:31 - 00:56:34
然後到了商店老闆跟他說我只有500塊。

00:56:35 - 00:56:37
欠3萬塊的人搶500幹什麼？

00:56:38 - 00:56:40
搶了500，他的債務還在啊，還不知道會不會搶第二票。

00:56:41 - 00:56:42
對啊。

00:56:42 - 00:56:45
所以假設他聽到只有500塊，他還搶。

00:56:46 - 00:56:48
那假設我是他的辯護人的話，

00:56:49 - 00:56:51
我應該會請法院對他做智能鑑定。

00:56:52 - 00:56:53
你不覺得？

00:56:53 - 00:56:53
對啊。

00:56:53 - 00:56:57
如果他500塊也要搶的話，他還欠了3萬塊。

00:56:57 - 00:56:59
那我會覺得這個人責任能力有缺陷。

00:56:59 - 00:57:00
是蠻不合理的嘛。

00:57:01 - 00:57:01
所以我說，

00:57:01 - 00:57:09
對這個情為人來說，他的犯罪利益是一次要搶到足以清償他債務的數額，這個犯罪才有意義嘛。

00:57:11 - 00:57:13
結果他發現那個人只有500塊，所以他放棄。

00:57:15 - 00:57:16
就是第二種失敗未遂啊。

00:57:16 - 00:57:17
對不對，就第二種啊。

00:57:19 - 00:57:20
所以這一題照通說是甚麼？

00:57:21 - 00:57:22
就失敗未遂。

00:57:22 - 00:57:23
後面就別說了。

00:57:23 - 00:57:25
他就不可能認終止未遂了，知道吧？

00:57:25 - 00:57:27
那如果照許恆達老師的說法呢？

00:57:28 - 00:57:30
我們說許恆達老師的失敗未遂只有一種嘛，第二種不算嘛。

00:57:31 - 00:57:33
所以他有開啟中止未遂的空間。

00:57:34 - 00:57:36
可是這一題照許恆達老師的看法，

00:57:37 - 00:57:39
他也不會是因起意。

00:57:39 - 00:57:42
因為他欠3萬塊啊，他搶他搶500塊能幹嘛？

00:57:42 - 00:57:44
搶的也不能解決他的債務啊，所以這個會變成是什麼樣？

00:57:45 - 00:57:47
欲為而不得為，知道嗎？

00:57:47 - 00:57:50
所以這裡的話，依然是，非終止未遂，瞭解吧？

00:57:50 - 00:57:52
所以這個是一個還不錯的題目，典型的失敗未遂。

00:57:55 - 00:57:59
所以題目裡面的每一句話幾乎都有意義,很多同學都忽略掉他欠三萬塊這個事實了。

00:58:01 - 00:58:04
好,所以這個是這個季節問題喔,我們就看到這邊。

00:58:04 - 00:58:04
OK,剛好一個小時喔,我們休息一下。

00:58:06 - 00:58:08
等一下我們再來看終止行為的部分。

00:58:59 - 00:59:04
好,我們接著來看終止未遂的第四個要件,這個叫做終止行為,或者叫防果行為。

00:59:06 - 00:59:08
我們在判斷終止行為的時候啊，這裡首先我們要先來看到黑板上這個圖，這個叫做既了未遂跟未了未遂。

00:59:15 - 00:59:16
這個圖啊，同學應該不陌生。

00:59:16 - 00:59:21
如果你們以前讀過林鈺雄老師的刑總，林老師的刑總上就有這個圖，所以這個圖也不是我原創的。

00:59:22 - 00:59:29
我記得林鈺雄老師的書上是說，這個圖好像也不是他原創的啦，好像是他聽他德國朋友，他聽到什麼德國朋友講的，

00:59:30 - 00:59:31
就把他畫出來哦。

00:59:31 - 00:59:33
來，什麼叫既了，什麼叫未了？

00:59:33 - 00:59:36
行為已經完成的未遂，這個叫做既了未遂。

00:59:39 - 00:59:42
相對的，行為還沒完成的未遂，這個叫做未了未遂。

00:59:44 - 00:59:46
分成這兩類喔。

00:59:46 - 00:59:48
行為已經完成的，這個叫既了，行為還沒有完成的，這個叫做未了。

00:59:51 - 00:59:52
好，為什麼做這個區分呢？

00:59:53 - 00:59:58
因為學理上認為既遂未遂跟未遂未遂啊，會連帶的影響終止。

01:00:00 - 01:00:02
行為要做到什麼程度，好，你們看喔。

01:00:02 - 01:00:05
這個人要推手推車過山坡。

01:00:06 - 01:00:09
這個人的手推車還在上坡階段的話。

01:00:09 - 01:00:10
他要繼續推。

01:00:11 - 01:00:12
才會往前嘛，所以這個叫未了。

01:00:13 - 01:00:13
那你想喔。

01:00:14 - 01:00:17
還在上坡階段，這個人他突然不想推手推車了。

01:00:18 - 01:00:19
他怎麼做啊？

01:00:19 - 01:00:21
就不要推就好了，對不對。

01:00:21 - 01:00:26
所以為了未遂的階段，如果行為人想放棄的話，那很簡單，就放棄就好了。

01:00:27 - 01:00:29
不需要特別去拯救被害人，不用嘛，對吧。

01:00:30 - 01:00:34
所以你拿槍瞄準被害人，瞄準到一半，你突然不想殺了。

01:00:34 - 01:00:35
那槍放下就好了。

01:00:35 - 01:00:37
你不用把別人送醫嘛,非常容易理解。

01:00:38 - 01:00:42
所以為了未遂的階段呢,行為人他只要消極的放棄,這就OK喔。

01:00:43 - 01:00:44
好,可是相對的右邊。

01:00:46 - 01:00:49
那如果是既遂的階段。

01:00:50 - 01:00:53
各位啊,既遂的階段,已經進到下坡階段了。

01:00:54 - 01:00:55
進到下坡階段的話。

01:00:56 - 01:00:59
這個人，他如果不想推手推車了，他該怎麼做？

01:01:00 - 01:01:00
嗯。

01:01:00 - 01:01:02
他當然不能只是放手啊。

01:01:02 - 01:01:04
因為放手車子會繼續衝啊，他應該怎麼做？

01:01:05 - 01:01:07
把車抓回來嘛，對不對。

01:01:07 - 01:01:11
所以如果已經到下坡階段的話，既遂未遂的階段。

01:01:12 - 01:01:16
行為人想放棄，當然不能只是單純的放棄而已。

01:01:16 - 01:01:21
而必須要怎麼樣，積極的防止結果發生，這才可以喔。

01:01:21 - 01:01:23
所以我們講喔，如果到既遂未遂的階段。

01:01:23 - 01:01:23
起了未遂的終止。

01:01:23 - 01:01:25
行為人他當然不能只是片面的停止而已。

01:01:25 - 01:01:25
而必須要怎麼樣？

01:01:25 - 01:01:26
積極防果。

01:01:26 - 01:01:30
所以意思就是說，你持刀砍了被害人，被害人已經重傷流血倒地了。

01:01:31 - 01:01:34
你突然不想結束這個人的生命，那你該怎麼做？

01:01:34 - 01:01:34
嗯。

01:01:34 - 01:01:36
你不能只是轉身走掉喔，你要打一一九。

01:01:36 - 01:01:37
把他送醫，就是這個意思，知道喔。

01:01:37 - 01:01:37
嗯。

01:01:38 - 01:01:38
嗯。

01:01:38 - 01:01:41
好，所以這個是我們講終止行為或我們講防果行為，它的意義。

01:01:43 - 01:01:45
為了未遂，只要消極放棄，而既遂了呢？

01:01:45 - 01:01:47
要行為人積極防果，來，又會考。

01:02:00 - 01:02:04
到一個問題喔，既遂跟未遂怎麼認定？

01:02:04 - 01:02:05
對啊，既了未了怎麼認定？

01:02:06 - 01:02:12
這裡會牽涉到的一個問題是，那個既了跟未了，我們要從誰的觀點去認定？

01:02:12 - 01:02:14
從客觀還是從主觀？

01:02:15 - 01:02:16
又卡到這個東西，從客觀從主觀。

01:02:18 - 01:02:20
因為會有一個問題是這樣子。

01:02:21 - 01:02:25
有的時候啊，既了跟未了可能兩邊的想象是不一致的。

01:02:25 - 01:02:27
舉個例子來說，我們舉兩個例子。

01:02:29 - 01:02:30
第一個版本是這樣。

01:02:32 - 01:02:34
行為人，他要射殺被害人。

01:02:34 - 01:02:37
他在遠處持那個狙擊槍，要射殺被害人。

01:02:38 - 01:02:43
行為人瞄準被害人，驟然板機扣下去，碰的一聲，被害人應聲倒地。

01:02:44 - 01:02:47
行為人覺得他事情做完了，於是他滿意地轉身離開。

01:02:48 - 01:02:51
結果後來才知道，原來被害人根本就沒有中彈。

01:02:51 - 01:02:55
被害人會倒地，純粹是剛好就這麼湊巧啊。

01:02:55 - 01:02:59
在那一個時刻，被害人因為沒有吃早餐，血糖過低。

01:03:00 - 01:03:00
倒下來了。

01:03:01 - 01:03:02
其實是這樣。

01:03:02 - 01:03:03
那這個你說既了還未了？

01:03:05 - 01:03:08
客觀上來說，根本就未了，對不對？

01:03:09 - 01:03:11
可是行為人主觀上呢？

01:03:11 - 01:03:12
他覺得既遂了啊。

01:03:13 - 01:03:14
這有可能嗎，對不對？

01:03:14 - 01:03:15
或顛倒過來有可能嗎？

01:03:16 - 01:03:18
客觀上其實已經既遂了，但行為人覺得是未遂。

01:03:19 - 01:03:22
有啊，有可能啊，這個例子我們等下就會看到啊。

01:03:22 - 01:03:25
所以我們講,到底是既遂或未遂,以什麼為準?

01:03:27 - 01:03:28
通說認為是怎麼樣?

01:03:28 - 01:03:31
以行為人主觀認知為準,知道嗎?

01:03:31 - 01:03:33
以行為人主觀認知為準哦。

01:03:33 - 01:03:34
所以

01:03:35 - 01:03:37
不管客觀上的情勢怎麼變。

01:03:38 - 01:03:42
只要行為人覺得他的行為已經完成了，那就是既遂。

01:03:43 - 01:03:45
那就要適用既遂的規則。

01:03:45 - 01:03:50
反過來說，只要行為人覺得行為還沒有完成的話，這就是未遂。

01:03:50 - 01:03:52
就這樣子，我們都是以行為人的主觀去做判斷。

01:03:52 - 01:03:54
這個很好記啦。

01:03:54 - 01:03:58
終止未遂的這些要件,幾乎都是以行為人的主觀為主,知道嗎?

01:03:58 - 01:03:59
所以通說做這樣的判斷。

01:04:00 - 01:04:01
好,那我講,

01:04:01 - 01:04:05
既遂未遂,要行為人積極防過。

01:04:06 - 01:04:07
積極防過,

01:04:08 - 01:04:10
可沒有說行為人要親力親為喔。

01:04:11 - 01:04:13
沒這種無聊的要求,知道嗎?

01:04:13 - 01:04:18
所以舉個例子,如果我有一天心情不好,去我家附近找了一個廢棄的工廠放火,

01:04:18 - 01:04:20
火勢引燃之後我突然後悔了,

01:04:20 - 01:04:22
趕快打119報警,

01:04:22 - 01:04:23
消防隊來滅火了。

01:04:24 - 01:04:27
那消防隊來滅火的時候,我沒有協助滅火。

01:04:27 - 01:04:30
我還在現場用臉書開直播,

01:04:30 - 01:04:33
跟同學在那邊講,你們看啊,我放火了,我又叫119了,

01:04:33 - 01:04:34
你們看啊，這個就中止未遂。

01:04:35 - 01:04:36
感覺我超白目對不對？

01:04:36 - 01:04:40
啊如果後來那個房子沒有被燒掉的話，我可不可以成立中止未遂？

01:04:40 - 01:04:41
欸可以喔，

01:04:42 - 01:04:44
知道嗎？這種情況我是可以成立中止未遂的喔。

01:04:45 - 01:04:46
你說蛤，我這麼白目還可以喔？

01:04:47 - 01:04:49
法律不是要處罰人民白目啦，

01:04:49 - 01:04:50
知道吧？

01:04:50 - 01:04:52
你要想喔，滅火是專業。

01:04:53 - 01:04:57
這種情形，如果你說我要協助滅火才可以。

01:04:58 - 01:04:59
這樣講反而奇怪吧。

01:05:00 - 01:05:03
我沒有滅火的裝備，也沒有滅火的知識，

01:05:03 - 01:05:05
你要我去幫忙滅火，

01:05:05 - 01:05:08
那不是越幫越忙嗎？消防隊應該只會叫我滾開吧。

01:05:08 - 01:05:09
懂我的意思吧？

01:05:09 - 01:05:12
所以行為人有沒有親力親為，不重要，

01:05:12 - 01:05:13
好嗎？不重要喔。

01:05:15 - 01:05:19
我常跟同學說，法律不會要求人民履行無效的義務。

01:05:19 - 01:05:22
這個我講過嘛，對不對？法律不要求人民履行無效的義務，

01:05:22 - 01:05:26
所以放火行為，我們當然不會要求行為人要親力親為。

01:05:27 - 01:05:32
我每次講到這個，都想到小時候有一次我跟我媽吵架，國小四年級的時候吧。

01:05:33 - 01:05:38
當時，要去，好像學校要做一個什麼報告，要去影印百科全書。

01:05:39 - 01:05:43
那當時我就把百科全書折了幾頁給我媽說，妳拿去幫我印。

01:05:43 - 01:05:44
我媽就有點不爽，

01:05:45 - 01:05:48
說這你的事，你也一起來啊，你怎麼只叫我幫你去做呢？

01:05:48 - 01:05:48
我就說不要

01:05:49 - 01:05:50
我說你抓我去幹什麼？

01:05:51 - 01:05:52
我都已經摺起來這幾頁了

01:05:52 - 01:05:55
那你就去幫我印嘛，你拖我去沒有意義啊

01:05:55 - 01:05:58
拖我去，影印又不會變得更快更好或更便宜

01:05:58 - 01:05:59
不會啊，你就自己去。

01:06:00 - 01:06:00
好了，然後我媽就一直很堅持說，這是你的事，你怎麼就叫我去而已，你自己也要去。

01:06:04 - 01:06:07
我就說不要，我去幹什麼，我去對這個解決問題又沒有意義。

01:06:08 - 01:06:09
我就跟我媽僵持了一個早上。

01:06:10 - 01:06:10
真的啊。

01:06:11 - 01:06:14
時隔快30年，我依然覺得我的堅持是對的。

01:06:15 - 01:06:17
我覺得我媽找我去沒有意義啊。

01:06:17 - 01:06:20
這個就跟民事訴訟法上講，那個當事人適格的概念很恰當。

01:06:21 - 01:06:22
找我去對解決紛爭又沒有意義。

01:06:23 - 01:06:24
我覺得我堅持沒有錯啊。

01:06:24 - 01:06:25
我不知道我媽在堅持什麼。

01:06:26 - 01:06:30
對啊，就我媽好像是覺得說，你要去這個才是一種負責的態度。

01:06:31 - 01:06:32
這種說法我不接受。

01:06:32 - 01:06:34
我去沒有意義啊，你找我去幹嘛？

01:06:34 - 01:06:35
我的想法是這樣。

01:06:36 - 01:06:40
所以我覺得我從小大腦的結構就很適合讀法律。

01:06:40 - 01:06:43
可能我媽覺得不行，想說是兒子怎麼那麼怪，是什麼頭腦。

01:06:44 - 01:06:45
但我覺得我從小就很適合念法律。

01:06:46 - 01:06:48
我覺得我的邏輯思考是100分的，我覺得是這樣了。

01:06:49 - 01:06:49
好。

01:06:51 - 01:06:53
所以這個是我們講終止行為的判斷方式。

01:06:54 - 01:06:54
來。

01:06:55 - 01:06:59
右邊，謝玉偉老師的說法，這個叫因果關係遮斷說。

01:07:00 - 01:07:03
這個東西之前的高考有考過。

01:07:03 - 01:07:05
我們直接用題目來講會比較快，我們來看264頁。

01:07:56 - 01:08:00
好，來，264頁這一個考題。

01:08:00 - 01:08:01
主觀去判斷。

01:08:01 - 01:08:04
所以就行為人的主觀認知來說，

01:08:05 - 01:08:07
行為人覺得既了還未了？

01:08:08 - 01:08:10
他以為被害人根本沒有受傷，對吧？

01:08:10 - 01:08:12
所以他覺得是未了。

01:08:12 - 01:08:15
那所以他覺得是未了的話，還在這個階段。

01:08:16 - 01:08:18
那他只要怎麼樣？放棄就好。

01:08:18 - 01:08:19
對啊，沒有錯啊。

01:08:19 - 01:08:22
所以爭議體如果照通說是不是重者為罪？是喔。

01:08:22 - 01:08:24
當你很多同學寫得很糟,想說啊真的嗎?

01:08:25 - 01:08:27
對,沒有錯,照通說真的是這樣。

01:08:27 - 01:08:29
好,那你可能覺得說,通說好像很怪。

01:08:30 - 01:08:32
對,沒錯,所以謝老師提出了不同的說法。

01:08:32 - 01:08:37
我們來看到,謝老師他提出的一個日本學說,叫做因果關係遮斷說。

01:08:38 - 01:08:39
這一說的看法是這樣,

01:08:39 - 01:08:40
這一說的主張是,

01:08:40 - 01:08:44
什麼既遂未遂、未了未遂，他的主張是這個圖根本就不重要。

01:08:45 - 01:08:45
知道嗎?

01:08:45 - 01:08:47
因果關係遮斷說覺得這個圖根本就不重要。

01:08:48 - 01:08:49
謝老師的說法是，

01:08:49 - 01:08:52
我們根本不用看既遂跟未遂，不看。

01:08:52 - 01:08:54
反而我們看什麼呢？

01:08:54 - 01:08:57
我們看的是純粹、客觀上法益的危險狀態。

01:08:57 - 01:08:58
那我們翻回來看一下。

01:09:01 - 01:09:02
這一說法講,

01:09:02 - 01:09:03
來第二點,

01:09:03 - 01:09:06
這個新客觀說，他講，終止行為的重點,

01:09:07 - 01:09:08
不在行為是否完成,

01:09:08 - 01:09:12
而應該從客觀上的危險狀態去看。

01:09:12 - 01:09:15
所以這裡講的了未了不重要，倒數第四行，

01:09:16 - 01:09:21
只要行為已經讓客體陷入隨時會發生結果的具體危險狀態，

01:09:22 - 01:09:26
那麼行為人就應該要積極的救助才可以。

01:09:27 - 01:09:32
反之，如果具體危險狀態可以因為行為的消極放棄就退散的話，

01:09:32 - 01:09:34
那麼只要消極放棄就夠了。

01:09:34 - 01:09:38
所以你看哦，這個因果關係遮斷說在這個問題的判斷上，

01:09:39 - 01:09:41
他不管你什麼既遂未遂、未了未遂，完全不管，

01:09:41 - 01:09:47
他只看客觀上法益有沒有陷入即將既遂的危險。

01:09:47 - 01:09:50
所以行為做完了沒根本就不重要，

01:09:50 - 01:09:51
知道嗎？

01:09:51 - 01:09:58
他不管你行為客觀上做完，主觀上做完，不管，他只看保護法益客觀上有沒有陷入具體危險的狀態。

01:09:58 - 01:09:59
所以如果剛剛那一題，

01:10:00 - 01:10:04
採謝老師的具體危險客觀說的話。

01:10:04 - 01:10:06
那可不可以認終止未遂？

01:10:06 - 01:10:11
當然不可以啊，因為人已經快死了，對不對，已經受到這麼嚴重的槍傷，所以這個是謝老師不同的意見。

01:10:12 - 01:10:14
剛剛那一題高考行政類的考題啊。

01:10:16 - 01:10:18
是不是謝老師出的，我不知道。

01:10:18 - 01:10:23
但謝老師那篇文章的案例跟那個高考行政的考題超像。

01:10:23 - 01:10:24
我只能說超像。

01:10:24 - 01:10:26
而且就剛好隔一年就出，所以有機會啦。

01:10:27 - 01:10:29
但不知道是不是，這個我不知道。

01:10:32 - 01:10:34
好，所以這是一個反對的意見。

01:10:34 - 01:10:37
來，接著我們往下第五點。

01:11:42 - 01:11:43
好。

01:11:43 - 01:11:43
第五點。

01:11:44 - 01:11:47
終止未遂，必須要結果不發生。

01:11:48 - 01:11:50
也就是那個犯罪不能既遂。

01:11:51 - 01:11:52
我們前面強調了喔。

01:11:52 - 01:11:54
如果犯罪已經既遂的話，那個就既遂了喔。

01:11:55 - 01:12:00
既遂犯就既遂了，不可能去類推適用終止未遂，不可能，知道嗎？不可能喔。

01:12:00 - 01:12:02
我把被害人救醫，把被害人送醫，那我們事後其實可以說，如果我沒有打那通119的話，被害人可能就死在現場了，所以這種情況呢，其實可以認為說是

01:12:11 - 01:12:12
中止未遂，OK，這個沒有疑問，但你知道嗎？

01:12:13 - 01:12:18
有一種特殊的狀況是，行為人有做防果行為，最後的犯罪結果也沒有實現，可是呢，防果行為跟結果的不發生之間卻沒有因果關係。

01:12:28 - 01:12:29
這是有可能的哦。

01:12:29 - 01:12:34
比如說我打，我毆打的，我傷害的被害人，殺了之後啊，被害人沒有死。

01:12:34 - 01:12:38
我突然後悔了，我趕快打119，想把被害人送醫。

01:12:39 - 01:12:43
結果救護車抵達前，被害人先被家人送醫了。

01:12:44 - 01:12:47
有可能，對吧，先被家，先被家人送醫了，這個有可能。

01:12:47 - 01:12:49
或者比如說縱火也是。

01:12:49 - 01:12:51
我放的火之後啊，趕快打119。

01:12:52 - 01:12:57
結果消防隊來之前呢，可能突然下了一場午後雷陣雨，火被澆熄了。

01:12:57 - 01:13:03
或者比如說消防隊來之前，工廠的那個灑水頭啊，啟動了，火被滅了。

01:13:03 - 01:13:07
那很明顯，就算我不打那通119，火也會被滅嘛，對不對？

01:13:07 - 01:13:12
所以這種情況呢，就是我們講沒有因果關係的情形。

01:13:13 - 01:13:13
好。

01:13:13 - 01:13:17
那在這種沒有因果關係的情形當中，我們會說啊，

01:13:19 - 01:13:20
這個叫什麼呢？

01:14:00 - 01:14:01
瞭解喔。

01:14:01 - 01:14:08
27條底下後段的「盡力」兩個字你圈起來，然後你在旁邊寫三個字，叫做「真摯性」。

01:14:12 - 01:14:12
真摯性喔。

01:14:13 - 01:14:15
準中止未遂的中止行為，要具有所謂的真摯性。

01:14:18 - 01:14:19
也就是要怎麼樣？

01:14:20 - 01:14:26
一般，我們這個真摯性是採取反面判斷，反面排除掉那種不可靠的中止行為。

01:14:26 - 01:14:27
各位。

01:14:27 - 01:14:30
為什麼準中止未遂有這個額外的要求？

01:14:30 - 01:14:32
你看一般總沒有啊，對不對？

01:14:32 - 01:14:36
為什麼只有準中止未遂，才有額外這個真摯性的要求？

01:14:37 - 01:14:38
哎呀，很簡單，你不用特別去背。

01:14:39 - 01:14:40
用理解的就好。

01:14:40 - 01:14:40
你想喔。

01:14:42 - 01:14:45
一般的終止未遂，結果為什麼沒有發生？

01:14:47 - 01:14:49
就是因為行為人的防果行為，對吧？

01:14:50 - 01:14:56
所以如果在一般的終止未遂，結果的不發生，就是因為行為人的防果行為所導致的。

01:14:56 - 01:14:58
那我們要讓行為人減免其刑，合理啊，對不對？

01:14:59 - 01:15:01
就是他讓結果無發生啊，所以他可以減刑，OK嘛，合理。

01:15:02 - 01:15:03
可是你想喔。

01:15:03 - 01:15:06
我剛剛講的那些準終止的案例。

01:15:07 - 01:15:08
為什麼結果沒有發生？

01:15:09 - 01:15:10
跟行為人有關嗎？

01:15:11 - 01:15:12
沒有，完全沒有關係。

01:15:13 - 01:15:15
換句話講，在準中止的案例當中。

01:15:16 - 01:15:19
其實行為人的防果行為根本就是可有可無的。

01:15:19 - 01:15:20
一點都不重要，對吧？

01:15:21 - 01:15:25
所以你想哦，其實準中止的防果行為從事後來看，根本就不重要。

01:15:26 - 01:15:28
那你還要讓行為人可以減免。

01:15:28 - 01:15:29
剩下的理由是什麼？

01:15:30 - 01:15:30
他的

01:15:30 - 01:15:32
防果行為做得還不錯，對吧？

01:15:33 - 01:15:36
否則事後來看，防果行為可有可無。

01:15:36 - 01:15:38
行為人的防果行為做得亂七八糟的。

01:15:39 - 01:15:40
那你給他減幹什麼？

01:15:40 - 01:15:41
瞭解吧？

01:15:41 - 01:15:42
所以為什麼會有這個要求？

01:15:42 - 01:15:43
OK，它是有贏的喔。

01:15:43 - 01:15:44
所以你想喔。

01:15:44 - 01:15:46
假設剛剛我所舉的案例。

01:15:47 - 01:15:47
我

01:15:47 - 01:15:48
不是打19。

01:15:49 - 01:15:51
而是我隨便跟路人講,工廠失火了。

01:15:52 - 01:15:53
你打19哦。

01:15:53 - 01:15:56
或者我隨便跟人講，你看那一家有人倒地的。

01:15:56 - 01:15:57
你趕快打119哦。

01:15:57 - 01:15:59
我也沒有監督路人打，我就隨便這樣講。

01:16:00 - 01:16:01
然後就跑掉了。

01:16:01 - 01:16:03
後來被害人被家人送醫。

01:16:03 - 01:16:06
後來工廠的火被天上的大雨滅掉。

01:16:06 - 01:16:07
這種情況你還讓我減？

01:16:07 - 01:16:08
你們可能覺得很奇怪。

01:16:09 - 01:16:11
我這防火行為做得那麼爛，又無效，

01:16:12 - 01:16:12
你還給我減哦？

01:16:12 - 01:16:13
瞭解吧？

01:16:13 - 01:16:17
所以準中止未遂，他會要求防護行為的真摯性，

01:16:17 - 01:16:18
就是這個考量，

01:16:18 - 01:16:19
知道吧？

01:16:19 - 01:16:21
因為這個防護行為是後來來看只是沒有作用的。

01:16:21 - 01:16:22
那要讓行為人減輕,

01:16:23 - 01:16:25
勢必是怎麼樣?防火行為做得還不錯啊,

01:16:25 - 01:16:25
OK哦。

01:16:26 - 01:16:26
好。

01:16:28 - 01:16:29
所以啊,以此來說,

01:16:30 - 01:16:32
我們再講一次，真摯性怎麼判斷？

01:16:33 - 01:16:34
這邊我採的是黃榮堅老師的看法，

01:16:35 - 01:16:35
其實是這樣啦，

01:16:36 - 01:16:39
真摯性，學理上確實有學者認為說要正面判斷，

01:16:39 - 01:16:40
要積極有效。

01:16:41 - 01:16:43
但我跟你講，正面判斷是一個比較不好操作的標準，

01:16:44 - 01:16:47
因為你要正面判斷的話，我們所謂一山還有一山高啦，

01:16:47 - 01:16:51
你做了一個有效的A，想像上會有一個更有效的A+，

01:16:52 - 01:16:55
你做了A+，想像上又會有一個更有效的A++，

01:16:56 - 01:16:57
根本沒完沒了。

01:16:57 - 01:17:00
所以，黃榮堅老師他的主張是反面判斷。

01:17:00 - 01:17:05
我們反面剔除掉那種顯然不可靠的中止行為。

01:17:05 - 01:17:06
就這樣而已，

01:17:06 - 01:17:06
知道嗎？

01:17:07 - 01:17:09
反面剔除掉那種顯然不可靠的中止行為。

01:17:09 - 01:17:13
所以只要行為人做的中止行為，不是那種顯然不可靠的，

01:17:14 - 01:17:16
中止行為的部分就過得了關，

01:17:16 - 01:17:16
知道嗎？

01:17:16 - 01:17:17
就是這樣喔。

01:17:17 - 01:17:19
所以這裡啊，我們來看一個題目。

01:17:22 - 01:17:23
呃，我們，好了。

01:17:24 - 01:17:25
既然那個，

01:17:26 - 01:17:28
欸，不對，我們應該先看另外一題。

01:17:29 - 01:17:30
拿馬克杯敲人家那一題，

01:17:30 - 01:17:31
我看一下。

01:17:32 - 01:17:35
那個，來18題的，18頁第六題，

01:17:35 - 01:17:37
題目本，18頁第六題。

01:17:39 - 01:17:41
那個前年四等書記官這一題，

01:17:41 - 01:17:42
18頁第六題。

01:17:59 - 01:17:59
這一題喔，

01:18:00 - 01:18:06
第一個在罪名的選擇上，這裡是271的普通殺人或273的義憤殺人，會有討論的空間。

01:18:07 - 01:18:09
義憤我們這裡先不說，那個是分則的考點。

01:18:10 - 01:18:17
因為你想吧，債權人去討債，那債務人不還錢就算了，還去罵來討債的人是守財奴。

01:18:17 - 01:18:19
那換成是你你不氣嗎？

01:18:19 - 01:18:22
合法討債，結果還被欠錢的人講話最大聲欸，很火對不對？

01:18:23 - 01:18:26
所以這個可能會有一份殺人議題的討論空間哦。

01:18:26 - 01:18:29
好,我們不管哦,不管是27或273。

01:18:30 - 01:18:33
這裡來,行為人主觀上有沒有殺人故意?

01:18:35 - 01:18:36
這是有的哦。

01:18:37 - 01:18:42
欸,這種題目你不要跟我講罪疑惟輕哦,題目說行為人沒有殺人故意,所以只能對傷害,不行啦。

01:18:43 - 01:18:49
這種沒有寫行為人注意到什麼故意的考題，要請你依照題目給的線索去做合理的推論，瞭解嗎？

01:18:49 - 01:18:51
所以這一題行為人做什麼事？

01:18:51 - 01:18:54
他拿馬克杯去敲人家太陽穴，而且

01:18:55 - 01:18:59
呃，題目裡面好像敲了好幾下，蠻力敲好幾下。

01:19:00 - 01:19:01
欸，馬克杯很重欸。

01:19:02 - 01:19:05
拿那個東西去敲人家太陽穴，而且敲那麼多下。

01:19:05 - 01:19:07
太陽穴是一個生命中樞。

01:19:08 - 01:19:09
對啊。

01:19:09 - 01:19:10
所以有沒有殺人故意？

01:19:10 - 01:19:11
有，不要懷疑，好嗎？

01:19:11 - 01:19:12
這一題當然有殺人故意喔。

01:19:12 - 01:19:13
所以這一題呢,

01:19:14 - 01:19:15
構成要件的程式,

01:19:15 - 01:19:19
甲可能該當的是普通殺人或預謀殺人都有可能喔。

01:19:19 - 01:19:20
來。

01:19:20 - 01:19:21
那這一題當中，

01:19:22 - 01:19:23
這一題當中，

01:19:23 - 01:19:25
那個終止未遂怎麼論？

01:19:26 - 01:19:28
他外觀上來看是哪一種？

01:19:29 - 01:19:29
準。

01:19:30 - 01:19:31
終止，對吧？

01:19:31 - 01:19:31
準終止，因為行為人確實做了一個防果行為，

01:19:33 - 01:19:35
叫女朋友打119，而最後那個結果也沒有發生。

01:19:39 - 01:19:39
可是，

01:19:40 - 01:19:41
為什麼被害人沒有死？

01:19:42 - 01:19:43
而是被家人送醫啊。

01:19:44 - 01:19:46
跟他叫女朋友打119沒有關聯啊，對吧？

01:19:46 - 01:19:48
所以這一題就是準中止未遂，來，那所以我們覺得這一題的防果行為有沒有爭議？

01:19:53 - 01:19:54
我覺得應該有啦。

01:19:55 - 01:19:56
欸，我覺得應該有，為什麼？

01:19:56 - 01:19:58
因為第一個喔，他叫他女朋友打。

01:19:59 - 01:19:59
他

01:20:00 - 01:20:02
他不是隨便抓個路人來打。

01:20:02 - 01:20:03
對啊，他是叫女朋友打，

01:20:03 - 01:20:06
所以他確實是找一個值得信賴的人，這個是第一個。

01:20:06 - 01:20:09
再來有些同學糾結的點是說啊,

01:20:11 - 01:20:16
可是甲打完119之後,他人就跑了欸,

01:20:16 - 01:20:18
他沒有留下來保護被害人,

01:20:18 - 01:20:19
有些同學跟我這樣說。

01:20:20 - 01:20:21
那這個時候我就要跟同學說了,

01:20:22 - 01:20:24
法律不要求人民履行無效的義務。

01:20:25 - 01:20:27
A看起來沒有醫護的專業。

01:20:28 - 01:20:32
如果你要A留下來等救護車到，A才可以走，

01:20:33 - 01:20:34
那A留下來能幹嘛？

01:20:35 - 01:20:37
他是不是隻能跟被害人講講幹話？

01:20:37 - 01:20:39
是吧，對不起啊，剛剛太衝動打了你喔。

01:20:39 - 01:20:41
你要撐著點喔，救護車快到了喔。

01:20:41 - 01:20:42
你不要睡著喔。

01:20:43 - 01:20:45
A留下來是不是隻能跟被害人講這種幹話？

01:20:45 - 01:20:46
他又沒有醫護專業。

01:20:46 - 01:20:47
對啊,

01:20:47 - 01:20:50
所以這樣的案例你要A留下來幹什麼？沒有意義啦，知道吧？

01:20:51 - 01:20:56
我們刑法夠，你你不要跟我講說蛤，A這樣敷衍的態度是可以的嗎？

01:20:56 - 01:20:58
我們刑法不是要處罰行為人不好的態度，知道齁？

01:20:58 - 01:21:02
所以這一題當中，A留下來真的不能幹嘛啦。

01:21:02 - 01:21:05
反過來講，A叫他的女朋友打電話叫救護車，

01:21:05 - 01:21:08
這個也不是一個顯然不可靠的結果行為啊。

01:21:09 - 01:21:10
應該還算可以，對吧？

01:21:10 - 01:21:13
所以我會認為這題當中，中止未遂應該可以成立，

01:21:13 - 01:21:15
準中止了齁，應該可以成立。

01:21:15 - 01:21:16
我的想法是這樣子。

01:21:18 - 01:21:20
好，接著我們回來看課本。

01:21:24 - 01:21:26
好，266頁，

01:21:26 - 01:21:29
括號三，那不能未遂的中止呢？

01:21:32 - 01:21:38
這個東西是在說，如果一個題目裡面同時有26又有27的話，應該怎麼辦？

01:21:39 - 01:21:41
這個是蔡聖偉老師的文章，非常的簡單。

01:21:41 - 01:21:43
同時有26跟27怎麼辦？

01:21:43 - 01:21:45
來各位，那個，舉個例來說齁，

01:21:46 - 01:21:49
如果啊，我是一個重大無知的人，

01:21:50 - 01:21:53
我以為給糖尿病的病患吃很甜，他就會死掉。

01:21:54 - 01:22:00
於是我出於毒殺糖尿病病患的故意,買了一杯全糖的飲料給那個糖尿病

01:22:00 - 01:22:00
的冰幻喝。

01:22:00 - 01:22:06
結果這個冰幻他喝了不到半杯之後啊，就捂著胸口痛苦的倒在地上打滾。

01:22:07 - 01:22:10
我突然覺得好後悔，我不應該殺人，趕緊把這個人送醫。

01:22:11 - 01:22:15
結果送醫之後啊，醫師發現這個人他根本就沒有生命危險。

01:22:15 - 01:22:18
這個人他會倒在地上痛苦地打滾。

01:22:18 - 01:22:20
只是因為他喝太甜而已。

01:22:20 - 01:22:24
有沒有聽過一句話，喝咖啡吃甜食，你胃食道逆流了嗎？

01:22:24 - 01:22:30
他就只是因為胃不太好啊，喝得太甜，所以那個叫火燒心啊，才會痛。

01:22:30 - 01:22:32
倒在地上打滾，根本就沒有生命危險。

01:22:32 - 01:22:34
來這一件，是不是同時有26又27？

01:22:35 - 01:22:36
既不能又終止，對不對？

01:22:37 - 01:22:38
那這個時候怎麼檢討？

01:22:39 - 01:22:42
來各位，如果有個題目同時有26跟27的話。

01:22:42 - 01:22:45
我們記得順序，先26再27，知道嗎？

01:22:45 - 01:22:47
先26再27喔，為什麼？

01:22:48 - 01:22:49
不是因為條文的順序，不是。

01:22:50 - 01:22:52
而是跟法律效果的強度有關。

01:22:53 - 01:22:54
26是無罪。

01:22:55 - 01:22:57
但27是減免其刑。

01:22:58 - 01:22:59
一個是無罪，一個是減免其刑哦。

01:23:00 - 01:23:02
所以基於親疏的考量，我們應該是怎麼樣？

01:23:03 - 01:23:04
先檢討無罪的啊。

01:23:05 - 01:23:08
因為26先檢討完，如果無罪，他就無罪了嘛。

01:23:08 - 01:23:10
你就沒有檢討27的實力了嘛。

01:23:10 - 01:23:12
反過來說你先27會怎麼樣？

01:23:13 - 01:23:17
這件你先27的話，你會發現對他是中止未遂，而且還是準中止。

01:23:18 - 01:23:21
然後再檢討26，他重大無知，他無罪耶。

01:23:22 - 01:23:23
那你不會覺得那個27檢討得很沒有意義嗎？

01:23:24 - 01:23:25
都已經無罪了，對不對？

01:23:25 - 01:23:30
所以我們記得喔，同時有26跟27的話，基於親近上的考量。

01:23:31 - 01:23:33
我們先檢討26，知道嗎？

01:23:33 - 01:23:35
先26再27喔，就這麼簡單。

01:23:38 - 01:23:38
好，右邊這一題。

01:23:39 - 01:23:40
看一下。

01:23:40 - 01:23:41
右邊這一題喔。

01:24:39 - 01:24:44
好，這一題當中，犯罪的成立我們就不再特別去講他了，該當違法有責都沒有疑問。

01:24:45 - 01:24:46
二六啊，可許可不起。

01:24:47 - 01:24:49
這一題的二六不是重點。

01:24:49 - 01:24:51
因為趙通說他不會是二六。

01:24:51 - 01:24:53
所以這一題二六你要寫可以簡單帶過就好。

01:24:54 - 01:24:55
重點是二七。

01:24:55 - 01:24:57
這一題有沒有感覺很像準終止？

01:24:59 - 01:24:59
很像啊，對不對？

01:25:00 - 01:25:03
他有一個防詐行為，就是提醒被害人不要收包裹。

01:25:03 - 01:25:06
然後他也有一個，最後結果也沒有發生。

01:25:07 - 01:25:09
可是為什麼被害人最後沒有被炸？

01:25:09 - 01:25:11
是因為那個包裹泡水。

01:25:11 - 01:25:17
跟他打電話根本就，跟他傳簡訊根本就沒有關，因為被害人根本沒看到那個簡訊，對不對？

01:25:17 - 01:25:23
所以確實外觀上呢，看起來很像是準終止的結構，對，看起來確實很像。

01:25:25 - 01:25:28
但是我講喔，準終止的妨害行為要真去，也就是說

01:25:29 - 01:25:33
我們要反面排除掉那些顯然不可靠的妨害行為。

01:25:35 - 01:25:35
你看喔。

01:25:36 - 01:25:37
假在做什麼事啊？

01:25:38 - 01:25:39
傳簡訊。

01:25:40 - 01:25:42
傳簡訊當然超不可靠啊。

01:25:43 - 01:25:45
你們想喔，103年就是11年前。

01:25:46 - 01:25:48
103年的時候你們還在傳簡訊嗎？

01:25:49 - 01:25:50
沒有啦，那個時候有LINE了啦。

01:25:50 - 01:25:52
真的啦，那個時候LINE已經普及了啦。

01:25:52 - 01:25:54
那個時候已經沒有什麼人在傳簡訊的啦。

01:25:55 - 01:25:56
所以你想喔。

01:25:56 - 01:25:57
傳簡訊。

01:25:57 - 01:25:59
日常生活經驗，很簡單。

01:25:59 - 01:25:59
那個你

01:26:00 - 01:26:02
簡訊通常只會響個一兩聲,

01:26:02 - 01:26:05
而且現在已經沒有人在傳簡訊講事情了,

01:26:05 - 01:26:07
現在的簡訊絕大多數都是垃圾廣告,

01:26:07 - 01:26:09
有些人收到可能還不想點開,

01:26:09 - 01:26:09
對不對?

01:26:10 - 01:26:13
所以想像上來說啊,有沒有其他更有效的走法？

01:26:13 - 01:26:14
有啊。

01:26:14 - 01:26:16
啊你可以打電話跟被害人說啊，

01:26:16 - 01:26:17
不是嗎？

01:26:17 - 01:26:19
你都有他電話號碼，為什麼不打一通電話？

01:26:19 - 01:26:19
那不是更快，

01:26:19 - 01:26:20
對不對？

01:26:20 - 01:26:21
而且還是那麼緊急的事欸。

01:26:22 - 01:26:22
又或者，

01:26:22 - 01:26:23
經驗上來說，

01:26:24 - 01:26:27
如果你是快遞的寄件人，

01:26:27 - 01:26:29
你會拿到一個包裹的收執聯，

01:26:30 - 01:26:31
你那個快遞突然不想寄，

01:26:32 - 01:26:35
你可以跟快遞公司說，我要拿回來不寄了，

01:26:35 - 01:26:35
可不可以？

01:26:35 - 01:26:36
可以。

01:26:36 - 01:26:36
真的，

01:26:36 - 01:26:37
我有做過。

01:26:37 - 01:26:40
就要寄出之後才發現好像有東西漏掉，

01:26:40 - 01:26:41
可以拿回來。

01:26:41 - 01:26:42
只是運費會損失掉。

01:26:43 - 01:26:43
對。

01:26:43 - 01:26:44
確實。

01:26:44 - 01:26:45
還是他可以退啊？

01:26:45 - 01:26:46
我有點忘記了。

01:26:46 - 01:26:48
反正他就是可以把包裹拿回來。

01:26:49 - 01:26:49
總之啊，

01:26:49 - 01:26:51
除了傳簡訊之外，

01:26:52 - 01:26:54
想像上還有其他更有效的方式，

01:26:54 - 01:26:56
而且傳簡訊一點都不可靠。

01:26:57 - 01:26:58
所以這件是不是準終止？

01:26:58 - 01:26:59
不是喔。

01:26:59 - 01:27:22
這件你雖然看起來很像，

01:27:22 - 01:27:43
但它不是準終止未遂。

01:27:43 - 01:27:44
瞭解喔。

01:27:44 - 01:27:45
好。

01:27:45 - 01:27:46
最後我們來看一個案例。

01:27:48 - 01:27:49
我們回來講剛剛那個問題。

01:27:51 - 01:27:51
來，

01:27:51 - 01:27:52
我用一個題目帶各位來看。

01:27:53 - 01:27:54
我們直接看題目最快。

01:27:55 - 01:27:57
看到18頁的第五題。

01:27:58 - 01:27:59
我們來看喔。

01:27:59 - 01:28:00
18頁第五題。

01:28:00 - 01:28:01
設人口計稅。

01:28:01 - 01:28:02
那設人口計稅的話,

01:28:03 - 01:28:04
有沒有因果這件事？

01:28:06 - 01:28:06
有啊。

01:28:07 - 01:28:08
不要砍被害人，

01:28:08 - 01:28:10
被害人就不會坐上那臺救護車，

01:28:10 - 01:28:11
人也不會死掉嘛。

01:28:11 - 01:28:11
對不對？

01:28:11 - 01:28:12
有因果。

01:28:13 - 01:28:13
有沒有規則？

01:28:14 - 01:28:15
沒有。

01:28:15 - 01:28:16
這一題沒有規則。

01:28:16 - 01:28:18
因為救護車被撞翻,

01:28:18 - 01:28:19
反常的因果歷程嘛,

01:28:19 - 01:28:20
不可預測。

01:28:20 - 01:28:23
所以我們要轉而檢討殺人未遂。

01:28:25 - 01:28:25
好,

01:28:25 - 01:28:26
殺人未遂。

01:28:27 - 01:28:27
好，

01:28:27 - 01:28:28
那殺人未遂的話，

01:28:28 - 01:28:29
我們記得嘛，

01:28:29 - 01:28:30
未遂犯先主後客。

01:28:31 - 01:28:33
未遂犯的主觀就是故意,

01:28:33 - 01:28:33
好,

01:28:34 - 01:28:34
這一題沒

01:28:34 - 01:28:35
有問題。

01:28:36 - 01:28:37
客觀上他有沒有著手?

01:28:37 - 01:28:37
有

01:28:37 - 01:28:38
也沒有問題。

01:28:41 - 01:28:41
所以呢

01:28:42 - 01:28:43
該當性是具備的。

01:28:44 - 01:28:46
違法性罪責應該也沒有問題。

01:28:46 - 01:28:49
於是我們來看到三階之外,

01:28:50 - 01:28:52
這裡有沒有27條第一項前端,

01:28:52 - 01:28:54
中止未遂的適用空間。

01:28:58 - 01:28:59
我這邊補充一下,

01:28:59 - 01:29:40
記得喔

01:29:40 - 01:29:42
這一種反常因果歷程的寫法，

01:29:42 - 01:29:44
一定是先寫既遂犯。

01:29:45 - 01:29:49
我們用客觀歸責理論把既遂犯否定掉之後，

01:29:49 - 01:29:52
接下來才會去寫未遂犯。

01:29:53 - 01:29:54
一定是這樣寫的。

01:29:54 - 01:29:54
知道嗎？

01:29:55 - 01:29:56
先計稅，

01:29:56 - 01:29:57
再未稅。

01:29:57 - 01:29:58
我跟你們講，

01:29:59 - 01:30:00
我每次出差在集訓班。

01:30:00 - 01:30:01
先受檢再畫吧，知道嗎？

01:30:02 - 01:30:05
我們應該要先畫吧，再受檢。

01:30:06 - 01:30:08
先畫吧再受檢，你不能先受檢再畫吧，知道嗎？

01:30:09 - 01:30:11
好，然後我們趕緊寫殺人未遂喔。

01:30:11 - 01:30:14
那就殺人未遂來講，我們記得未遂犯先主後客。

01:30:15 - 01:30:15
這個我前面是不是講過？

01:30:16 - 01:30:17
既遂犯先客後主，然後未遂犯先主後客。

01:30:19 - 01:30:25
好，未遂犯先主後客的話，未遂犯的主觀就是故意，未遂犯的客觀只有一件事叫做著手。

01:30:27 - 01:30:31
記得喔，未遂犯的客觀就只有這麼一件事叫做著手。

01:30:31 - 01:30:35
你不要在未遂犯的客觀寫因果跟規則，沒有這種東西喔。

01:30:35 - 01:30:38
因果關係只會在既遂犯之下檢討。

01:30:39 - 01:30:42
因為既遂犯就是結果有實現，這個才會有因果關係嘛。

01:30:42 - 01:30:45
未遂犯就是結果沒有實現，或結果不算行為人的啊。

01:30:45 - 01:30:47
那怎麼會有因果關係？

01:30:47 - 01:30:49
所以未遂犯的客觀只有這個東西喔，只有著手，知道嗎？

01:30:49 - 01:30:50
只有著手喔。

01:30:51 - 01:30:57
好，所以未遂犯的部分，確實客觀的構成要件，主觀客觀都該當，違法罪責沒有疑問，來。

01:30:59 - 01:31:00
那三期之外呢？

01:31:01 - 01:31:03
這裡有沒有27條底下的適用？

01:31:04 - 01:31:06
所以這邊我們來看到課本的265頁。

01:31:07 - 01:31:09
這一件是怎麼犯終止未遂啊？

01:31:09 - 01:31:10
各位，這件怎麼犯終止未遂？

01:31:12 - 01:31:12
很尷尬。

01:31:13 - 01:31:14
哦，這題很尷尬，為什麼？

01:31:15 - 01:31:16
好像算，又好像不算。

01:31:17 - 01:31:18
來。

01:31:18 - 01:31:19
這一題的法律評價，來，我們先說第一個喔。

01:31:21 - 01:31:22
這一題的結果有沒有發生啊？

01:31:23 - 01:31:24
好像有耶。

01:31:25 - 01:31:26
人死了，對不對？

01:31:26 - 01:31:28
結果好像有發生。

01:31:29 - 01:31:30
啊可是

01:31:30 - 01:31:32
這一題當中，既遂還未遂？

01:31:33 - 01:31:33
未遂喔。

01:31:34 - 01:31:35
對啊，尷尬啊。

01:31:35 - 01:31:38
因為27條是講結果不發生。

01:31:39 - 01:31:41
這一題他結果已經發生了。

01:31:41 - 01:31:43
可是法律評價上他卻又是什麼？

01:31:44 - 01:31:45
哎，又是未遂。

01:31:46 - 01:31:46
對啊，怎麼辦？

01:31:47 - 01:31:49
結果一方面沒有發生。

01:31:49 - 01:31:50
結果一方面有發生。

01:31:51 - 01:31:53
可是另一方面他又未遂。

01:31:53 - 01:31:54
好尷尬喔，怎麼辦，對不對？

01:31:55 - 01:31:57
所以在這個問題的處理上面啊，

01:31:57 - 01:32:00
傳統上就主張說這個要類推適用。

01:32:00 - 01:32:01
種種終止未遂。

01:32:01 - 01:32:02
合理嘛，對不對？

01:32:02 - 01:32:03
法律漏洞啊。

01:32:04 - 01:32:08
因為傳統的說法會覺得27條啊，立法者的用語不精確。

01:32:09 - 01:32:11
立法者在27條寫結果不發生。

01:32:12 - 01:32:16
其實立法者想掌握的是所有的未遂犯。

01:32:17 - 01:32:25
只是立法者他在27條的設計上，不小心使用的結果的不發生，這個不精確的用語。

01:32:25 - 01:32:29
其實立法者想使用，想包含的是什麼？

01:32:29 - 01:32:29
所有的未遂。

01:32:29 - 01:32:34
所以對於那種結果已發生，但是法律評價卻是未遂的情形。

01:32:34 - 01:32:36
因為不符合27條的結果發生。

01:32:37 - 01:32:38
可是他就還是未遂啊。

01:32:38 - 01:32:39
沒有，到底不給他減啊。

01:32:39 - 01:32:40
所以這種情況應該怎麼樣？

01:32:41 - 01:32:44
類推適用終止未遂，知道嗎？

01:32:44 - 01:32:45
類推適用哈。

01:32:46 - 01:32:49
好，所以傳統的見解呢。

01:32:49 - 01:32:53
他主張是用類推適用的方式。

01:32:53 - 01:32:53
這傳統的看法。

01:32:54 - 01:32:57
好，可是這裡有蔡聖偉老師不同的看法。

01:32:59 - 01:33:02
蔡聖偉老師認為說，這種情況不用類推適用。

01:33:04 - 01:33:06
這一種情況應該直接適用。

01:33:07 - 01:33:07
嗯？

01:33:07 - 01:33:08
為什麼？

01:33:08 - 01:33:10
對你第一次看到可能覺得很怪，為什麼這種情況是直接適用。

01:33:11 - 01:33:12
那我跟各位說為什麼哈。

01:33:13 - 01:33:15
蔡聖偉老師的想法是這樣。

01:33:15 - 01:33:17
他會講說，這種案例。

01:33:18 - 01:33:20
當然直接適用啊，你搞類適用幹什麼呢？

01:33:21 - 01:33:22
因為蔡老師的說法是，所謂的結果不發生。

01:33:25 - 01:33:28
那個結果不是泛指一切事實上的結果。

01:33:28 - 01:33:30
那個結果是指什麼呢？

01:33:30 - 01:33:33
行為人在法律上要負責的結果。

01:33:34 - 01:33:35
所以蔡老師的想法是，雖然這一題當中，乙還是死了，沒有錯。

01:33:39 - 01:33:41
可是以死與救護車的車禍，那是誰要負責的嗎？

01:33:44 - 01:33:44
不是啊。

01:33:45 - 01:33:46
誰負責到哪裡為止？

01:33:47 - 01:33:48
送上救護車為止，對吧？

01:33:49 - 01:33:51
那送上救護車的那一刻，有沒有死？

01:33:51 - 01:33:51
沒有啊。

01:33:52 - 01:33:54
所以就以送上救護車那一刻來看，結果確實沒有發生啊。

01:33:56 - 01:33:59
雖然最後還是死了，沒有錯，但法律上不該。

01:34:00 - 01:34:00
假的事啊，你怎麼會拿那個假、在法律上不負責的結果來說這個結果已經發生，對不對？

01:34:05 - 01:34:07
我把案例講得再誇張一點啊，那假設這一題是這樣。

01:34:09 - 01:34:12
這一題是變成說那個呀,他被送醫之後,原本且撿回一命喔。

01:34:17 - 01:34:18
兩個禮拜後也出院喔。

01:34:19 - 01:34:25
結果一出院之後啊,一樣很高興嘛,鬼門關前走一遭,以為是慶祝重獲新生。

01:34:25 - 01:34:30
所以當天晚上騎著重機去北宜公路飆車。

01:34:31 - 01:34:40
結果啊,過彎的時候打滑,磨蹭滑到對向車道,當場被對向的砂石車碾斃,慘死砂石車的輪下。

01:34:41 - 01:34:45
這件,你會不會說只能類推適用,因為人死了結果已經發生了。

01:34:46 - 01:34:51
從條件結果來講,如果假沒有開,乙也不會去住院。

01:34:51 - 01:34:58
如果乙沒有住院,乙也不會在那天晚上產生想飆車的心情,進而乙也不會慘死北宜公路。

01:34:58 - 01:35:00
條件結果確實具備。

01:35:00 - 01:35:00
對不對?

01:35:01 - 01:35:04
可是這種誇張案例，就算傳統的學者也會說嘛。

01:35:04 - 01:35:08
對啦，人是死了沒有錯，可是那個人死在法律上幹假什麼事？

01:35:09 - 01:35:10
對吧？

01:35:10 - 01:35:12
如果這個道理你懂，這一題不也是嗎？

01:35:13 - 01:35:16
對啊，人死了沒有錯，可是那個人死在法律上不幹假的事啊。

01:35:17 - 01:35:22
那你怎麼會拿那個在法律上不幹假的事的結果,回頭來說假,你的結果已經發生了。

01:35:23 - 01:35:23
懂意思吧?

01:35:23 - 01:35:29
所以蔡老師認為說,那個結果就是要專指什麼,行為人在法律上要負責的結果,知道嗎?

01:35:29 - 01:35:33
所以這一件,行為人在法律上負責的結果沒有發生啊,所以可不可以直接適用,可以啊,對不對?

01:35:33 - 01:35:36
蔡老師的主張是這樣子喔,所以這裡的話確實有直接適用,還有類推適用。

01:35:36 - 01:35:38
確實有這兩說，看你持什麼樣的看法。

01:35:43 - 01:35:46
所以這個東西你看，之前考在哪裡啊？

01:35:47 - 01:35:47
嗯？

01:35:47 - 01:35:49
原住民。

01:35:49 - 01:35:50
原住民考試考那麼難。

01:35:51 - 01:35:51
真的啦。

01:35:51 - 01:35:55
這最常，我跟各位講過很多次，那個很難的考點，通常會出現在什麼？

01:35:57 - 01:35:59
身障、退休役。

01:36:00 - 01:36:01
原住民

01:36:01 - 01:36:02
幾乎都是這種考試

01:36:03 - 01:36:03
好

01:36:03 - 01:36:04
我們最後來

01:36:06 - 01:36:07
我們來看到268頁

01:36:08 - 01:36:10
來看到這個考點

01:36:10 - 01:36:10
最難的版本

01:36:11 - 01:36:12
268頁這一題

01:36:13 - 01:36:14
這一題很多同學都會卡住

01:36:17 - 01:36:18
來看一下268頁這一題

01:36:21 - 01:36:24
來你看一下這一題，看一下這一題跟剛剛原特那一題有什麼不一樣

01:36:59 - 01:37:00
好

01:37:01 - 01:37:03
這一題的話呢

01:37:03 - 01:37:03
問題是這樣子

01:37:03 - 01:37:04
各位

01:37:06 - 01:37:07
這一題

01:37:07 - 01:37:10
一樣是我們剛剛講的直接適用說跟類推適用說的爭議

01:37:11 - 01:37:13
可是這一題的重點在於

01:37:13 - 01:37:21
直接適用跟類推適用的對象，會從27條第一項的前段變成第一項的後段

01:37:21 - 01:37:22
你知道為什麼嗎

01:37:22 - 01:37:23
來我教同學怎麼思考

01:37:25 - 01:37:26
這一題當中

01:37:26 - 01:37:28
我們把後面醫療書那一段遮掉

01:37:28 - 01:37:29
不要去看它

01:37:30 - 01:37:34
假設這一題沒有後面的醫療書那一段

01:37:34 - 01:37:36
假設沒有那一段

01:37:37 - 01:37:38
那行為人要成立的是什麼

01:37:40 - 01:37:41
準終止

01:37:41 - 01:37:42
為什麼是準

01:37:43 - 01:37:44
因為毒藥的劑量不夠啊

01:37:45 - 01:37:47
就算不送醫人也不會死

01:37:47 - 01:37:48
對吧

01:37:48 - 01:37:51
所以人之所以沒死是因為毒藥劑量不夠，人本來就不會死

01:37:52 - 01:37:53
跟他送醫沒有關係

01:37:54 - 01:37:54
對不對

01:37:55 - 01:37:57
所以真體其實原本要對的是什麼

01:37:57 - 01:37:58
準終止未遂

01:37:59 - 01:37:59
啊，結果

01:38:00 - 01:38:04
我後來因為醫療過失還是死了。

01:38:05 - 01:38:07
可是法官評價就還是未遂嘛。

01:38:07 - 01:38:09
所以是會導出這個爭議，對啊。

01:38:09 - 01:38:16
那導出這個爭議之後，再講一次喔，因為這一題原本要適用的對象是準中止未遂。

01:38:19 - 01:38:21
他的行為本來就不可能導致既遂啊。

01:38:21 - 01:38:22
跟防果行為沒有關係啊，對不對。

01:38:22 - 01:38:32
所以這一題的直接適用說跟類推適用說對象，就會從前端的中止未遂變成是後端的準中止未遂。

01:38:33 - 01:38:34
這個是這個問題最難的變化版。

01:38:35 - 01:38:37
知道吧，他這個會變成準中止未遂哦。

01:38:39 - 01:38:40
你看考在深山。

01:38:41 - 01:38:44
對啊，你看那深山考的多難啊，歷來都是這樣哦。

01:38:44 - 01:38:46
好，所以這題我們看到這邊。

01:39:40 - 01:39:44
OK，那我們接著的話，最後來298頁。

01:39:45 - 01:39:47
中止未遂這邊最後一點。

01:39:50 - 01:39:50
好，我們這裡說啊。

01:39:51 - 01:39:55
中止未遂的效果是必減免。

01:39:55 - 01:39:56
他沒有得逞哦。

01:39:56 - 01:39:58
他就是因為哦，知道嗎。

01:39:58 - 01:39:59
他是必減免，所以中止未遂。

01:40:00 - 01:40:02
未遂，在多數人犯罪的情形，

01:40:03 - 01:40:04
有做才得減刑，

01:40:05 - 01:40:06
有做才有辦法減刑，

01:40:06 - 01:40:08
沒做的人不能減刑，

01:40:09 - 01:40:11
他不會及於其他的共犯。

01:40:11 - 01:40:11
知道嗎？

01:40:12 - 01:40:13
我們一起去殺人。

01:40:14 - 01:40:16
我不想殺了，我趕快把被害人送醫，

01:40:16 - 01:40:20
可是你卻在旁邊滑手機，你根本沒有想把被害人送醫的意思，

01:40:20 - 01:40:21
最後人救活了。

01:40:22 - 01:40:24
那就我減而已喔，你不能減喔。

01:40:24 - 01:40:25
知道嗎？所以他講個人就這個意思，

01:40:26 - 01:40:27
不會及於其他的參與者，

01:40:27 - 01:40:29
有做才有份喔。

01:40:29 - 01:40:32
好，所以這個是中止未遂。

01:40:33 - 01:40:33
我們看到這邊。

01:40:34 - 01:40:36
我看一下有沒有其他題目要說的。

01:40:58 - 01:41:23
好，18頁的第一題

01:41:23 - 01:41:40
我們看一下。

01:41:40 - 01:41:42
去年高考法連，18頁第一題。

01:41:44 - 01:41:44
好。

01:41:44 - 01:41:47
這一題的話呢,假設他犯什麼罪,

01:41:49 - 01:41:52
侵入住宅還有殺人,

01:41:52 - 01:41:55
而這裡都發生了課題錯誤。

01:41:56 - 01:41:57
我們記得一件事喔,

01:41:57 - 01:41:59
等價課題錯誤,

01:42:00 - 01:42:03
講親愛的對象，去檢討未遂犯或預備犯，

01:42:03 - 01:42:04
不用，知道嗎？

01:42:04 - 01:42:05
你看嘛，

01:42:05 - 01:42:10
甲要殺乙，結果認錯砍到丙。

01:42:11 - 01:42:13
甲對乙要不要論什麼預備殺人？

01:42:14 - 01:42:14
不論。

01:42:14 - 01:42:16
記得喔，不論喔，為什麼？

01:42:17 - 01:42:19
啊，假都著手殺丙了。

01:42:20 - 01:42:23
假都著手了，你論他前面的預備幹什麼？

01:42:24 - 01:42:26
如果你著眼的是，啊可是乙跟丙不同人。

01:42:26 - 01:42:29
那就錯了，因為課題錯誤人別不重要啊，知道吧？

01:42:29 - 01:42:34
所以我們記得，課題錯誤對行為人，原本想侵害的對象，

01:42:34 - 01:42:37
等價的這一種，不檢討其餘的犯罪哦，

01:42:37 - 01:42:39
知道嗎？我們就檢討他實際上做的，

01:42:40 - 01:42:42
所以這個題他有侵入住宅，還有殺人未遂。

01:42:42 - 01:42:45
啊發現殺錯人而停下來怎麼檢討?

01:42:46 - 01:42:49
我們剛剛是不是講過，通說跟許恆達老師不同的版本，

01:42:49 - 01:42:50
來再複習一下。

01:42:50 - 01:42:53
通說會直接說這個叫做失敗未遂。

01:42:54 - 01:42:56
啊發現砍錯人嘛，

01:42:56 - 01:42:57
他跟那個人沒有仇嘛，砍他幹什麼？

01:42:57 - 01:42:59
所以通說認為這個是第二種失敗未遂，

01:43:00 - 01:43:01
犯罪利益不存在。

01:43:01 - 01:43:03
所以通說會認為說呢，好，失敗未遂的關係，

01:43:04 - 01:43:06
所以呢，否定中止未遂的成立。

01:43:07 - 01:43:08
這是通說的版本。

01:43:08 - 01:43:11
而如果照許恆達老師的版本會變怎麼樣？

01:43:13 - 01:43:14
會說這不是失敗未遂。

01:43:15 - 01:43:16
好，這不是。

01:43:16 - 01:43:18
可是他是不是中止未遂？也不是。

01:43:19 - 01:43:21
他跟那個丙沒有仇啊，砍他幹什麼？當然會停啊。

01:43:22 - 01:43:22
OK吧？

01:43:23 - 01:43:26
好，所以這個是通說跟許老師兩派不同的解法。

01:43:27 - 01:43:30
所以你看這失敗未遂啊，這幾年考試實在還蠻常出現的。

01:43:31 - 01:43:33
好，接著我看喔。

01:43:35 - 01:43:38
好，其他應該還好。

01:43:38 - 01:43:41
像，像是喔，第十題那種考題。

01:43:42 - 01:43:47
第十題那種考題啊，在設，在考到的就是那種一般的著手理論的操作。

01:43:48 - 01:43:51
形式客觀、實質客觀、主觀、主客觀混合。

01:43:51 - 01:43:52
就是考那種東西。

01:43:52 - 01:43:56
所以這個我應該不用多說，這個就是非常基本型的考法。

01:43:56 - 01:43:58
你們看那種監獄官的考題，

01:43:58 - 01:44:00
監獄官的難度，

01:44:00 - 01:44:02
比一般的四等還要簡單。

01:44:02 - 01:44:03
我不知道為什麼。

01:44:03 - 01:44:08
反正監獄官自從他獨立一份之後，他的刑法考得比一般的四等還要簡單。

01:44:09 - 01:44:12
不是比三等簡單，是比一般的四等還要簡單。

01:44:12 - 01:44:15
所以如果同學你是要考那個司律三等的，

01:44:16 - 01:44:17
監獄官的題目不適合練，

01:44:18 - 01:44:19
因為那個對你們來說太簡單了，知道嗎？

01:44:20 - 01:44:21
所以像這個就是一個典型的考法。

01:44:23 - 01:44:26
然後,還有我看一下,

01:44:27 - 01:44:33
還有像比如說那個21頁的第28題也差不多。

01:44:34 - 01:44:36
21頁第28題。

01:44:42 - 01:44:44
那個詐欺罪的著手。

01:44:45 - 01:44:46
我們前面跟各位講過了，

01:44:47 - 01:44:48
詐欺罪什麼時候著手？

01:44:49 - 01:44:51
施用詐術就著手了。

01:44:52 - 01:44:53
不用被害人被騙，知道嗎？

01:44:53 - 01:44:54
施用詐術就著手了。

01:44:55 - 01:44:58
所以像我昨天舉的例子啊，詐騙集團打電話給我，

01:44:59 - 01:45:18
說他們把我設定成廠商戶，

01:45:18 - 01:45:43
每個月會從我的信用卡當中扣款。

01:45:44 - 01:45:45
問我要不要解除。

01:45:46 - 01:45:47
我聽了就知道他騙我。

01:45:47 - 01:45:50
我就反跟他，反過來跟他說沒關係，我錢多，我就給你扣。

01:45:51 - 01:45:52
照理說是不是詐欺未遂？

01:45:53 - 01:45:53
其實是喔。

01:45:54 - 01:45:55
對啊，這個是喔。

01:45:56 - 01:45:59
所以我們講，開始施用詐術，就著手。

01:46:00 - 01:46:01
取上最黑暗的一張。

01:46:01 - 01:46:03
陳子平老師說的，真的喔，這張很難，我們先休息一下喔，等一下再來談。

01:46:16 - 01:46:18
好，我們接著來看第八個單元，犯罪的參與。

01:46:19 - 01:46:22
這個單元啊，很煩，因為這個單元裡麵人很多。

01:46:22 - 01:46:25
啊那種題目裡麵人多就複雜，就不好寫。

01:46:25 - 01:46:29
所以這個單元以前陳子平老師說這個叫刑法史上最黑暗的一章。

01:46:30 - 01:46:31
這個不是沒有原因的。

01:46:31 - 01:46:35
因為陳老師以前還沒有退休的時候，他就是研究共犯論著稱。

01:46:36 - 01:46:40
啊他後來寫了一本書叫什麼共謀共同正犯與共犯論還是什麼的。

01:46:40 - 01:46:44
那本書的書序就這樣說，說這個叫刑法史上最黑暗的一章。

01:46:44 - 01:46:48
確實，裡面很多這個複雜的問題或無解的問題很多。

01:46:49 - 01:46:53
所以我們這邊就大概來看一下，這個單元大概在講什麼東西。

01:46:53 - 01:46:54
為什麼說這個單元很難喔。

01:46:55 - 01:46:58
因為啊，這個單元它除了自己的問題之外。

01:46:58 - 01:47:00
它還會整合前面別的單元的問題。

01:47:02 - 01:47:06
比如說你想喔，單獨的行為人會發生客體錯誤。

01:47:07 - 01:47:08
多數行為人會不會？

01:47:08 - 01:47:10
會啊，共同正犯會客體錯誤，會啊。

01:47:11 - 01:47:12
教唆犯會不會？會啊。

01:47:12 - 01:47:14
對啊，就類似這種東西喔。

01:47:14 - 01:47:17
單獨的行為人會發生的這些問題，到多數的行為人。

01:47:18 - 01:47:20
當然也會發生，所以當這些問題在多數的行為人身上發生的時候。

01:47:24 - 01:47:26
它就會變得麻煩，我們這邊就來看一下。

01:47:28 - 01:47:32
這個單元大致上的架構。

01:47:32 - 01:47:32
我們這裡首先先來看到第一章。

01:47:32 - 01:47:33
第一節叫做基本概念。

01:47:35 - 01:47:39
這裡我們先講犯罪參與論的立法方式。

01:47:41 - 01:47:43
這個是比較學理性的概念。

01:47:43 - 01:47:46
所以我們這邊大概先簡單的來說。

01:47:47 - 01:47:49
我們在講這個東西前呢。

01:47:51 - 01:47:52
沒關係，我們一起來看。

01:47:52 - 01:47:55
這裡啊,首先第一個問題是叫做行為人的概念。

01:47:56 - 01:47:59
有所謂緊縮的行為人跟擴張的行為人。

01:48:00 - 01:48:01
有這兩個不同的概念,

01:48:01 - 01:48:02
緊縮跟擴張的行為人。

01:48:03 - 01:48:04
這個是一個很學理的概念啦,

01:48:05 - 01:48:06
你們就來思考一個問題，

01:48:07 - 01:48:09
我們以29條的教唆犯為例。

01:48:10 - 01:48:11
我們思考一件事喔，

01:48:13 - 01:48:14
假設有一天，

01:48:14 - 01:48:15
我們的立法院啊，

01:48:16 - 01:48:17
他們糊塗,

01:48:17 - 01:48:19
把29條的教唆犯刪掉了。

01:48:20 - 01:48:21
不要覺得不可能喔,

01:48:22 - 01:48:23
現在那些立委的素質,

01:48:24 - 01:48:27
連那種殺人罪271之一那種濫立法都立得出來,

01:48:27 - 01:48:29
會不會哪天不小心把29刪掉？

01:48:29 - 01:48:29
不是不可能啊。

01:48:30 - 01:48:30
來，

01:48:30 - 01:48:32
假設有一天立法院手滑，

01:48:32 - 01:48:33
把那個刑法29給刪了。

01:48:34 - 01:48:35
那他把刑法29條給刪掉的話,

01:48:35 - 01:48:38
你覺得在沒有29條的情況之下,

01:48:39 - 01:48:42
那教唆別人殺人的人應該怎麼去論罪？

01:48:44 - 01:48:46
這裡出現了兩種不同的立法,

01:48:46 - 01:48:47
第一個叫緊縮,

01:48:47 - 01:48:48
不能不能說立法啦,

01:48:48 - 01:48:50
應該說兩種不同的學理概念。

01:48:50 - 01:48:53
第一個概念叫做緊縮的行為人。

01:48:53 - 01:48:55
所謂緊縮的行為人的意思就是,

01:48:56 - 01:48:59
我們刑法分則各罪的行為主體,

01:48:59 - 01:49:13
僅限於那一種

01:49:13 - 01:49:43
親自實施構成要件行為的人。

01:49:44 - 01:49:45
所以僅限於什麼呢？

01:49:45 - 01:49:45
直接正犯。

01:49:46 - 01:49:47
親自實施的人。

01:49:47 - 01:49:51
所以對於那一種沒有親自實施的人,

01:49:52 - 01:49:55
我們必須要有擴張處罰的明文,

01:49:55 - 01:49:56
才罰得到他。

01:49:57 - 01:49:58
這個叫緊縮的行為人,

01:49:58 - 01:49:58
知道嗎?

01:50:00 - 01:50:02
刪掉29條的話,

01:50:02 - 01:50:04
那個教唆別人殺人的人可不可以論罪？

01:50:05 - 01:50:05
可以啊,

01:50:05 - 01:50:07
你叫別人殺你也是殺人啊,

01:50:07 - 01:50:09
這個叫擴張的行為人，知道嗎？

01:50:09 - 01:50:10
有這兩種不同的思考模式,

01:50:11 - 01:50:14
現在的見解還是以採取起訴的行為人為主,

01:50:14 - 01:50:15
這個是一個學理概念,

01:50:16 - 01:50:17
我點到為止就好,

01:50:17 - 01:50:17
好,

01:50:18 - 01:50:22
那再來第二個是關於立法例，第二點叫區分制或單一制

01:50:22 - 01:50:25
也就是我們要不要區分正犯跟共犯？

01:50:25 - 01:50:25
你們知道嗎？

01:50:26 - 01:50:29
有些國家的立法例，他們是不區分正犯跟共犯的。

01:50:30 - 01:50:32
像是奧地利，

01:50:32 - 01:50:34
還有像是有些拉丁美洲的國家。

01:50:35 - 01:50:37
他們沒有區分正犯跟共犯,

01:50:37 - 01:50:42
也就是所有參與犯罪的人，他們永遠都是正犯,

01:50:42 - 01:50:48
只是我們會在科刑的時候，去解決他們程度的高低,

01:50:48 - 01:50:49
參與的程度高低,

01:50:49 - 01:50:50
這個叫做單一制

01:50:51 - 01:50:54
奧地利還有一些拉丁美洲的國家，他們採取這種立法模式，

01:50:54 - 01:50:56
所謂的單一正犯、單一制，

01:50:57 - 01:51:00
我們國家的話，行政法也是

01:51:00 - 01:51:00
採這個模式，

01:51:01 - 01:51:02
行政法沒有分正犯共犯嗎？

01:51:02 - 01:51:03
你們學過應該知道,

01:51:03 - 01:51:05
所以這是一種模式叫單一制,

01:51:05 - 01:51:08
那很顯然的,我們現行法採的叫區分制,

01:51:09 - 01:51:12
區分制的話就是我們有區分正犯共犯,

01:51:13 - 01:51:17
也就是呢,一個行為人參與犯罪的程度是深還是淺,

01:51:18 - 01:51:20
我們不是等到最後量刑才解決喔,

01:51:20 - 01:51:23
我們是一開始在犯罪成立的時候,

01:51:24 - 01:51:24
就先做劃分,

01:51:26 - 01:51:29
比較重要的人,我們叫他主犯,

01:51:29 - 01:51:32
相對沒有那麼重要的人,

01:51:32 - 01:51:33
我們叫他共犯，

01:51:33 - 01:51:35
所以現行法很明顯，我們採的叫做

01:51:35 - 01:51:36
區分制，

01:51:36 - 01:51:36
我們採區分制，

01:51:37 - 01:51:37
這個

01:51:38 - 01:51:40
其實我很希望立法有一天可以採單一制,

01:51:41 - 01:51:44
因為如果採單一制的話,這個單元我一堂課就可以把它結束掉,

01:51:44 - 01:51:45
會變得簡單,你們也會變得輕鬆,知道嗎?

01:51:46 - 01:51:49
所以如果你們想選立委,或者你們有認識立委的話,

01:51:50 - 01:51:54
叫他們把我們的刑法282930都修掉,改成單一制,知道嗎?

01:51:54 - 01:51:55
這樣我們都輕鬆，真的啦。

01:51:57 - 01:51:58
改單一制超棒。

01:51:58 - 01:52:00
真的，我們會輕鬆很多。

01:52:00 - 01:52:00
不好。

01:52:00 - 01:52:04
但對啊，這個，可是好像沒有立委提這樣的法案喔。

01:52:05 - 01:52:06
對，建議黃國昌去提一下喔。

01:52:07 - 01:52:10
對，就是改成這個單一制喔，很棒嘛。

01:52:10 - 01:52:13
對不對，這個我相信黃國昌應該也懂這個問題喔，這

01:52:14 - 01:52:15
建議他去提案喔，

01:52:16 - 01:52:17
看藍白會不會想這樣修喔。

01:52:17 - 01:52:19
好，我們講喔，單一制。

01:52:19 - 01:52:20
現行法明顯不是啦。

01:52:20 - 01:52:22
現行法採的是區分制。

01:52:22 - 01:52:26
所以在區分制之下呢，就會有所謂正犯跟共犯的區分。

01:52:27 - 01:52:28
我們先要粗略說。

01:52:28 - 01:52:29
什麼叫正犯？

01:52:30 - 01:52:33
對於犯罪的實現比較重要的人，我們叫正犯。

01:52:34 - 01:52:35
而什麼叫共犯呢？

01:52:35 - 01:52:38
相對沒有那麼重要的人，我們叫共犯。

01:52:39 - 01:52:40
來，這個圖我們來看一下。

01:52:42 - 01:52:43
27頁這邊。

01:52:44 - 01:52:45
正犯跟共犯喔,

01:52:45 - 01:52:45
來,

01:52:46 - 01:52:49
正犯分成直接或單獨正犯。

01:52:50 - 01:52:51
這是一樣的意思啦。

01:52:51 - 01:52:52
怎麼說？

01:52:52 - 01:52:52
來各位，

01:52:53 - 01:52:57
我親自持刀捅死了被害人，

01:52:59 - 01:53:01
我會說我叫直接正犯或單獨正犯。

01:53:02 - 01:53:06
因為從人數來講，只有一個人，所以我叫單獨正犯。

01:53:07 - 01:53:11
啊，從犯罪實現的流程來講，我跟被害人中間沒有再透過第三個人的，

01:53:12 - 01:53:13
所以我叫直接正犯，

01:53:14 - 01:53:16
知道嗎？這第一種情況喔，直接或單獨正犯。

01:53:17 - 01:53:19
第二種情況叫間接正犯。

01:53:19 - 01:53:21
間接正犯就是利用別人犯罪。

01:53:21 - 01:53:22
什麼叫利用？

01:53:22 - 01:53:26
利用不外乎就兩大類：欺騙別人犯罪或威脅別人犯罪。

01:53:26 - 01:53:29
最常見就兩大類喔：欺騙別人犯罪或威脅別人犯罪。

01:53:30 - 01:53:33
所以如果我要殺掉A，

01:53:33 - 01:53:35
我不是自己去殺，

01:53:36 - 01:53:39
而是我逼著你，你給我殺A，不然我殺你全家。

01:53:40 - 01:53:41
這時候我叫間接正犯。

01:53:42 - 01:53:44
或者我騙你去殺A。

01:53:45 - 01:53:47
我把一杯有氰化物的飲料給你。

01:53:48 - 01:53:50
我請你把這個飲料轉交給A。

01:53:51 - 01:53:52
而你完全不知道這個飲料有問題，

01:53:53 - 01:53:54
你就做了，

01:53:54 - 01:53:56
這時候我也叫做間接正犯，

01:53:56 - 01:53:58
欺騙別人犯罪、脅迫別人犯罪，

01:53:58 - 01:53:59
這個叫做間接正犯。

01:54:00 - 01:54:00
第三種叫共同正犯，多數人一起做。

01:54:03 - 01:54:05
我們兩個人一同持刀刺A，我們就叫共同正犯。

01:54:08 - 01:54:12
或者我們的約定是你架住A，我拿刀去刺A，這也叫做共同正犯，大家一起來的，這幾種叫正犯。

01:54:16 - 01:54:19
而共犯啊，就是兩種，一個叫教唆，一個叫幫助。

01:54:21 - 01:54:24
唆使原本沒有犯意的人產生犯意，這個叫教唆。

01:54:25 - 01:54:29
你原本不想殺A，我說拜託你去殺A，你去殺A的話，我給你500萬。

01:54:30 - 01:54:32
這叫教唆，你真的去做的話，這個叫教唆。

01:54:33 - 01:54:34
再來第二個叫幫助。

01:54:35 - 01:54:39
幫助的話是說，你原本就想殺A，可是你的勇氣有點不太夠。

01:54:39 - 01:54:41
於是我給你一把刀。

01:54:41 - 01:54:44
或者呢，我跟你講，你去殺人。

01:54:44 - 01:54:48
你殺完人之後，需要的法律服務，我一切無償提供。

01:54:48 - 01:54:51
你被羈押，我每天去給你律見送會客菜。

01:54:51 - 01:54:54
一審三審費用訴訟，我全包了。

01:54:54 - 01:54:56
讓你殺人更有勇氣。

01:54:56 - 01:54:57
這一種也叫做幫助犯。

01:54:58 - 01:54:59
這兩種叫共犯。

01:54:59 - 01:55:02
我們這樣講，在一個犯罪當中，來，第一個。

01:55:03 - 01:55:04
在一個犯罪當中。

01:55:06 - 01:55:07
第一種情況。

01:55:07 - 01:55:09
有沒有可能有正犯也有共犯？

01:55:10 - 01:55:11
有啊，很常見啊，對不對？

01:55:11 - 01:55:14
我叫你去殺A，你也真的去殺了。

01:55:14 - 01:55:16
那你就是殺A的正犯，我是共犯嘛，對不對？

01:55:17 - 01:55:20
啊有沒有可能全體都是正犯，而沒有共犯？

01:55:21 - 01:55:22
有啊。

01:55:22 - 01:55:24
我們一起去殺，那我們就叫共同正犯，就沒有共犯的嘛，對不對，有可能。

01:55:26 - 01:55:27
啊有沒有可能全體都共犯。

01:55:28 - 01:55:29
沒有，不可能。

01:55:30 - 01:55:31
超怪，對不對。

01:55:31 - 01:55:34
犯罪實現了，結果你說全部的人都沒有很重要。

01:55:34 - 01:55:36
那誰在實現犯罪，對不對。

01:55:36 - 01:55:37
所以我們講。

01:55:37 - 01:55:40
在一個犯罪當中的多數行為人，有可能全部都是正犯。

01:55:42 - 01:55:44
也有可能有正犯有共犯，但絕對不可能全體都是共犯。

01:55:47 - 01:55:47
知道嗎，這個是基本的邏輯。

01:55:49 - 01:55:50
好，我們瞭解之後啊。

01:55:50 - 01:55:55
接下來我們就來看273頁的下面，我們來看正犯跟共犯的區分。

01:55:56 - 01:55:57
好。

01:55:57 - 01:55:59
關於正犯跟共犯的區分，我們在問的是讓您

01:55:59 - 01:55:59
。

01:56:00 - 01:56:02
正犯跟共犯要怎麼分?

01:56:02 - 01:56:05
這個在有些案例當中會有灰色地帶,

01:56:05 - 01:56:06
比如說,

01:56:06 - 01:56:08
幫助犯跟共同正犯怎麼分?

01:56:09 - 01:56:09
比如說,

01:56:10 - 01:56:12
間接正犯跟教唆犯怎麼分？

01:56:13 - 01:56:15
這個就是我們以下要處理的問題。

01:56:15 - 01:56:17
好，我們講實務上最常見的一個問題：

01:56:17 - 01:56:18
把風。

01:56:18 - 01:56:20
在竊盜現場把風的人,

01:56:21 - 01:56:23
你要說他是竊盜的共同正犯,

01:56:23 - 01:56:26
還是你要說他是竊盜的幫助犯。

01:56:26 - 01:56:28
好像都有空間，對不對？

01:56:28 - 01:56:30
你偷東西，我在外面把風，

01:56:30 - 01:56:33
你要說我們是一夥的，我們是共同正犯，

01:56:33 - 01:56:35
還是你要說我只是幫你竊盜。

01:56:36 - 01:56:37
好像都通欸，對不對？

01:56:37 - 01:56:40
所以下面就是各種不同的理論，

01:56:40 - 01:56:42
在講正犯跟共犯的區分。

01:56:43 - 01:56:46
最早以前有一種說法叫做主觀說。

01:56:47 - 01:56:49
那個主觀說啊，它的思考是這樣子。

01:56:50 - 01:56:52
因為主觀說他覺得說，

01:56:52 - 01:56:55
正犯跟共犯就因果關係來講，

01:56:55 - 01:56:56
他們都是等價的。

01:56:56 - 01:56:56
好,

01:56:56 - 01:57:18
那既然在因果關係上來說，

01:57:18 - 01:57:40
正犯跟共犯都是等價的話，

01:57:40 - 01:57:42
那麼我們在區分正犯跟共犯，

01:57:42 - 01:57:43
勢必不能看客觀，

01:57:44 - 01:57:45
而要看主觀。

01:57:45 - 01:57:46
所以看主觀看什麼呢？

01:57:47 - 01:57:48
最早以前的說法就是說啊，

01:57:48 - 01:57:51
看行為人是出於正犯意思或共犯意思。

01:57:52 - 01:57:53
最早以前的說法，

01:57:53 - 01:57:55
看行為人是正犯意思或共犯意思。

01:57:55 - 01:57:57
那麼後來呢,

01:57:58 - 01:57:59
也有人說啦,

01:57:59 - 01:58:00
各位你翻過來,

01:58:00 - 01:58:00
產下的一個小孩

01:58:01 - 01:58:05
那當時的社會氛圍對這個未婚生子女生是很歧視的

01:58:05 - 01:58:10
其實這個姐姐就很想把他的小孩殺掉

01:58:10 - 01:58:10
但姐姐沒有勇氣

01:58:10 - 01:58:15
妹妹不忍姐姐承受心理的驚擾，所以妹妹幫姐姐把小孩給殺了

01:58:16 - 01:58:18
這個妹妹是殺人罪的什麼犯

01:58:19 - 01:58:22
現在來講廢話，他當然是正犯啊，他親自殺人，對不對

01:58:22 - 01:58:26
但你知道嗎,如果你講那個利益理論的話

01:58:26 - 01:58:28
妹妹會變幫助犯喔

01:58:28 - 01:58:29
對啊

01:58:29 - 01:58:29
妹妹

01:58:29 - 01:58:33
變幫助犯,為什麼,因為妹妹不是為自己的利益

01:58:33 - 01:58:33
他是

01:58:33 - 01:58:34
為了他姐姐的利益而殺人

01:58:34 - 01:58:36
瞭解吧,所以這個是

01:58:36 - 01:58:36
早

01:58:36 - 01:58:38
期的一個說法

01:58:38 - 01:58:38
好

01:58:38 - 01:58:38
好

01:58:38 - 01:58:40
再來第二個,第二點,叫做形式客觀說

01:58:40 - 01:58:42
這個是歷史上的說法啦,形式客觀說指的是說

01:58:43 - 01:58:47
要做到構成要件行為

01:58:47 - 01:58:48
才是正犯

01:58:49 - 01:58:51
沒有做到都是共犯

01:58:52 - 01:58:53
歷史上的一個說法

01:58:53 - 01:58:57
你要做到構成要件行為才算正犯哦，沒有做到的一律都是共犯

01:58:57 - 01:58:59
現在應該沒有人再追隨說了

01:58:59 - 01:59:00
因為如果你現在要

01:59:00 - 01:59:00
追

01:59:00 - 01:59:04
隨說的話，那間接正犯怎麼辦？間接正犯都沒有在說構成要件行為啊

01:59:04 - 01:59:05
所以這裡寫的說法

01:59:05 - 01:59:08
再來還有一個歷史上的說法，叫實質客觀說

01:59:08 - 01:59:09
啊

01:59:09 - 01:59:13
看這個行為人，他在犯罪計畫上因果貢獻的份量是如何

01:59:13 - 01:59:15
來決定他是正犯或共犯，這也是一個歷史上的說法

01:59:15 - 01:59:17
所以我們就簡單帶過而已

01:59:19 - 01:59:20
現在的主流呢

01:59:21 - 01:59:23
第四說，這個叫做犯罪支配論

01:59:25 - 01:59:25
所

01:59:25 - 01:59:25
以

01:59:25 - 01:59:27
犯罪支配論，他的立場是這樣子

01:59:27 - 01:59:27
你看哦

01:59:28 - 01:59:30
犯罪支配論

01:59:30 - 01:59:30
他會認為

01:59:30 - 01:59:31
你看一下這邊的說法

01:59:31 - 01:59:31
他說啊，正犯是以故意操縱整個犯罪流程的人

01:59:31 - 01:59:33
也就是犯罪者決定性的角色

01:59:33 - 01:59:33
而

01:59:33 - 01:59:33
共犯是指什麼呢

01:59:33 - 01:59:33
共犯是指什麼呢

01:59:33 - 01:59:34
共犯

01:59:34 - 01:59:34
啊

01:59:34 - 01:59:34
他沒有

01:59:34 - 01:59:35
自己的行為支配

01:59:35 - 01:59:36
他只是一個邊緣角色，他只是誘發或促成犯罪的人

01:59:36 - 01:59:36
啊

01:59:36 - 01:59:37
這種人呢，叫做共犯

01:59:37 - 01:59:37
這個

01:59:37 - 01:59:37
是

01:59:37 - 01:59:37
我們講的

01:59:37 - 01:59:38
我們講的

01:59:38 - 01:59:38
犯罪

01:59:38 - 01:59:38
支配

01:59:38 - 01:59:38
論

01:59:38 - 01:59:38
好

01:59:38 - 01:59:39
好

01:59:39 - 01:59:39
也就是

01:59:39 - 01:59:39
看

01:59:39 - 01:59:39
這個人

01:59:39 - 01:59:39
他是一個

01:59:39 - 01:59:40
支配的角色

01:59:40 - 01:59:40
或者

01:59:40 - 01:59:40
是

01:59:40 - 01:59:40
一個

01:59:40 - 01:59:41
促成

02:00:00 - 02:00:00
的角色。

02:00:01 - 02:00:05
所以呢，在犯罪支配論當中有下面三種不同的支配，第一個叫做行為支配。

02:00:07 - 02:00:12
也就是行為人他用他自己的行為親自的實現犯罪了。

02:00:13 - 02:00:14
行為支配是指什麼呢？

02:00:15 - 02:00:18
指的是直接或單獨正犯。

02:00:19 - 02:00:23
所以剛剛講的那個妹妹幫姐姐殺掉小孩那個案例。

02:00:23 - 02:00:30
那個案例從犯罪支配論來講，因為妹妹親手殺了小孩，她並沒有在透過別人。

02:00:30 - 02:00:34
所以他等於是怎麼樣？用自己的行為完成了這個犯罪。

02:00:34 - 02:00:35
所以那個叫行為支配。

02:00:35 - 02:00:39
知道嗎？我們在犯罪支配論之下，就不會說他只是共犯而已喔。

02:00:40 - 02:00:40
好。

02:00:41 - 02:00:43
再來第二個叫做意思支配。

02:00:44 - 02:00:46
來，意思支配是指什麼呢？

02:00:47 - 02:00:51
行為人以優越意思支配別人實現犯罪。

02:00:51 - 02:00:51
這個在講間接正犯。

02:00:51 - 02:00:53
我剛剛講間接正犯通常兩大類。

02:00:53 - 02:00:56
欺騙別人犯罪，或者是脅迫別人犯罪。

02:00:56 - 02:00:58
這一種是間接正犯，意思支配。

02:00:59 - 02:01:03
最後第三種呢，叫做功能性的犯罪支配。

02:01:04 - 02:01:07
所謂功能性的犯罪支配指的是說，

02:01:08 - 02:01:12
這個行為人大家都好像一個機器裡面的小螺絲釘，

02:01:12 - 02:01:13
好像齒輪。

02:01:13 - 02:01:18
大家各有各的犯罪分工，各有各的角色扮演。

02:01:18 - 02:01:22
各個人透過彼此不同的角色，不同的分工。

02:01:23 - 02:01:24
最後啊，

02:01:24 - 02:01:25
完成一個犯罪。

02:01:26 - 02:01:28
這個叫做功能性的犯罪支配。

02:01:28 - 02:01:30
他在講的那一種叫做

02:01:30 - 02:01:32
共同正犯，共同正犯。

02:01:33 - 02:01:36
所以我們說呢，有下面的這些支配。

02:01:36 - 02:01:39
行為支配對應什麼呢？直接或單獨正犯。

02:01:41 - 02:01:41
再來。

02:01:42 - 02:01:44
意思支配對應什麼呢？

02:01:44 - 02:01:46
間接正犯。

02:01:46 - 02:01:48
而功能性的犯罪支配對應的是

02:01:49 - 02:01:51
共同正犯。

02:01:51 - 02:01:53
所以有這幾種不同的支配類型。

02:01:53 - 02:01:55
當然我知道這些名詞還抽象沒關係。

02:01:56 - 02:01:58
我們到後面看到具體的案例，

02:01:58 - 02:02:00
就會跟各位說這些名

02:02:00 - 02:02:02
名詞要怎麼來用。

02:02:02 - 02:02:04
好,接著來,我們來看到例外。

02:02:05 - 02:02:07
犯罪支配論的例外，什麼意思啊？

02:02:08 - 02:02:13
犯罪支配論的例外意思就是說，下面的這些犯罪類型，

02:02:14 - 02:02:22
他就算有意思支配，就算有功能性的犯罪支配，他也沒辦法論間接正犯或共同正犯。

02:02:23 - 02:02:24
他是這個意思。

02:02:24 - 02:02:24
來，

02:02:26 - 02:02:27
你看下面有沒有?

02:02:27 - 02:02:30
己手犯、純正身分犯跟義務犯。

02:02:31 - 02:02:35
其實這裡，真的沒有疑問的只有一個東西，叫己手犯。

02:02:36 - 02:02:44
因為純正身分犯的話，以後我們會說，純正身分犯啊，依照我們刑法31條第一項，他其實沒有例外。

02:02:45 - 02:02:48
就學理上覺得他是例外沒有錯，但我們的法條不覺得他是例外。

02:02:49 - 02:02:50
純正身份犯是這樣。

02:02:50 - 02:02:54
然後義務犯的話，他是一個跟純正身份犯高度重疊的概念。

02:02:55 - 02:03:03
所以其實在這三個例外當中，我們現行的法治、學說實務完全沒有爭議的，其實只有一個，叫己手犯。

02:03:04 - 02:03:06
好，我們複習一下，什麼叫己手犯？

02:03:07 - 02:03:13
己手犯的意思是，這種犯罪，他強調行為人要親自去做，才能彰顯他的不法內涵。

02:03:14 - 02:03:16
重點就是行為人要自己做，知道嗎？

02:03:16 - 02:03:19
所以這種犯罪，要自己做才算喔。

02:03:20 - 02:03:21
所以怎麼樣？

02:03:21 - 02:03:23
行為人要嘛論直接正犯，

02:03:24 - 02:03:26
要嘛他論共犯。

02:03:26 - 02:03:29
他就是不能論間接正犯或共同正犯。

02:03:30 - 02:03:31
這叫己手犯，知道嗎？

02:03:32 - 02:03:34
他的選項就是很單一。

02:03:34 - 02:03:36
要嘛就是直接正犯。

02:03:36 - 02:03:37
要嘛你就共犯。

02:03:38 - 02:03:42
不會有間接正犯或共同正犯的適用空間。

02:03:42 - 02:03:43
這叫做己手犯。

02:03:44 - 02:03:44
好,

02:03:45 - 02:03:49
這個概念,其實食物有承認哦,我們來翻過來276頁。

02:03:50 - 02:03:52
注67,重婚罪。

02:03:53 - 02:03:59
這個食物有承認哦,你看這個67年的決議,雖然他題目裡面,雖然這個決議裡面沒有提到「己手」。

02:04:00 - 02:04:01
我犯這三個字,

02:04:01 - 02:04:07
但其實這個決議在講的就是「己手犯」不可以成立共同正犯這個問題,

02:04:07 - 02:04:08
你看他怎麼說,

02:04:09 - 02:04:12
他說結婚是男女雙方兩人的行為,不容第三人分擔實施,

02:04:12 - 02:04:15
父母同意子女重婚並為之主婚,

02:04:15 - 02:04:17
既非分擔重婚行為,

02:04:17 - 02:04:20
也不是以自己共同重婚的意思而參與,

02:04:20 - 02:04:24
對子女的重婚行為，頂多隻能論幫助犯或教唆犯,

02:04:24 - 02:04:27
而不能成立共同正犯。

02:04:27 - 02:04:29
這個是無間講得很好哦。

02:04:30 - 02:04:32
他雖然沒有說重婚罪是極首犯，

02:04:33 - 02:04:35
但其實他背後傳達出來就是這個意思啊。

02:04:36 - 02:04:38
他是極首犯啊，所以共同實行的人，

02:04:40 - 02:04:42
你看哦，他說父母為子女做主婚。

02:04:43 - 02:04:47
我一直覺得主婚人這個身分是一個很多餘的角色。

02:04:48 - 02:04:49
你們自己想一想，我不知道你們有沒有想過這件事。

02:04:50 - 02:04:54
就是，我講喔，即使到了2025年的今天，

02:04:55 - 02:04:59
很多人結婚的時候，那個喜帖的最後啊，

02:04:59 - 02:05:02
都是用雙方父母的名義去邀請的。

02:05:02 - 02:05:03
不信的話你們下次注意一下，

02:05:04 - 02:05:06
如果有親友結婚，看一下他們的喜帖，

02:05:06 - 02:05:11
真的啊，一直到現在，很多人結婚的喜帖，最後的邀請名義都是雙方的父母。

02:05:12 - 02:05:15
我還，我看的覺得還蠻，蠻不喜歡的。

02:05:15 - 02:05:18
因為這種喜帖我看的時候，我會有一種感覺，

02:05:19 - 02:05:21
受監護宣告的人要結婚。

02:05:22 - 02:05:23
真的啊，我看到這種感覺啊，

02:05:23 - 02:05:27
奇怪喔，23歲成年而且意思健全的人結婚，

02:05:28 - 02:05:31
為什麼那個婚禮的邀請人會是雙方的父母？

02:05:32 - 02:05:35
搞得好像限制行為能力人或無行為能力人要結婚的一樣。

02:05:35 - 02:05:36
我還蠻不以為然的。

02:05:37 - 02:05:39
所以我才說傳統中華文化沒有成年的概念嘛。

02:05:40 - 02:05:43
他們的觀念會覺得說小孩結婚前就還沒有成年啊。

02:05:44 - 02:05:46
他們根本沒有成年，根本沒有人格獨立的概念啊。

02:05:46 - 02:05:53
所以他們就會搞得好像，好像是父母在為雙方的小孩主辦這場婚禮一樣。

02:05:53 - 02:05:57
那種喜帖我看的時候會想說，所以到底誰是結婚的當事人啊？

02:05:58 - 02:06:00
我看得覺得莫名其妙，到底

02:06:00 - 02:06:00
誰要結婚啊？

02:06:00 - 02:06:01
為什麼，

02:06:01 - 02:06:05
為什麼是明明成年已具見選人結婚，還要雙方的父母來邀請？

02:06:06 - 02:06:08
甚至在婚禮的現場,

02:06:08 - 02:06:09
雙方的父母叫主婚人。

02:06:10 - 02:06:11
這個象徵意義我覺得不能接受欸,

02:06:12 - 02:06:14
雙方父母當主婚人的意思不就是,

02:06:14 - 02:06:17
這一場婚姻,不是這對新人自己能決定的,

02:06:18 - 02:06:20
而是雙方的父母在決定的

02:06:20 - 02:06:22
父母當主婚人不就這個意思嗎？

02:06:22 - 02:06:24
到底誰才是當事人啊

02:06:24 - 02:06:26
我覺得，這個叫巨嬰文化。

02:06:27 - 02:06:29
真的我就說在中華文化之下是沒有人格獨立這件事喔

02:06:30 - 02:06:32
在中華文化之下，只要你的父母還健在，

02:06:33 - 02:06:35
所有的人生大事都要尊重父母的決定，

02:06:35 - 02:06:38
巨嬰文化，對啊，這沒有人格獨立的概念。

02:06:38 - 02:06:39
好，不管怎麼樣喔，

02:06:39 - 02:06:42
我覺得這個實務見解講的其實很有道理。

02:06:43 - 02:06:45
結婚,是男女雙方當事人自己的行為,

02:06:46 - 02:06:47
跟父母沒有關係,

02:06:47 - 02:06:49
所以就算父母當主婚人呢,

02:06:49 - 02:06:52
他也還是隻能成立幫助犯或教唆犯,

02:06:53 - 02:06:54
沒有辦法成立共同正犯喔

02:06:55 - 02:06:55
所以記得，

02:06:55 - 02:06:59
他所傳達出來的概念就是，重婚罪是己手犯。

02:07:40 - 02:07:41
好，所以我講了喔，

02:07:41 - 02:07:43
己手犯不能成立共同正犯，

02:07:44 - 02:07:46
也不能成立什麼呢？

02:07:46 - 02:07:47
間接正犯

02:07:48 - 02:07:49
我前面講過一個例子啊

02:07:50 - 02:07:51
不知道各位有沒有印象

02:07:51 - 02:07:53
我講說這一對男女他們是兄妹

02:07:54 - 02:07:56
但因為他們小時候被收養的關係

02:07:56 - 02:07:58
他們不知道彼此是兄妹

02:07:58 - 02:07:59
我知道

02:07:59 - 02:08:00
我就很無聊啦

02:08:00 - 02:08:03
是前面的標準，1+2混在一起用。

02:08:04 - 02:08:13
所以其實這個第五說你不用把它當作獨立的一說，它就是前面的1+2，我們前面有四說嘛，對不對，第五說就是1+2放在一起用。

02:08:13 - 02:08:14
就這個意思，好我畫一個圖喔。

02:10:34 - 02:10:37
好，主客觀擇一標準說，我講他就是一加二混在一起用。

02:10:40 - 02:10:43
主觀上看行為人有沒有自己共同犯罪的意思。

02:10:44 - 02:10:48
客觀上看行為人有沒有做到構成要件行為。

02:10:48 - 02:10:55
這個叫主客觀擇一標準說的意思就是主跟客有任何一個你完蛋了，你就是正犯。

02:10:56 - 02:10:57
知道嗎？有一個就正犯喔。

02:10:57 - 02:11:00
兩個都沒有，他才是幫助犯。

02:11:01 - 02:11:09
所以其實嚴格來講，主客觀擇一標準說，他只是一個用來區分共同正犯跟幫助犯的理論。

02:11:10 - 02:11:12
如果是其他的類型。

02:11:13 - 02:11:15
比如說共同正犯跟教唆犯。

02:11:16 - 02:11:18
比如說間接正犯跟教唆犯。

02:11:19 - 02:11:20
這個說法無能為力。

02:11:20 - 02:11:20
知道嗎？

02:11:20 - 02:11:22
所以這個說法只能用在哪裡？

02:11:23 - 02:11:25
共同正犯跟幫助犯的區分。

02:11:26 - 02:11:26
好。

02:11:26 - 02:11:26
所以你看喔。

02:11:27 - 02:11:31
我說了，主觀上有自己共同犯罪的意思。

02:11:31 - 02:11:35
或者是客觀上有做構成要件行為。

02:11:35 - 02:11:38
兩個有做一個，他就變正犯喔。

02:11:38 - 02:11:42
兩個都沒有，他才是幫助犯喔。

02:11:42 - 02:11:42
好。

02:11:43 - 02:11:46
我們以這個竊盜的把風為例。

02:11:46 - 02:11:46
各位想喔。

02:11:47 - 02:11:50
小偷在竊盜現場的外面把風。

02:11:50 - 02:11:53
這個把風的小偷是正犯還是幫助犯？

02:11:55 - 02:11:57
把風一定不是構成要件行為嗎。

02:11:57 - 02:11:58
所以我們只能看下面。

02:11:58 - 02:11:59
好，那看下面的話。

02:12:00 - 02:12:02
你說把風的人有沒有自己犯罪的意思？

02:12:04 - 02:12:06
他主觀上看有沒有自己犯罪的意思，往往會看什麼？

02:12:08 - 02:12:09
利益嘛，對不對？

02:12:09 - 02:12:10
所以我們會看什麼呢？

02:12:11 - 02:12:13
小偷的把風，是為了誰的利益？

02:12:14 - 02:12:16
那小偷的把風是為了誰的利益，往往又會看什麼呢？

02:12:17 - 02:12:19
看小偷有沒有協議分贓啊?

02:12:19 - 02:12:20
這就是重要參考基準啊,對不對?

02:12:21 - 02:12:27
所以如果這個小偷,他在把風的時候,他跟裡面的小偷竊賊講好,說我幫你把風,我不是白來的哦,你偷到要分我哦。

02:12:31 - 02:12:33
那他會傾向對什麼?

02:12:33 - 02:12:35
共同正犯啊,對不對?因為他有共同犯意啊。

02:12:35 - 02:12:36
但如果小偷是說,

02:12:38 - 02:12:39
好，老幫你把風哈。

02:12:39 - 02:12:41
你偷多少，我不管。

02:12:41 - 02:12:43
我也沒有要跟你分。

02:12:43 - 02:12:45
我今天會來，很簡單啦。

02:12:46 - 02:12:49
因為上次我出車禍，你幫我，你借錢給我，就這樣，還你人情啦。

02:12:51 - 02:12:53
你要偷什麼，我不管，我不跟你分。

02:12:54 - 02:12:56
這時候變什麼？

02:12:56 - 02:12:57
幫助犯。

02:12:57 - 02:12:57
知道嗎？

02:12:57 - 02:12:59
這時候變幫助犯，所以這個叫主客觀標準說。

02:12:59 - 02:13:02
這一說法，食物喜歡用，為什麼？

02:13:03 - 02:13:04
因為它好用不會錯，真的啊。

02:13:05 - 02:13:08
很多同學在準備醫師的時候，會想說，

02:13:09 - 02:13:11
那麼多學說，那麼多學說，

02:13:12 - 02:13:14
我要怎麼記得來說是食物？

02:13:14 - 02:13:15
那我跟你講，

02:13:15 - 02:13:18
食物會踩的，通常不是最有道理的一說。

02:13:18 - 02:13:22
食物會踩的，通常就是最簡單，大家判斷上最不會有歧異的那一說。

02:13:26 - 02:13:27
通常食物會踩這個說法。

02:13:29 - 02:13:30
最簡單喔。

02:13:30 - 02:13:34
標準最明確，上下級審判，判斷不會有歧異空間的，食物通常會踩這種東西。

02:13:36 - 02:13:41
因為對食物工作者來講，他們不在乎什麼法理上能不能貫徹啊什麼的，他們不在乎這種文謅謅的東西。

02:13:42 - 02:13:47
他們在乎的是，我這個理論用下去，好不好用，會不會到上級審就被撤銷。

02:13:49 - 02:13:51
他們在乎的是這個，知道嗎？

02:13:51 - 02:13:52
有沒有一個明確的標準？

02:13:52 - 02:13:55
所以黑白燒這個東西，雖然它沒有什麼道理，

02:13:55 - 02:13:57
可是它好用啊，

02:13:57 - 02:13:57
標準明確啊，對不對？

02:13:57 - 02:14:00
所以傳統的食物確實會用。

02:14:00 - 02:14:00
用這個東西區分正犯跟共犯，知道嗎？

02:14:02 - 02:14:11
所以我就講，你們在記哪個是食物的時候，通常食物會踩的就是那種最不會錯、最簡單的，通常食物都會踩這樣的說法。

02:14:11 - 02:14:13
好，右邊這一題我們來看一下。

02:14:28 - 02:14:32
右邊這一題，它就是一個非常典型的一個正犯跟共犯的區分。

02:14:33 - 02:14:36
我們看哦，其實這一題的題目設計得很怪，你有沒有發現？

02:14:38 - 02:14:44
真啊，這一題就跟那個日幣有沒有兩千塊一樣，跟那個香蕉船的問價一樣，這一題的事實有bug。

02:14:45 - 02:14:46
真的啦，你們看。

02:14:47 - 02:14:48
他去哪裡偷東西？

02:14:50 - 02:14:52
在年貨大街偷東西，啊什麼時候去偷？

02:14:53 - 02:14:54
3月1號去偷。

02:14:56 - 02:14:57
3月1號有年貨街哦。

02:14:58 - 02:14:59
有沒有感覺超不合理？

02:15:00 - 02:15:03
3月1號連元宵都過完了，哪來的年貨街，不是嗎？

02:15:04 - 02:15:05
所以這一題的設計有問題啦。

02:15:06 - 02:15:10
我還特別去查當年的農曆，想說那一年是不是過年特別晚，沒有啊。

02:15:11 - 02:15:12
所以這一題你要怎麼寫？

02:15:13 - 02:15:16
3月1號農曆新年結束的，沒有年貨街，這題不合理，我拒絕回答。

02:15:16 - 02:15:17
不可能嘛，所以這一題你要相信。

02:15:19 - 02:15:22
當年有某個平行時空的迪化街還真的有在賣年貨。

02:15:23 - 02:15:24
那邊的人還在過年，要這樣相信，知道嗎？

02:15:25 - 02:15:26
所以這個題當中你看喔。

02:15:28 - 02:15:30
把小偷帶到現場。

02:15:31 - 02:15:33
如果用事物見解，一定是什麼？

02:15:34 - 02:15:35
幫助犯，對不對，一定是幫助犯。

02:15:37 - 02:15:39
那如果照犯罪支配論呢？

02:15:40 - 02:15:42
當然也只是幫助犯而已，你說為什麼嗎？

02:15:43 - 02:15:44
把小偷帶去現場，啊然後呢？

02:15:46 - 02:15:48
那就不幹那個假的事啦，對不對？

02:15:48 - 02:15:52
因為把小偷帶到現場的時候，小偷要不要偷，他也管不著啊。

02:15:52 - 02:15:54
小偷要怎麼偷，他一樣管不著啊，他人就走了啦。

02:15:55 - 02:15:56
他只是一個觸發者而已，知道吧？

02:15:57 - 02:15:59
所以這個也是什麼呢？幫助犯，就這樣。

02:15:59 - 02:15:59
好。

02:16:00 - 02:16:00
所以你看那種

02:16:00 - 02:16:02
你看97頁，離現在多久了

02:16:03 - 02:16:05
這種那麼久的題目還會放在課本的，就是它具有一定的代表性，那適合拿來練習喔。

02:16:08 - 02:16:09
好。

02:16:10 - 02:16:13
下面第三點，叫共犯的處罰根據。

02:16:14 - 02:16:15
共犯的理論啊。

02:16:15 - 02:16:17
好，第一個，叫共犯處罰根據。

02:16:18 - 02:16:20
這個東西,非常非常的學理。

02:16:21 - 02:16:22
我講個大概就好。

02:16:34 - 02:16:35
共犯處罰根據。

02:16:36 - 02:16:40
假意教唆乙去殺A,乙真的把A給殺了。

02:16:40 - 02:16:42
處罰乙有沒有疑問吧。

02:16:42 - 02:16:44
那處罰假的理由是什麼？

02:16:45 - 02:16:49
對啊，假教唆乙殺A，乙也真的把A給殺了。

02:16:49 - 02:16:51
處罰乙沒有疑問啊，因為乙殺了A啊。

02:16:51 - 02:16:53
那處罰假的理由是什麼？

02:16:53 - 02:16:55
這個爭執叫做共犯的處罰根據。

02:16:56 - 02:16:56
我裡面說。

02:16:57 - 02:17:00
很久以前有一種立場叫責任共犯說。

02:17:01 - 02:17:04
責任共犯說的說法是，為什麼要罰甲？

02:17:04 - 02:17:06
因為甲害乙墮落。

02:17:07 - 02:17:09
乙原本是個善良的人。

02:17:09 - 02:17:12
假借以殺A，假借以變成殺人犯。

02:17:12 - 02:17:14
假製造的一個犯罪人，所以假值得被處罰。

02:17:16 - 02:17:18
這是很久以前的說法，叫責任共犯說。

02:17:19 - 02:17:20
這個說法後來沒有人採了啦。

02:17:21 - 02:17:22
因為後來有人會覺得說，奇怪。

02:17:24 - 02:17:25
你把乙當被害人喔。

02:17:26 - 02:17:26
不對吧。

02:17:27 - 02:17:29
假乙是一起去侵害人家的法益，你怎麼把

02:17:30 - 02:17:31
乙當作假的被害人呢。

02:17:31 - 02:17:33
所以後來我們的共犯主罰根據，改採的叫做因果共犯論。

02:17:36 - 02:17:37
或者叫照因說，照事的照，照因說。

02:17:39 - 02:17:40
照因說的意思就是，為什麼要罰假？

02:17:43 - 02:17:45
其實罰假的理由就跟罰乙一樣。

02:17:45 - 02:17:47
我們罰乙，因為乙侵害了A。

02:17:48 - 02:17:51
那為什麼我們罰假？因為假透過乙侵害了A，不是一樣嗎，對不對？

02:17:51 - 02:17:57
所以現在的共犯處罰根據，我們採的都叫做照因說，因果共犯論。

02:17:58 - 02:18:00
當然照因說又有好幾個理論。

02:18:00 - 02:18:00
版本，但那個太學理，那個我們就略過不談了。

02:18:03 - 02:18:05
各種不同的照因說，我這邊應該沒有放吧，對，我這邊沒有放。

02:18:08 - 02:18:10
各種不同版本的照因說。

02:18:11 - 02:18:16
那個就是以前許澤天老師在臺大念碩班的時候，他的碩士論文。

02:18:17 - 02:18:22
真的，就許澤天老師出國前在臺大念碩班的時候，他的碩論就寫共犯的處罰根據。

02:18:23 - 02:18:24
所以這個，這很難啊。

02:18:24 - 02:18:25
那隻能說是很難，很學理，我們考國考不用會那麼多。

02:18:28 - 02:18:29
接著來78頁。

02:18:30 - 02:18:31
共犯從屬性。

02:18:31 - 02:18:34
終於要講這個東西了，其實這個東西我們昨天有偷偷講到。

02:18:35 - 02:18:38
我們昨天在講那個不能未遂的不罰的性質的時候啊。

02:18:38 - 02:18:40
不是說它會影響到共犯嘛，對不對？

02:18:40 - 02:18:42
就這個東西啊，共犯從屬性。

02:18:42 - 02:18:45
所以如果有同學你不是法律系，你第一次學刑法，昨天聽到那塊覺得很難的話，沒關係。

02:18:48 - 02:18:50
我們今天啊，終於要來講這一塊了。

02:18:50 - 02:18:51
共犯從屬性喔。

02:18:52 - 02:18:53
來，共犯從屬性什麼意思？

02:18:54 - 02:18:55
我們說啊，共犯就教唆跟幫助喔。

02:18:56 - 02:18:59
教唆跟幫助的這兩種形態，這個叫共犯。

02:19:00 - 02:19:05
共犯的成立以正犯的行為存在為前提。

02:19:06 - 02:19:07
這個叫共犯從屬性。

02:19:08 - 02:19:12
也就是共犯這種東西沒辦法獨立而存在。

02:19:13 - 02:19:14
換句話講喔。

02:19:15 - 02:19:19
共犯這種東西，如果只有一個共犯行為存在。

02:19:20 - 02:19:24
如果只有一個共犯行為存在，正犯行為不存在的話。

02:19:25 - 02:19:26
那共犯也不會成立。

02:19:27 - 02:19:27
好，最簡單的例子。

02:19:28 - 02:19:30
我叫你去殺人。

02:19:30 - 02:19:32
你根本不想理我。

02:19:33 - 02:19:36
或者你答應之後想了三天覺得不對，後來放棄殺人了。

02:19:37 - 02:19:39
我不會成立殺人罪的教唆犯。

02:19:40 - 02:19:40
同樣的。

02:19:42 - 02:19:43
假設啊，路伯言，他想跟國中女生約炮。

02:19:45 - 02:19:47
所以我給了他一大盒保險套。

02:19:48 - 02:19:51
結果路伯彥收下之後啊，越想越不對。

02:19:51 - 02:19:57
他覺得想說啊，怎麼辦，國中女生萬一懷孕，萬一她到處亂講，那會害得他背刑責啊，算了算了。

02:19:57 - 02:19:59
違法的事不要做。

02:20:00 - 02:20:01
這樣的話

02:20:02 - 02:20:05
那個我會不會對兒子的幫助，犯

02:20:05 - 02:20:05
不會

02:20:06 - 02:20:07
這個叫共犯從屬性

02:20:07 - 02:20:10
各位想喔，為什麼會有共犯從屬性這個東西

02:20:11 - 02:20:17
就為什麼光有共犯行為，我光有教唆，光我幫助還不夠

02:20:17 - 02:20:17
還要有

02:20:17 - 02:20:19
正犯的犯罪行為存在

02:20:19 - 02:20:19
為什麼我光教唆跟幫助

02:20:19 - 02:20:20
不會成立犯罪

02:20:20 - 02:20:21
廢話很簡單嘛

02:20:21 - 02:20:23
我叫你去殺人啊你不為所動

02:20:24 - 02:20:26
我幫助你去殺人啊你不為所動

02:20:27 - 02:20:29
那那個正犯不為所動啊根本沒有法益侵害的危險

02:20:30 - 02:20:31
你罰我幹什麼

02:20:31 - 02:20:31
瞭解吧

02:20:31 - 02:20:34
所以共犯從屬性的考量很簡單

02:20:34 - 02:20:38
因為如果只有共犯行為存在而沒有對應的正犯行為的話

02:20:39 - 02:20:42
那那個共犯行為根本沒有法益侵害的危險啊

02:20:42 - 02:20:43
有什麼好罰的

02:20:43 - 02:20:45
知道吧所以共犯從屬性的考量就是這樣

02:20:45 - 02:20:49
因為共犯他本身沒辦法獨自去侵害法益

02:20:49 - 02:20:51
共犯一定要仰賴正犯

02:20:51 - 02:20:54
而正犯沒有行為的話共犯行為也不會有危險的

02:20:54 - 02:20:55
不值得處罰

02:20:55 - 02:20:58
知道嗎所以這個是我們講共犯從屬性原則他背後的意義

02:20:59 - 02:20:59
好

02:21:01 - 02:21:03
共犯從屬性原則啊

02:21:03 - 02:21:03
他有下面三個面向

02:21:04 - 02:21:06
第一個叫做實行的從屬

02:21:07 - 02:21:08
實行的從屬

02:21:08 - 02:21:10
正犯要著手

02:21:10 - 02:21:13
這個東西我們到教唆犯還會再看到一次

02:21:13 - 02:21:14
因為教唆犯這個東西會有疑問

02:21:15 - 02:21:15
正犯著手

02:21:16 - 02:21:16
所以什麼意思啊

02:21:17 - 02:21:19
我叫你去偷東西

02:21:20 - 02:21:23
而你還在試圖翻牆就被警察抓了

02:21:25 - 02:21:26
這時候呢

02:21:26 - 02:21:26
這時候

02:21:27 - 02:21:29
我會不會成立到這個教唆犯

02:21:29 - 02:21:30
不會

02:21:30 - 02:21:32
因為你根本沒有著手啟動

02:21:32 - 02:21:32
知道嗎

02:21:32 - 02:21:33
所以這個是第一個

02:21:33 - 02:21:34
實行的從屬正要著手

02:21:35 - 02:21:37
再來第二個叫做要素的從屬

02:21:38 - 02:21:39
要素的從屬指的是說呢

02:21:40 - 02:21:45
這個正犯必須要符合某些的犯罪成立要件

02:21:46 - 02:21:47
才可以

02:21:47 - 02:21:48
好那你可能會問

02:21:48 - 02:21:50
所以要符合哪些犯罪成立要件

02:21:51 - 02:21:52
這裡喔

02:21:52 - 02:21:53
就有幾種不同的要求

02:21:54 - 02:21:55
有所謂跨張從屬

02:21:56 - 02:21:59
正犯要該當違法有責再加上刑罰才夠

02:21:59 - 02:21:59
誇

02:22:00 - 02:22:03
再來第二說叫做嚴格從屬

02:22:03 - 02:22:08
正犯要該當違法且有責

02:22:08 - 02:22:12
就需要有一個完整的犯罪行為才可以，這個叫嚴格從屬

02:22:13 - 02:22:15
然後你看到第三說叫做限制從屬

02:22:16 - 02:22:19
正犯只要該當且違法就夠，這個叫限制從屬

02:22:19 - 02:22:22
最後還有一說呢，叫最小從屬

02:22:23 - 02:22:25
說正犯只要夠條件該當就夠

02:22:26 - 02:22:27
我這邊有寫

02:22:28 - 02:22:30
我們法律採過哪幾種

02:22:31 - 02:22:34
2006年之前採嚴格從屬

02:22:35 - 02:22:38
要正犯該當違法有責，共犯才會成立

02:22:38 - 02:22:41
而現在採什麼呢？限制從屬

02:22:41 - 02:22:45
正犯只要該當加違法，犯罪就能成立

02:22:45 - 02:22:46
差在哪裡

02:22:48 - 02:22:49
有啊,有差喔

02:22:49 - 02:22:50
好,我舉個簡單的例子

02:22:51 - 02:22:52
有個小學生

02:22:53 - 02:22:57
要去縱火燒他鄰居家的機車

02:22:57 - 02:23:00
但那個小學生他買不到汽油

02:23:00 - 02:23:02
加油站不賣汽油給小學生

02:23:02 - 02:23:04
我知道之後就跟那個小學生說

02:23:04 - 02:23:07
這個我這邊有一桶汽油,拿去拿去

02:23:07 - 02:23:08
不用還,拿去用

02:23:09 - 02:23:12
好,小學生拿了這桶汽油啊,真的成功縱火了

02:23:13 - 02:23:18
這樣的話,我可不可以成立放火罪的幫助犯

02:23:19 - 02:23:19
各位

02:23:20 - 02:23:22
你採嚴格從屬的話沒辦法,對不對

02:23:23 - 02:23:26
採嚴格從屬的話,小學生沒有罪責啊

02:23:26 - 02:23:27
我怎麼從屬

02:23:27 - 02:23:29
對啊,所以我無罪啊,是不是法律漏洞

02:23:29 - 02:23:29
對,沒有錯

02:23:30 - 02:23:31
所以後來改採限制從屬

02:23:32 - 02:23:33
限制從屬的話只要怎麼樣

02:23:34 - 02:23:36
正犯該當且違法就夠了,對不對

02:23:36 - 02:23:38
所以採限制從屬的話，這個例子

02:23:39 - 02:23:40
我可不可以成立幫助犯

02:23:41 - 02:23:43
可以啊，小學生雖然沒有罪責，但該當且違法了

02:23:43 - 02:23:44
OK哦

02:23:44 - 02:23:46
所以我們現在採的叫什麼呢，限制從屬

02:23:47 - 02:23:51
只要被教唆被幫助的正犯有該當違法，共犯就可以成立

02:23:52 - 02:23:55
所以這個東西就會連接到我們昨天晚上所講的

02:23:55 - 02:23:57
不能未遂的步伐放在哪裡

02:23:58 - 02:23:59
我再講一次

02:23:59 - 02:23:59
如果

02:24:00 - 02:24:03
如果不能未遂是因為構成要件不該當而無罪，

02:24:03 - 02:24:05
那共犯怎麼成立？

02:24:05 - 02:24:06
懂我的意思吧？

02:24:06 - 02:24:08
對啊，構成要件不該當是怎麼從屬？

02:24:09 - 02:24:16
但如果不能未遂是放在三階之外而無罪的話，他有沒有滿足限制從屬？

02:24:16 - 02:24:17
有啊，不能未遂就至少該當且違法了啊，懂我的意思喔。

02:24:18 - 02:24:19
所以這個都是環環相扣的。

02:24:19 - 02:24:22
OK，所以我們現行法採的是限制從屬。

02:24:22 - 02:24:25
那我們記得喔，就算採限制從屬。

02:24:26 - 02:24:30
他也會要求正犯要該當且違法。

02:24:30 - 02:24:34
所以如果你叫別人去做一個合法行為。

02:24:36 - 02:24:37
那教唆犯不會成立喔。

02:24:37 - 02:24:38
OK喔，教唆犯不會成立喔。

02:24:39 - 02:24:39
好，我舉個例子。

02:24:41 - 02:24:43
以前啊，這好久了，我剛念碩班的時候。

02:24:45 - 02:24:50
當時有一個很久不見的女生突然來私訊我。

02:24:51 - 02:24:52
那時候剛有LINE吧，我記得喔。

02:24:52 - 02:24:54
他有加我LINE，就私訊我。

02:24:55 - 02:24:56
這個女生小我一歲。

02:24:56 - 02:24:59
是當時高中的時候參加一個校外的營隊認識的。

02:25:00 - 02:25:03
當時認識的時候聊一陣子,但後來也沒有聯絡了。

02:25:04 - 02:25:06
結果那個女生問我。

02:25:06 - 02:25:08
說她知道我在唸法律嘛。

02:25:08 - 02:25:09
當時我還沒有考上律師。

02:25:10 - 02:25:13
那她突然問我一個問題,問說什麼叫通姦。

02:25:13 - 02:25:16
我想說奇怪，這個是我們這個年紀的人會遇到的問題嗎？

02:25:16 - 02:25:17
問我什麼叫通姦，因為那個時候還有通姦罪。

02:25:18 - 02:25:20
我就說，依照實務的認定。

02:25:20 - 02:25:22
通姦罪還嚴格。

02:25:22 - 02:25:27
因為過去實務對通姦認定都是要有直接證據，證明性器有結合才算，超難。

02:25:28 - 02:25:29
我就說通姦不好成立。

02:25:30 - 02:25:32
我就問他說你問這個幹嘛？

02:25:32 - 02:25:33
一問之下才知道。

02:25:33 - 02:25:37
當時我們大概那個時候我念碩一，他小我一歲，所以當時我們大概就。

02:25:38 - 02:25:40
22、23、24，大概那個年紀啦。

02:25:42 - 02:25:44
應該還沒有到24，就22、23那個年紀。

02:25:44 - 02:25:46
然後當時我就說你問這個幹嘛？

02:25:47 - 02:25:48
一問之下才知道。

02:25:48 - 02:25:51
原來那個女生啊，好像18、9歲就結婚了。

02:25:52 - 02:25:54
然後結婚之後沒多久就有小孩。

02:25:54 - 02:25:57
接著他跟我說呢，最近他發現他老公出軌。

02:25:58 - 02:26:00
他說他老公不務正業，整天在賭。

02:26:00 - 02:26:00
到網咖，

02:26:01 - 02:26:05
然後在這邊一直在搭訕年輕妹子聊天，然後聊一些很鹹濕的話題。

02:26:06 - 02:26:08
他想告他們通姦，問我可不可行。

02:26:09 - 02:26:10
我說,這難啦。

02:26:10 - 02:26:13
因為跟人家聊色,這個也不犯法啊,

02:26:13 - 02:26:15
你要怎麼證明他們有性器的結合呢?

02:26:16 - 02:26:16
不容易。

02:26:16 - 02:26:21
而且我說,你告你老公,把他抓去關,這對你也沒有好處啊,你告他幹什麼?

02:26:22 - 02:26:24
然後我就大概跟他這樣說了,

02:26:25 - 02:26:26
然後又聊了一下近況。

02:26:27 - 02:26:29
其實他跟我說啊,他說他最近又懷孕了。

02:26:30 - 02:26:30
我心想不妙。

02:26:31 - 02:26:32
他又懷孕了,

02:26:32 - 02:26:32
對,

02:26:32 - 02:26:34
那時候他懷孕四個多月，他又懷孕了。

02:26:35 - 02:26:37
然後我就想說，我就問他說那你現在在做什麼工作？

02:26:38 - 02:26:40
他說他在夜市擺攤，賣牛仔褲。

02:26:41 - 02:26:43
然後生意好像也不是很穩定，因為才剛開始。

02:26:44 - 02:26:46
我就想說，不太好吧。

02:26:47 - 02:26:48
就他的工作本身不太穩定。

02:26:49 - 02:26:51
他本身已經有一個小孩了。

02:26:51 - 02:26:53
然後他先生又是那樣的人。

02:26:54 - 02:26:56
我就勸他去行使優生保健法上面的權利。

02:26:57 - 02:27:02
我就跟他說，你要人工流產的話，24週之內趕快去做。

02:27:02 - 02:27:04
你現在那個週數已經快要到了，

02:27:04 - 02:27:06
再不做的話，依法你就來不及了，

02:27:07 - 02:27:07
趕快去做。

02:27:08 - 02:27:09
他可能也傻眼。

02:27:10 - 02:27:12
因為他的同溫層可能不會勸他去人工流產，

02:27:12 - 02:27:13
我覺得啦。

02:27:13 - 02:27:18
啊我當時就沒有什麼懷疑啊，因為我真的覺得小孩生在這個家庭很可憐欸[redacted]

02:27:19 - 02:27:22
就是爸爸是那樣的人，然後媽媽又沒有什麼錢，

02:27:22 - 02:27:24
這連基本的溫飽可能都沒有。

02:27:24 - 02:27:27
所以我就覺得說，這種情況之下生下小孩，對小孩真的不好啦。

02:27:29 - 02:27:31
所以我就希望說，他去做人工流產。

02:27:31 - 02:27:32
但很可惜他沒有做。

02:27:33 - 02:27:35
對啊，我覺得他就是那種比較無腦的人。

02:27:36 - 02:27:39
就覺得說，胎兒是生命，我們怎麼可以殺生，我覺得他應該是那樣的想法。

02:27:40 - 02:27:43
所以後來他就沒有去做人工流產。

02:27:43 - 02:27:46
好像他講說覺得墮胎很殘忍或什麼的吧。

02:27:46 - 02:27:48
他，我是不接受這種說法啦。

02:27:48 - 02:27:54
我覺得你說墮胎殘忍的話，那把小孩生下來，然後讓小孩在一個缺乏溫飽的環境下長大，

02:27:55 - 02:27:56
那那個不是更殘忍嗎，對不對？

02:27:56 - 02:27:58
我不能認同那種說法，

02:27:58 - 02:27:59
所以我一直

02:28:00 - 02:28:02
逼迫他人工流產，但他們沒有去做，他後來是把小孩生下來，後來怎麼樣，我不知道。

02:28:05 - 02:28:07
然後當時他其實不想人工流產，他就跟我講說，他覺得不要。

02:28:09 - 02:28:13
那我就反問他說，好，你不能夠流產的話，那小孩生下來誰養。

02:28:14 - 02:28:16
他說可以給公婆養，我說那如果公婆不養呢？

02:28:18 - 02:28:20
我就說那你這裡會牽涉到遺棄罪的問題。

02:28:21 - 02:28:24
大概跟他講了一下我們的實務對遺棄罪採的是抽象危險犯說。

02:28:24 - 02:28:24
但他就是沒有聽進去啊。

02:28:25 - 02:28:27
我就覺得那個人沒有什麼腦，他就是沒有聽進去啊。

02:28:28 - 02:28:29
還是把小孩生下來了。

02:28:30 - 02:28:32
後來過得怎麼樣，我不知道啦，後來也沒有怎麼再聯絡了。

02:28:33 - 02:28:36
反正我要說，假設當時我勸這個朋友去人工流產。

02:28:37 - 02:28:39
如果他也真的去做了，我會成立墮胎罪的教唆犯嗎？

02:28:41 - 02:28:42
不會，為什麼？

02:28:43 - 02:28:45
因為懷胎婦女的人工流產，那個叫合法行為。

02:28:46 - 02:28:47
優生保健法嘛，合法行為。

02:28:47 - 02:28:52
所以既然他的行為合法的話，那麼我的教唆當然也不會成立，教唆犯。

02:28:52 - 02:28:53
利用這個例子記得。

02:28:54 - 02:28:58
好，所以這個是我們講共犯從屬性的第一個，實質的從屬，第二個要素的從屬。

02:28:59 - 02:29:00
再來第三個叫做罪名的從屬。

02:29:01 - 02:29:03
正犯共犯的罪名呢，必須要一樣三大面向。

02:29:03 - 02:29:04
所以記得喔，必須要正犯的行為該當且違法。

02:29:08 - 02:29:10
而且也著手了，才可以從屬。

02:29:12 - 02:29:12
好。

02:29:12 - 02:29:15
接下來啊,我們來看一下間接正犯。

02:29:15 - 02:29:15
間接正犯的結構是這樣子。

02:31:03 - 02:31:05
好,間接正犯的結構是這樣子,

02:31:06 - 02:31:08
比如說我們講,甲利用乙去犯罪。

02:31:08 - 02:31:11
我剛剛講的,這個利用最常見就是兩類,

02:31:12 - 02:31:13
欺騙、脅迫,

02:31:13 - 02:31:14
這兩類喔,

02:31:14 - 02:31:15
就最常見就這兩類喔。

02:31:16 - 02:31:17
好，所以舉例來說，

02:31:17 - 02:31:19
甲威脅乙說你去殺A。

02:31:20 - 02:31:22
你不殺A，我殺你全家。

02:31:22 - 02:31:24
乙在害怕之下，只好去殺A。

02:31:25 - 02:31:28
那麼甲就叫做殺人罪的間接正犯。

02:31:28 - 02:31:29
這是一個例子。

02:31:29 - 02:31:29
好。

02:31:30 - 02:31:32
又或者比如說呢,

02:31:33 - 02:31:34
甲欺騙乙去殺A。

02:31:35 - 02:31:36
像我剛剛舉的例子啊,

02:31:37 - 02:31:39
甲拿了一杯摻有氰化物的飲料,

02:31:39 - 02:31:42
拿去給乙，跟乙說，欸你幫我轉交給A啊。

02:31:43 - 02:31:44
乙沒有想到甲那麼壞啊,

02:31:44 - 02:31:46
乙在不知情的情況之下,

02:31:46 - 02:31:47
乙就把那個飲料給A,

02:31:47 - 02:31:48
後來A喝了就死了啊,

02:31:48 - 02:31:50
那甲也是殺人罪的間接正犯。

02:31:51 - 02:31:51
所以我都講,

02:31:52 - 02:31:54
間接正犯最常見的兩類：

02:31:55 - 02:31:56
欺騙別人犯罪、

02:31:56 - 02:31:57
脅迫別人犯罪，

02:31:57 - 02:31:58
先記起來喔。

02:31:59 - 02:32:00
那麼我們記得喔,

02:32:00 - 02:32:00
在間接正犯的關係當中

02:32:02 - 02:32:06
那個被利用的人，他可能被騙或者被威脅

02:32:06 - 02:32:09
這個被利用的人，我們可以叫他直接正犯

02:32:10 - 02:32:13
因為他是直接實現的人嘛，對不對，他叫直接正犯

02:32:13 - 02:32:17
他也叫做被利用人，或者他可以叫做工具人

02:32:18 - 02:32:22
不用懷疑就工具人喔，工具人不是調侃那種被女生利用的人，不是喔

02:32:22 - 02:32:25
在間接正犯關係，那個也就叫做工具人

02:32:25 - 02:32:28
王老師的說法，這個人叫做工具人

02:32:29 - 02:32:31
我們今天

02:32:31 - 02:32:31
正犯要檢討的不是

02:32:31 - 02:32:33
間接正犯要檢討的是誰

02:32:33 - 02:32:34
是假的，知道嗎

02:32:34 - 02:32:35
是背後那個假的

02:32:36 - 02:32:40
所以背後利用的假的，他就是間接正犯

02:32:40 - 02:32:43
他也可以叫做利用人

02:32:43 - 02:32:47
所以永遠記得哦，間接正犯我們探討的焦點不是

02:32:47 - 02:32:50
以，以就是直接實現的人哦，他不是重點

02:32:50 - 02:32:52
重點是背後的假哦

02:32:52 - 02:32:52
重點是他哦

02:32:53 - 02:32:55
好，間接正犯怎麼論罪？

02:32:56 - 02:32:58
很簡單，間接正犯看的是

02:33:00 - 02:33:01
假出於什麼故意，

02:33:02 - 02:33:05
然後呢，以實際上做的什麼事

02:33:05 - 02:33:07
這就是論罪，知道嗎？

02:33:07 - 02:33:08
所以像我剛剛說的

02:33:09 - 02:33:12
假把毒飲料拿給不知情的乙

02:33:12 - 02:33:15
委託乙交給被害人喝

02:33:15 - 02:33:17
被害人喝了之後真的死掉了

02:33:17 - 02:33:18
這時候假叫什麼

02:33:19 - 02:33:21
因為甲支配乙的死亡的結果

02:33:22 - 02:33:23
而且甲有殺人故意

02:33:23 - 02:33:27
所以甲就叫做殺人罪的間接正犯

02:33:27 - 02:33:28
就是這樣論，知道嗎

02:33:28 - 02:33:30
甲就是殺人罪的

02:33:30 - 02:33:31
正犯

02:33:31 - 02:33:31
各位

02:33:31 - 02:33:33
間接正犯是正犯

02:33:33 - 02:33:35
他不會有重屬性的問題喔

02:33:35 - 02:33:37
共犯就是教唆跟幫助

02:33:37 - 02:33:38
才有重述喔

02:33:38 - 02:33:40
間接正犯沒有重述的問題，知道嗎

02:33:40 - 02:33:44
所以間接正犯的論罪，完全就是看，好，最後造成什麼結果

02:33:45 - 02:33:46
然後行為人出於什麼故意

02:33:47 - 02:33:49
完全就是用這個方式去論罪，知道吧

02:33:50 - 02:33:52
所以,這個是今天正犯的論罪模式

02:33:53 - 02:33:54
來

02:33:54 - 02:33:55
那我們講

02:33:55 - 02:33:57
間接正犯是一種正犯

02:33:58 - 02:34:00
他跟教唆犯是共犯

02:34:00 - 02:34:02
那個歸類上完全不一樣。

02:34:03 - 02:34:04
為什麼今天這犯是正犯？

02:34:05 - 02:34:06
各位有沒有發現，

02:34:06 - 02:34:08
間接正犯的工具人，

02:34:08 - 02:34:10
對於他要不要去犯罪，

02:34:10 - 02:34:12
根本沒有自主決定的空間。

02:34:13 - 02:34:14
對啊，你自己想。

02:34:15 - 02:34:16
第一種版本是威脅。

02:34:16 - 02:34:17
甲跟乙說，

02:34:17 - 02:34:18
你去殺A。

02:34:18 - 02:34:20
你不殺A，我就殺你全家。

02:34:21 - 02:34:23
而且如果甲是拿著刀，

02:34:24 - 02:34:25
而且就在A的家裡，

02:34:26 - 02:34:27
就在乙的家裡，

02:34:28 - 02:34:29
你要乙怎麼選？

02:34:29 - 02:34:29
對不對？

02:34:30 - 02:34:32
也只能去殺人啊，不然他全家要被殺欸。

02:34:32 - 02:34:33
所以這時候乙的殺人決定，

02:34:34 - 02:34:35
你不會說那個叫乙的選擇嘛，

02:34:35 - 02:34:36
對不對？

02:34:36 - 02:34:37
乙是被逼的啊。

02:34:37 - 02:34:39
還有再來我們講毒飲料的概念也是。

02:34:40 - 02:34:41
甲拿毒飲料給乙，

02:34:41 - 02:34:44
乙不知道甲那麼壞啊，乙就把那個毒飲料給被害人喝了。

02:34:45 - 02:34:46
你說乙怎麼自由選擇？

02:34:47 - 02:34:49
他根本不知道飲料有毒欸。

02:34:50 - 02:34:50
瞭解吧？

02:34:50 - 02:34:52
所以間接正犯為什麼是正犯？

02:34:53 - 02:34:56
因為間接正犯的這個工具人，

02:34:57 - 02:34:59
他可能被騙。

02:34:59 - 02:35:00
他可能被威脅，

02:35:00 - 02:35:02
導致這個工具人呢，

02:35:02 - 02:35:04
他沒有自主決定的空間，

02:35:05 - 02:35:05
知道吧？

02:35:05 - 02:35:07
所以我們講間接正犯這個甲呢。

02:35:08 - 02:35:09
他就叫做正犯，

02:35:09 - 02:35:10
他掌控了全局，

02:35:11 - 02:35:11
懂這意思吧？

02:35:12 - 02:35:13
這跟教唆犯不一樣欸。

02:35:14 - 02:35:17
如果是甲把毒飲料給乙，

02:35:18 - 02:35:20
甲清楚地跟你說,

02:35:20 - 02:35:21
你也討厭A對不對？

02:35:21 - 02:35:22
對，我也討厭。

02:35:23 - 02:35:24
這個毒飲料裡面有氰化物,

02:35:24 - 02:35:25
你拿去給A喝。

02:35:26 - 02:35:26
保證啊,

02:35:26 - 02:35:27
一喝下去之後不用幾秒,

02:35:28 - 02:35:29
馬上倒地口吐白沫,

02:35:29 - 02:35:30
要不要喝?

02:35:30 - 02:35:31
如果甲跟你這樣說,

02:35:32 - 02:35:33
這時候甲是教唆犯喔,

02:35:33 - 02:35:34
為什麼?

02:35:34 - 02:35:36
因為在這種情況的話,

02:35:36 - 02:35:37
乙知道事實的真相啊。

02:35:38 - 02:35:41
乙對於自己要不要去毒A,

02:35:42 - 02:35:43
乙可以決定嘛。

02:35:44 - 02:35:45
就算乙說好，

02:35:46 - 02:35:47
但乙可不可以隨時不要做？

02:35:47 - 02:35:48
可以啊，

02:35:48 - 02:35:48
對不對？

02:35:48 - 02:35:49
所以不一樣啊。

02:35:49 - 02:35:50
教唆犯當中，

02:35:51 - 02:35:52
被教唆的正犯，

02:35:52 - 02:35:53
他清楚地知道一切。

02:35:54 - 02:35:56
所以乙對於自己要不要去犯罪，

02:35:57 - 02:35:59
乙自己有充分自由決定的空間。

02:36:00 - 02:36:01
所以假就不叫正犯，假只是一個什麼，促成的人，瞭解嗎？

02:36:03 - 02:36:05
教唆犯是這樣的結構，但間接正犯不是喔，間接正犯的那個，要麼被逼迫，要麼被欺騙，他怎麼自由決定？

02:36:11 - 02:36:13
沒有啊，他不自由啊，所以假才叫做正犯，瞭解嗎？

02:36:15 - 02:36:17
所以間接正犯為什麼是一種正犯？

02:36:18 - 02:36:21
他跟教唆犯的不同就在這邊，背後的思考邏輯是這樣來的，OK喔。

02:36:23 - 02:36:28
好，所以這個是我們講間接正犯的概說，它的結構，我們就先講到這邊。

02:36:29 - 02:36:32
好，那我們就在這裡先中場休息一下。

02:36:33 - 02:36:34
那個，來，那個

02:36:35 - 02:36:36
黃色這一邊喔。

02:36:37 - 02:36:38
這邊不要擦。

02:36:38 - 02:36:41
這個我們下午還會用到，這個先不要擦。

02:36:41 - 02:36:45
那我們就先休息一個小時，下午的話呢，我們再來右邊的這一塊。